f

**GUARDIA CIVIL**

DIRECCIÓN GENERAL

MINISTERIO
DEL INTERIOR

Mando de Operaciones
Agrupación de Tráfico
Escuela de Tráfico

# PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TRÁFICO

*(Atestados)*

Mérida, julio de 2026

®Reservados todos los derechos.

©Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, integra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito del Editor.

Editado por: Dirección General de la Guardia Civil.

Autor:

Depósito Legal:

I.S.B.N.:

Edición revisada: julio 2026.

Impreso por la Imprenta de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil.

Impreso en España – Printed in Spain.

# PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TRÁFICO

**AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL**

# *INDICE*

**NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ATESTADOS Y DE RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE LAAGRUPACIÓN DE TRÁFICO ..... 7**

*INTRODUCCIÓN..... 7*

*1. FUNCIONES DE LOS OFICIALES JEFES DE LAS UNIS Y SUBOFICIALES 2º JEFE DE LAS UNIS. ..... 7*

*2. COMETIDOS DE LOS EQUIPOS DE ATESTADOS..... 14*

*(INSTRUCCIÓN ISAT 6/2020)..... 14*

*3. . EQUIPOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES (INSTRUCCIÓN ISAT 4/2019). ..... 20*

*4..- INTERVENCIÓN EN SINIESTROS VIALES Y DILIGENCIAS A CONFECCIONAR (292675) ..... 24*

*6.- COMUNICACIÓN A FAMILIARES DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO ..... 34*

*7.- DATOS A FACILITAR A LOS IMPLICADOS EN UN SINIESTRO VIAL. (INSTRUCCIÓN DE SERVICIO -ISAT 3/2019)..... 35*

*8.- ESCRITOS Y DISPOSICIONES DE DONDE PROCEDE EL CONTENIDO DE ESTE TÍTULO ..... 40*

**CIRCULAR 1/2015-DISPOSITIVOS OPERATIVOS EN LAS VÍASPÚBLICAS Y EL MANUAL OPERATIVO ..... 42**

*INTRODUCCIÓN..... 42*

*1.- OBJETO. ..... 43*

*2.-CONCEPTO DE DISPOSITIVO OPERATIVO PARA CONTROLAR VÍAS. ..... 43*

*3-SUPUESTOS LEGALES DE ESTABLECIMIENTO. ..... 44*

*4.-DISPOSITIVOS PREVENTIVOS SOBRE VÍAS. ..... 47*

*5.-DISPOSITIVOS REACTIVOS SOBRE VÍAS. ..... 49*

**MANUAL OPERATIVO DISPOSITIVOS OPERATIVOS SOBRE VÍAS ..... 53**

*1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. ..... 53*

*2.-TIPOS DE DISPOSITIVOS. ..... 57*

*3.-PERSONAL. ..... 57*

*4.-CONSIDERACIONES DE EJECUCIÓN. ..... 60*

*5.-INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS OPERATIVOS. ..... 64*

*6.- DESPLIEGUES OPERATIVOS..... 65*

*6 ANEXO II..... 81*

**DISPOSITIVOS OPERATIVOS EN LA VÍA PÚBLICA (AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL)..... 86**

*1. SITUACIÓN..... 86*

*2. OBJETO..... 87*

*3. CONSIDERACIONES PREVIAS Y PRINCIPIOS..... 87*

*4. TIPOS DE DISPOSITIVOS, SEGÚN SU FINALIDAD..... 87*

*5. TIPOS DE DISPOSITIVOS, SEGÚN SU COMPOSICIÓN..... 88*

*6. NORMAS PARA LOS DISPOSITIVOS ESTABLECIDOS EN LA CALZADA DE AUTOPISTAS/AUTOVÍAS Y SUS VÍAS DE SERVICIO..... 97*

*7. DISPOSITIVOS PARA NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES..... 99*

*8. DURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS OPERATIVOS..... 99*

*9. SEÑALIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS OPERATIVOS..... 99*

**DECÁLOGO DE ACTUACIÓN EN LA VIGILANCIA DEL TRÁFICO PARA LOS COMPONENTES DE LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DELA GUARDIA CIVIL..... 102**

**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN DETENCIONES ENCARRETERA..... 104**

▪ *ANTECEDENTES..... 104*

*1. CONSIDERACIONES OPERATIVAS GENERALES..... 104*

*2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARTICULARES..... 106*

*3. ACTUACIÓN ANTE EL ACOMPAÑAMIENTO A UN VEHÍCULO QUECIRCULA CON VELOCIDAD ANORMALMENTE REDUCIDA. 124*

*4. DETENCIÓN DE VEHÍCULOS QUE CIRCULEN EN SENTIDO CONTRARIOAL ESTIPULADO EN VÍAS DESDOBLADAS..... 126*

**PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN SINIESTROS VIALES CON IMPLICACIÓNDE ANIMALES 132**

**PLAN DE ACTUACIÓN ANTE NEVADAS (ORDEN DE SERVICIO 16/2025)..... 136**

*1.-REFERENCIAS..... 136*

*2.-CONSIDERACIONES PREVIAS..... 136*

*3.-SISTEMA DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA..... 138*

*4.-SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL..... 139*

*5.-ORGANOS DE COORDINACIÓN A NIVEL ESTATAL..... 139*

*6.-ORGANOS DE COORDINACIÓN A NIVEL TERRITORIAL..... 140*

*7.-MISIÓN..... 141*

*8.-CONDICIONES DE EJECUCIÓN..... 142*

*9. PREVISIONES ESPECIALES PARA LOS ACCESOS A LAS GRANDES CIUDADES..... 148*

*11.-NORMAS DE COORDINACIÓN..... 149*

*12.-LINCE, NOVEDADES Y SIGO, E INFORMES.* ..... *151*
*13.-ENTRADA EN VIGOR* ..... *153*
*14.-ANEXOS* ..... *153*
*ANEXO V.-Principios de Actuación Básicos en episodios de Nevadas.* ..... *153*
*ANEXO VII.-Escrito Directriz MOV 2025/10 "Campaña Vialidad Invernal 2025/2026"* ..... *155*

# NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ATESTADOS Y DE RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO

## INTRODUCCIÓN

Al objeto de propiciar una mejora en el funcionamiento del servicio de atestados de la Agrupación de Tráfico, cuyos resultados se materialicen, en general, en el incremento de la calidad de las diligencias e informes que los diferentes Equipos de especialistas realizan, se procede a dictar las presentes "Normas Provisionales para el funcionamiento de los Equipos de Atestados y de Reconstrucción de Accidentes" (1), como complemento de los Títulos 2 "Nombramiento del Servicio" y 3 "Accidentes" de esta Carpeta de Extracto de Normas, quedando sin efecto todo aquello que se oponga a las mismas, y en particular el contenido delos apartados que figuran en el Anexo I.

En los siguientes apartados de las Normas se dimensiona de nuevo los cometidos de los Suboficiales responsables de los Equipos de Atestados, a la vez que se establecen criterios de utilización de los propios Equipos de Atestados. De la misma manera, se define la estructura, organización, cometidos y empleo de los Equipos de Reconstrucción de Accidentes, y su relación con los Equipos de Atestados.

Por otro lado se aborda, entre otras acciones, una mejora en los criterios de actuación ante intervenciones en accidentes de tráfico, en la confección de diligencias, Informes Técnicos yFormulario de Obtención de Datos (FODA), así como el establecimiento de un único Libro Registro de Diligencias.

## 1. FUNCIONES DE LOS OFICIALES JEFES DE LAS UNIS Y SUBOFICIALES 2º JEFE DE LAS UNIS.

### 1.1. FUNCIONES DE LOS OFICIALES JEFES DE LAS UNIS.

Al frente de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) se encuentra el Oficial de Investigación, quien lidera la toma de decisiones, su ejecución y el desarrollo estratégico de las unidades. Para garantizar la eficacia operativa y la mejora continua del servicio, cuenta con el apoyo del Suboficial 2º Jefe de las UNIS, quien asume funciones de supervisión, inspección y control, *asegurando la correcta aplicación de los procedimientos y la coordinación efectiva de la unidad*.

La misión principal de los Oficiales Jefes de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial es ejercer el mando, control, impulso y la coordinación de los Equipos de Investigación de Siniestros (EIS), los Equipos Periféricos de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (EPRAT) y los Grupos de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT). Su labor integra y orienta estos recursos hacia un objetivo común: la investigación de siniestros viales y la persecución de ilícitos penales relacionados con el tráfico.

De igual forma, sirven de enlace, en el caso de las UNIS de Sector, entre el Área de Operaciones y sus mandos orgánicos y unidades subordinadas *desde una perspectiva*

*técnica y operativa*, impulsando la investigación en las unidades operativas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC).
Con el propósito de garantizar una dirección eficaz y homogénea, se dicta la siguiente Instrucción, en la que se detallan los cometidos específicos de dichos Oficiales en el ejercicio de sus funciones de Mando y Dirección:

### 1.1.1. OFICIAL JEFE DE LA UNIS DEL SECTOR

1.1.1.1. Dependerá orgánica y funcionalmente del Jefe del Sector, estableciendo una relación directa con las UNIS de los Subsectores para garantizar la aplicación uniforme de los criterios técnicos, doctrinales y operativos impartidos por la Jefatura de Operaciones de la Agrupación de Tráfico (Área de Operaciones), de quien depende técnicamente.

1.1.1.2. Prestará servicio desde la sede donde resida la UNIS que se encuentra bajo su mando, con uniforme de servicio, salvo en situaciones excepcionales que podrá vestir de paisano.

1.1.1.3. Realizará visitas e inspecciones al menos trimestralmente a todas las UNIS que comprenden el Sector, con conocimiento del Jefe del Subsector correspondiente. Estas visitas garantizarán una evaluación integral, abordando aspectos técnicos, operativos y de formación del personal, con el objetivo de identificar deficiencias y áreas de mejora.

Del resultado dará cuenta al Jefe del Sector y al Jefe del Subsector donde esté orgánicamente y funcionalmente integrada la UNIS, así como al Área de Operaciones de la ATGC.

1.1.1.4. Propondrá al Jefe del Sector el personal que formará parte de las áreas funcionales GIAT y EPRAT de él dependientes, evaluando no sólo su capacidad técnica actual, sino también su potencial para desarrollarse en dichas áreas funcionales. Además, propondrá programas de reciclaje formativo en función de los cambios normativos o necesidades operativas, asegurando la continua actualización de los estándares de desempeño.

*Supervisará el mantenimiento de las competencias y capacidades necesarias para el desempeño del puesto, proponiendo, cuando sea preciso, la actualización, reciclaje o, en su caso, la sustitución del personal.*

1.1.1.5. Dará el visto bueno a los informes periciales confeccionados por su EPRAT con anterioridad a su remisión a la autoridad judicial, estableciendo un sistema de doble supervisión que evitará errores técnicos o formales, garantizando la calidad de los mismos tras la revisión efectuada por el equipo que lo tutoriza (Área de Operaciones, de la Jefatura de Operaciones), así como a aquellos otros informes que requieran de una mayor capacidad técnica.

1.1.1.6. . Remitirá, a través del Jefe de Sector, las propuestas que considere oportunas en materia logística, operativa, técnica, formativa o de cualquier otra índole relacionada con los EIS, EPRAT y GIAT del Sector, dirigidas a la Jefatura de Operaciones (Área de Operaciones). Estas propuestas deberán estar fundamentadas en análisis de datos operativos, estadísticos o de cualquier otra naturaleza que respalde la toma de decisiones estratégicas.

1.1.1.7. Propondrá fundamentadamente, por conducto del Jefe del Sector y con autorización del mismo, al Jefe del Subsector, que el EPRAT, GIAT y EIS de la UNIS Subsector, en base a criterios técnicos o de investigación, asuman la

instrucción de un caso concreto. En este contexto, velará por que la asignación de estos casos responda a criterios objetivos de complejidad técnica o relevancia penal, asegurando un uso eficiente de los recursos especializados.

1.1.1.8. Propondrá fundamentadamente, por conducto del Jefe del Sector y con autorización del mismo, que el EPRAT del Sector y de los Subsectores dependientes, asuman, previa autorización de esta Jefatura de Operaciones (Área de Operaciones), la elaboración de informes periciales en cualquiera de los subsectores, informando al Jefe del Subsector y de la UNIS afectada del desarrollo de la investigación.

1.1.1.9. Supervisará que en las UNIS del Sector se mantenga la unidad de criterio en sus actuaciones, así como en la documentación elaborada en cada caso, realizando revisiones periódicas para garantizar la calidad y homogeneidad de los procedimientos.

1.1.1.10. Mantendrá un contacto continuo con los Jefes de las UNIS de los Subsectores para conocer los casos de especial relevancia en investigación y coordinar las actuaciones necesarias.

1.1.1.11. Con autorización del Jefe del Sector y a través de este, impartirá instrucciones, criterios y directrices técnicas con el fin de mejorar la calidad de los documentos elaborados por las UNIS. Implementará sistemas de control de calidad que permitan detectar y corregir errores recurrentes en la documentación, informando a los respectivos Jefes de Subsector y a la Jefatura de Operaciones (Área de Operaciones).

1.1.1.12. Verificará que la labor desempeñada por los GIAT del Sector se ajusta estrictamente a la normativa vigente en relación con sus misiones, elaborando los informes correspondientes para el Jefe del Sector.

1.1.1.13. Contactará, al menos trimestralmente, por delegación del Jefe del Sector, con los organismos y responsables relacionados con la seguridad vial, incluyendo el fiscal delegado autonómico de la especialidad de seguridad vial en la comunidad autónoma.

1.1.1.14. Mantendrá el enlace con la Central Operativa de Servicio (COTA) del Sector y con el Jefe de la UNIS correspondiente, asegurando una adecuada coordinación en la gestión de información y en la planificación de actuaciones urgentes.

1.1.1.15. Realizará los expedientes e informes que le encomiende el Jefe del Sector, en igualdad de condiciones que el resto de Oficiales de la Unidad.

1.1.1.16. Recibirá la formación necesaria para desempeñar adecuadamente las funciones recogidas en la presente instrucción, contribuyendo al desarrollo profesional continuo del personal bajo su mando.

1.1.1.17. Ejecutará cualquier otro cometido que le encomiende expresamente el Jefe del Sector, con conocimiento de la Jefatura de Operaciones (Área de Operaciones).

### 1.1.2. OFICIAL JEFE DE LA UNIS SECTOR UNIPROVINCIAL/SUBSECTOR

1.1.2.1. Dependerá orgánica y funcionalmente del Jefe de Sector/Subsector, participándole las novedades de las investigaciones que realice, asegurando una supervisión directa sobre las actuaciones de los EIS y garantizando la adecuación de los procedimientos técnicos y normativos.

1.1.2.2. Prestará servicio en la sede donde resida la UNIS de su Subsector, con uniforme de servicio, salvo en situaciones excepcionales que podrá vestir de paisano.

1.1.2.3. Realizará los servicios de oficial de servicio que le correspondan dentro del Sector/Subsector, integrándose en los servicios operativos de mando y control del subsector.

1.1.2.4. Se trasladará a los siniestros viales e intervenciones de especial relevancia, asumiendo la instrucción de diligencias cuando así lo determine el Jefe del Sector/Subsector o un superior en la cadena de mando.

1.1.2.5. Visitará e inspeccionará periódicamente, *al menos trimestralmente*, las bases de los EIS, EPRAT y GIAT a su cargo, asegurando una supervisión técnica y operativa de calidad.

1.1.2.6. Analizará las necesidades operativas y logísticas de su unidad, elevando las propuestas oportunas a la Jefatura de Operaciones a través del Jefe del Subsector y del Sector.

1.1.2.7. Supervisará la gestión del personal bajo su mando, asegurando que el equipo mantiene las competencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

1.1.2.8. Coordinará las actuaciones de investigación dentro de su ámbito de responsabilidad, asegurando la correcta ejecución de las diligencias y la calidad de los informes técnicos elaborados por los EPRAT, EIS y GIAT.

1.1.2.9. Supervisará, auxiliado por el Suboficial 2º Jefe de la UNIS, los siniestros viales con mayor relevancia penal (homicidio y lesiones), asegurando la corrección técnica y normativa de los atestados en los plazos establecidos, así como la integración de procedimientos innovadores para mejorar su calidad.

1.1.2.10. Dará el visto bueno a los informes técnicos, así como a los informes periciales confeccionados por los EPRAT, con anterioridad a su remisión a la Autoridad Judicial y tras la revisión efectuada por el equipo que lo tutoriza, dando cuenta al Jefe del Sector/Subsector de haberlo realizado, enviando copia al Jefe de la UNIS del Sector.

1.1.2.11. Identificará los supuestos de mayor relevancia penal, técnica, así como aquellos cuya investigación se prolongue en el tiempo, que precisen la intervención de un elemento superior de investigación, determinando la intervención del EPRAT o del GIAT, coordinando las actuaciones.

1.1.2.12. Participará en reuniones de coordinación con el Jefe de la UNIS del Sector y otros responsables de investigación, con el fin de mantener criterios homogéneos en las actuaciones.

1.1.2.13. Contactará, por delegación del Jefe del Sector/Subsector, con autoridades judiciales, médicos forenses, asociaciones de víctimas,

policías locales y especialmente con el fiscal delegado de seguridad vial en la fiscalía provincial, estableciendo canales de comunicación permanentes.

1.1.2.14. Comprobará la correcta adecuación de la labor desarrollada por el GIAT a lo dispuesto en su normativa en lo relativo a sus misiones, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

1.1.2.15. Mantendrá el enlace con la Central Operativa de Servicio (COTA) para disponer oportunamente de información relevante sobre hechos de especial interés y coordinar las actuaciones urgentes necesarias, informando de ello al Jefe del Sector/Subsector.

1.1.2.16. Analizará la casuística de siniestralidad en su demarcación y propondrá medidas para su reducción, realizando un seguimiento de los análisis estadísticos junto al Suboficial 2º Jefe de la UNIS, con el fin de implementar estrategias de prevención.

1.1.2.17. Supervisará y evaluará la problemática y actividad relacionada con el consumo de alcohol y drogas en la conducción, apoyado por el Suboficial 2º Jefe de la UNIS, asesorando al Jefe del Sector/Subsector en la planificación de operativos dirigidos a su control y reducción.

1.1.2.18. Mantendrá un contacto permanente con el Jefe de la UNIS del Sector Pluriprovincial, informándole sobre las incidencias y problemáticas relevantes dentro de su ámbito de actuación, asegurando la coherencia en las investigaciones.

1.1.2.19. Definirá, en coordinación con el Jefe del Sector/Subsector y la Jefatura de Operaciones, las actividades a incluir en el Plan Anual de Unidades de Investigación, garantizando su alineación con las estrategias preventivas y de investigación de siniestralidad vial.

1.1.2.20. Asumirá la dirección o ponencia de actividades formativas específicas para su unidad, según disponga el Jefe del Sector/Subsector, fortaleciendo la capacitación del personal en la investigación de siniestros viales.

1.1.2.21. Recibirá formación continua para desempeñar de manera óptima sus funciones, promoviendo la actualización de procedimientos y la incorporación de herramientas innovadoras en la investigación de siniestros viales.

1.1.2.22. Elaborará informes y expedientes según le sean requeridos por el Jefe del Sector/Subsector, en igualdad de condiciones con el resto de Oficiales de la Unidad, garantizando la calidad y precisión de los documentos elaborados.

1.1.2.23. Supervisará la planificación y el nombramiento del servicio de los EIS, EPRAT y GIAT bajo su mando, asegurando la correcta distribución y cumplimiento de sus funciones operativas.

1.1.2.24. Velará por el cumplimiento de las normas de disciplina, comportamiento y demás disposiciones reglamentarias establecidas en el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil, fomentando un ambiente de trabajo profesional y cohesionado en la unidad.

1.1.2.25. En aquellos destacamentos específicos donde la UNIS esté ubicada en una isla diferente a la del Subsector, coordinará su actuación con los Jefes de Destacamento correspondientes,

asegurando la correcta ejecución de sus cometidos.

1.1.2.26. Ejecutará cualquier otro cometido que expresamente le encomiende el Jefe del Sector/Subsector, con conocimiento de la Jefatura de Operaciones (Área de Operaciones), garantizando la correcta operatividad de la unidad.

## 1.2. FUNCIONES DE LOS SUBOFICIALES 2º JEFES DE LAS UNIS.

La misión principal de los Suboficiales 2º Jefes de las UNIS es el mantenimiento y la mejora del nivel de calidad de los atestados e informes técnicos elaborados por los EIS, así como el asesoramiento al Jefe de la UNIS en la toma de decisiones y auxilio en el impulso, inspección, control y mejora del servicio.

Para llevar a cabo lo reseñado, dentro de su labor de coordinación en la UNIS del Sector Uniprovincial/Subsector, se dicta la siguiente Instrucción en la que se enumeran sus cometidos:

### 1.2.1. SUBOFICIAL 2º JEFE DE LA UNIS.

1.2.1.1. Dependerá orgánica y funcionalmente del Jefe de la UNIS del Sector/Subsector, desempeñando funciones de supervisión técnica y operativa en los procedimientos de investigación y elaboración de informes.

1.2.1.2. Prestará servicio en el mismo lugar de residencia de la UNIS, principalmente en horario de labores burocráticas, y como norma general, con uniforme de servicio, adaptándose a las necesidades operativas en casos de especial relevancia o complejidad e impulsando del servicio en carretera de los EIS en puntos de verificación de fines de semana.

1.2.1.3. Auxiliará en el análisis de las necesidades operativas al Jefe de la UNIS, realizando las propuestas fundamentadas que considere necesarias sobre logística, material, operativas, formación y de personal de la unidad, basadas en datos y estadísticas operativas.

1.2.1.4. Planificará y nombrará el servicio de todos los integrantes de la UNIS garantizando la coordinación entre ellos, una distribución equitativa de los recursos humanos y la cobertura de las necesidades del servicio.

1.2.1.5. Colaborará con el Jefe de la UNIS en la selección y propuesta del personal que habrá de integrar las áreas funcionales GIAT y EPRAT. Evaluando sus competencias técnicas y proponiendo acciones formativas o reciclaje cuando sea necesario.

1.2.1.6. Auxiliar al Jefe de la UNIS en el seguimiento y detección de los supuestos de mayor relevancia penal y/o técnica que puedan precisar la intervención de un elemento con mayor capacidad de investigación, asegurando la correcta coordinación con otras unidades especializadas y garantizando un adecuado

seguimiento técnico.

1.2.1.7. Auxiliar al Jefe de la UNIS en el despacho y supervisión, de los siniestros viales asumidos por los EIS de su demarcación con mayor relevancia desde el punto de vista penal (homicidio y lesiones), dando conformidad a todos los informes técnicos realizados por los mismos, así como a los informes periciales confeccionados por los EPRAT, asegurando la calidad de las diligencias, informes, informaciones verbales y otras actividades realizadas, proporcionando retroalimentación al personal para mejorar la calidad técnica de los documentos.

1.2.1.8. . Encabezará la instrucción, auxiliado por el EIS designado, en aquellos casos en los que por su importancia y/o relevancia así lo estime oportuno el Jefe de la UNIS, asumiendo un papel proactivo en la resolución de casos de especial complejidad.

1.2.1.9. Controlará la calidad de la estadística, asegurando la correcta grabación en las bases de datos y la difusión de aquellos escritos de interés judicial.

1.2.1.10. Llevará a cabo el seguimiento de las comparecencias judiciales del personal perteneciente a las UNIS, así como del resultado de las sentencias de mayor relevancia, evaluando su impacto en la operativa diaria y proponiendo mejoras en los procedimientos, despachando las mismas con el Jefe de la Unidad.

1.2.1.11. Conocerá la casuística, y estudiará la estadística de siniestralidad de la demarcación, así como la problemática y actividad relacionada con el consumo de alcohol y drogas, elevando los informes oportunos al Jefe de la UNIS, proponiendo acciones preventivas y mejoras estratégicas en la planificación de servicios.

1.2.1.12. Acompañará al Jefe de la UNIS, cuando éste lo estime oportuno, en las visitas periódicas que realice a las bases de los EIS, EPRAT y GIAT, realizando observaciones técnicas y detectando oportunidades de mejora en la operativa de las unidades.

1.2.1.13. Participará activamente en las acciones formativas de unidad sobre materias relacionadas con la intervención de los EIS y auxiliará en las de los EPRAT, GIAT y motoristas, impartiendo formación relacionada con la siniestralidad vial, atestados y delitos contra la seguridad vial, manteniendo actualizada la legislación vigente.

1.2.1.14. Contará con el apoyo del personal que el Jefe de la UNIS estime oportuno para el desempeño de las funciones encomendadas, quedando reflejados sus cometidos en el Plan Anual de la Unidad de Investigación se Seguridad Vial.

1.2.1.15. Recibirá la formación que le permita desempeñar adecuadamente las funciones recogidas en la presente instrucción de servicio, manteniéndose

actualizado en procedimientos, normativas y herramientas innovadoras para la investigación de siniestros viales.

1.2.1.16. Realizará y auxiliará en los expedientes e informes que se le encomienden.

1.2.1.17. Los Suboficiales 2º Jefes de la UNIS del Sector/Subsector sucederán a los Oficiales de Investigación en sus ausencias, asumiendo las funciones y responsabilidades inherentes a los mismos.

1.2.1.18. Aquellos otros cometidos que expresamente le encomiende el Jefe de la UNIS.

1.2.1.19. Supervisar el correcto estado y uso de los medios, dependencias y demás elementos del servicio.

## 2. COMETIDOS DE LOS EQUIPOS DE ATESTADOS (INSTRUCCIÓN ISAT 6/2020)

### 1. .- ANTECEDENTES.

El personal perteneciente a los Equipos de Atestados (EA) tiene como misión principal la **investigación de siniestros viales**, en su faceta de policía judicial y, por ende, la confección **de atestados e informes técnicos, la instrucción de diligencias por delitos contra la seguridad vial**, u otros derivados de la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.

A los efectos del desarrollo de los cometidos indicados en la presente instrucción, los EA deberán actuar bajo la dirección técnica y funcional del Suboficial Encargado de los Equipos de Atestados del Subsector quien, a su vez, actúa como delegado del jefe del subsector en lo que respecta a los cometidos de atestados. No obstante, la dependencia orgánica será de sus respectivas unidades de destino[1].

En la práctica de sus cometidos, y con el fin de unificar criterios y procedimientos dentro del ámbito de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ajustarán su actuación a la legislación vigente, a los escritos e instrucciones de la Fiscalía de Seguridad Vial y de la Dirección General de Tráfico y a las instrucciones impartidas por la Jefatura de la Agrupación sobre los asuntos que les afecten.

[1] Jefes de destacamento para las bases periféricas u oficial adjunto al jefe de subsector, la Circular C-21/2019 de 4 de noviembre sobre cometidos y funciones del oficial adjunto al jefe de subsector.

Será responsabilidad del personal de los EA el mantenimiento y cuidado del material de dotación oficial, debiéndose comprobar al inicio de cada turno de servicio que el necesario para la intervención fuera de base se encuentra disponible y en condiciones de utilización.

## 2.- COMETIDOS DE LOS EQUIPOS DE ATESTADOS.

Los cometidos a desempeñar por los componentes de la modalidad de atestados se clasifican en específicos de la modalidad de atestados, genéricos de la modalidad de atestados y comunes de la especialidad.

### 2.1.- Específicos de la modalidad de atestados.

Se definen como cometidos específicos aquellos que por su especial complejidad técnica o procedimental, implican el desarrollo de una actuación para la que la formación recibida y las herramientas de trabajo con las que están dotados hacen de los componentes de los EA el personal idóneo para llevarlas a cabo.

#### 2.1.1.- Intervención en siniestros viales con relevancia penal o complejos.

Les corresponderá la instrucción de atestados, informes técnicos, e informes de reconstrucción en su caso, como consecuencia de hechos relacionados con los siniestros viales que sean especialmente complejos[2] y/o pudieran tener relevancia penal[3].

Cuando se produzca un siniestro vial de estas características, y con el fin de obtener una información inmediata y veraz que permita avanzar con éxito en la investigación de este, tanto el instructor como el secretario de las diligencias deberán priorizar sus actuaciones en llevar a cabo las indagaciones y gestiones necesarias para esclarecer el siniestro en cuestión. Para ello dispondrán de una dedicación exclusiva durante los cinco

servicios posteriores al siniestro, siendo las únicas actuaciones previsibles que justificarán la interrupción de esta dedicación las siguientes:

[2] Siniestros que, aun no teniendo relevancia penal, por sus especiales circunstancias así pudieran considerarse por el jefe del subsector (elevado número de vehículos implicados, personal relevante o sensible involucrado, etc.).

[3] Conforme a la ISAT sobre intervención en accidentes próxima a publicarse.

-La asistencia a otro siniestro complejo o de posible relevancia penal.
-La participación en dispositivos operativos de control de alcohol y drogas en horario nocturno previo a sábado, domingo o festivo u otros dispositivos similares que no pudieran desarrollarse sin la participación expresa del EA.

De darse las circunstancias indicadas en los puntos anteriores, esos servicios de dedicación exclusiva deberán ser recuperados inmediatamente en los servicios posteriores, de tal forma que cada equipo instructor siempre disponga de los cinco servicios necesarios de dedicación exclusiva mencionados.

Esta dedicación deberá repercutir directamente en la pronta finalización y la calidad de las diligencias instruidas, evitándose dilaciones inasumibles.

La elaboración de informes periciales de reconstrucción por parte de los componentes de los EA solo se llevará a cabo con autorización o por designación expresa del Área de Operaciones de la ATGC y, preferentemente, por personal que posea la aptitud en el Curso de Experto Universitario en Reconstrucción de Siniestros Viales. A estos efectos, los estudios de cálculo de velocidad que se incluyan en los informes técnicos, no se considerarán informes periciales, y estarán sujetos a su regulación específica[4].

2.1.2.- Otros siniestros viales.

Para el supuesto de siniestros viales competencia de la modalidad de motoristas[5], y en aras a preservar la actividad fundamental de estos más allá de la atención “in situ” e inmediata del siniestro, el personal de la modalidad de atestados desarrollará las gestiones posteriores que sean necesarias para complementar las mismas, tales como la identificación de heridos, las tomas de declaraciones posteriores, pruebas de alcohol y/o drogas en centros sanitarios, etc.

2.1.3.- Instrucción de delitos contra la seguridad vial complejos.

Les corresponderá la instrucción diligencias por la comisión aquellos supuestos delitos contra la seguridad vial en los que, debido a la especial complejidad de la actuación o por las circunstancias concretas del hecho, el jefe del subsector, valoradas estas circunstancias concretas, lo considere necesario.

[4] Conforme a la ISAT 2/2019 sobre Cálculos de Velocidad.

[5] Conforme a la ISAT sobre intervención en accidentes próxima a publicarse.

2.1.4.- Elaboración de Informes de Carreteras.

Conforme a lo establecido en las instrucciones de esta Área de Operaciones[6], serán los encargados de la elaboración de los correspondientes informes de incidencias viarias y cuantas gestiones correspondan al caso en cuestión.

2.1.5.- Apoyo a otras a otras unidades de la Guardia Civil o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En base a los conocimientos que poseen, previa solicitud de colaboración y autorización del jefe del subsector, los componentes de los EA apoyarán en todo lo relacionado con aspectos técnicos en las actuaciones que se estén llevando a cabo por parte de equipos de investigación ajenos a la ATGC. Dicha colaboración se efectuará cuando en el hecho investigado, aun sin tratarse de un siniestro vial[7], se encuentre implicado cualquier tipo de vehículo, como pudieran ser casos de homicidio o lesiones dolosas, accidentes en pruebas deportivas, sucesos en vías o terrenos no sujetos al ámbito de la seguridad vial, etc.

2.1.6.- Informaciones verbales por determinados siniestros viales[8].

Respecto de los accidentes de circulación en los que se hallen implicados vehículos y/o personal de la propia ATGC, así como en los que se encuentren implicados vehículos y/o personal de otras unidades del Cuerpo, con víctimas, darán apoyo al oficial de la ATGC responsable de instruir la correspondiente información verbal.

Igualmente, prestarán apoyo al oficial de la unidad territorial que deba instruir información verbal por accidentes de tráfico sin víctimas, cuando sea requerida tal colaboración, aportando los medios y conocimientos en materia de investigación de siniestros viales.

## 2.2.- Genéricos de la modalidad de atestados.

Se definen como cometidos genéricos de atestados aquellos que, aun no encontrándose dentro de los específicos, los componentes de la modalidad de

[6] ISAT 4/2020 sobre Procedimiento de elaboración de informes por incidencias viales.

[7] Según los criterios establecidos en la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

[8] [8] Conforme a las definiciones establecidas en el Manual de Usuarios GAVO (GESTIÓN DE ACCIDENTES CON VEHÍCULOS OFICIALES", donde a los efectos de grabación de siniestros viales en tal aplicativo en los que resulten solo daños materiales, se consideran incidentes,

atestados llevarán a cabo cuando no tengan cometidos específicos que deban desarrollar de un modo preferente.

2.2.1.- Intervención en siniestros viales distintos de los específicos.

Intervención en otros siniestros viales que, aun no entrando dentro de la catalogación de específicos del punto 2.1.1, resulte oportuna su asignación a los componentes de la modalidad de atestados por parte del jefe del subsector, en base a criterios de eficiencia global en la asignación de tareas a los componentes de las modalidades de motoristas y atestados[9].

2.2.2.- Instrucción de delitos contra la seguridad vial sencillos.

Les corresponderá la instrucción diligencias por la comisión aquellos supuestos delitos contra la seguridad vial en los que, aun no siendo compleja su investigación, se considere necesario por parte del jefe del subsector en base a los mismos criterios expresados en el punto anterior.

Con carácter general, se entenderán como delitos contra la seguridad sencillos aquellos de los artículos 379, 383 y 384 en los que no concurran circunstancias extraordinarias que aconsejen la intervención de los equipos de atestados tales como requisitoriados, menores, extranjeros, concurso de delitos, etc.

2.2.3.- Análisis de la Accidentalidad.

Con el fin de reducir la siniestralidad, cobra especial importancia el empleo de los componentes de la modalidad de atestados en el análisis de los factores que se encuentran en el origen de los siniestros y de los agravantes de las consecuencias una vez que estos se han producido. Por lo tanto, participarán en los análisis de accidentalidad que sean requeridos por el jefe del subsector tanto a nivel global/estadístico como a nivel específico/técnico.

**2.3.- Comunes de la especialidad.**

Se definen como cometidos comunes de la especialidad aquellos otros que, no estando encuadrados en los dos apartados anteriores, y como actividad subsidiaria a aquella, hacen precisa la participación de los equipos de atestados como refuerzo de la labor común de la especialidad desarrollada por las patrullas de motoristas que se estime necesario potenciar.

9 [9]La referencia a la participación en estos cometidos tendrá que tener reflejo en el correspondiente Plan Anual de Atestados del Subsector, próximo a publicarse.

El sobredimensionamiento en la utilización de los equipos de atestados en cometidos comunes de la especialidad servirá como criterio orientador a la hora de

regular los catálogos de puesto de trabajo de los componentes de la modalidad de atestados y motoristas en los subsectores.

2.3.1.- Puntos de verificación de consumo de alcohol y/o drogas.

Los equipos de atestados que tengan finalizada la actividad en relación con sus cometidos específicos y genéricos podrán ser empleados para participar en PVA/D al objeto de aumentar el potencial de servicio de la unidad y así incrementar la labor preventiva de control del tráfico y la seguridad vial que realizan las fuerzas de esta Agrupación.

Todo ello, sin perjuicio de su participación en los PVA/D de los supuestos referidos en el segundo guión del punto 2.1.1.

2.3.2.- Vigilancia de carreteras.

Con los mismos fines que los expuestos en el párrafo anterior, y siempre que no interfiera en el desarrollo de la actividad en relación con sus cometidos específicos y/o genéricos, podrán ser empleados para prestar servicio de vigilancia de carreteras o como reserva del mando.

2.3.3.- Intervención como unidades de seguridad ciudadana.

En las actuaciones que se lleven a cabo en colaboración con los componentes del Cuerpo pertenecientes a la especialidad de Seguridad Ciudadana, se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden de Servicio 17/2014 de 21 de marzo de 2014 sobre el “Plan de Actuaciones de Vigilancia de las Vías de Comunicación”.

# 3. . EQUIPOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES (INSTRUCCIÓN ISAT 4/2019).

## 1.- ESTRUCTURA.

Las Unidades de la Agrupación de Tráfico encargadas de la Reconstrucción de Accidentes se estructuran de la siguiente forma:

Equipo de Reconstrucción de Accidentes (ERAT). Con sede en Madrid, depende orgánica y funcionalmente del Área de Operaciones de la Agrupación de Tráfico.

Departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (DIRAT). Con sede en la Escuela de Tráfico de Mérida (Badajoz), depende orgánicamente de dicha Escuela y funcionalmente, en sus tareas específicas no docentes de Reconstrucción de Accidentes, del Área de Operaciones de la Agrupación de Tráfico.

## 2.- COMETIDOS.

Los especialistas integrantes del ERAT y del DIRAT, sin perjuicio de otros cometidos que puedan corresponderles, en razón de su encuadramiento orgánico o instrucciones complementarias, desempeñarán los siguientes cometidos:

a) Investigar y reconstruir los siniestros viales que se les ordene o las pericias que interesen las Autoridades Judiciales.
b) Auxiliar y apoyar a los Equipos de Atestados en los requerimientos que precisen y autorice el Mando del que dependan funcionalmente, en relación con la investigación de siniestros viales.
c) Estudiar la tipología y las causas de siniestros viales que puedan ser tenidas en cuenta al elaborar o modificar procedimientos de actuación del personal de la Agrupación de Tráfico, principalmente en el marco de la prevención de siniestros propios, cuando así lo decida el Mando.
d) Estudiar la tipología y causas de siniestros viales en el marco de su prevención.
e) Asesorar al Mando en aspectos relacionados con la investigación y reconstrucción de siniestros viales.

## 3.- FUNCIONAMIENTO.

### 3.1. Orientaciones de empleo

El empleo de los Equipos de Reconstrucción de Accidentes, teniendo en cuenta la laboriosidad de las tareas a realizar y el tiempo de dedicación a las

mismas, y valorando el reducido número de especialistas disponibles, se ajustará a las siguientes orientaciones:

a) Reconstrucciones o peritajes sobre siniestros viales que interesen las Autoridades Judiciales, independientemente del lugar de los hechos.

b) Siniestros viales en los que los Equipos de Atestados no tuvieran totalmente objetivada la velocidad en investigaciones a conductores por la posible comisión de delitos en los que la velocidad sea un factor relevante por excesiva o inadecuada, en la confección del Informe Técnico o Diligencias.

c) A requerimiento de los distintos Equipos de Atestados, en la investigación o reconstrucción de siniestros viales, que por su complejidad carezcan de la especialización o medios técnicos necesarios para llevarla a cabo o cuyas causas estén poco claras.

d) Cualquier otro siniestro vial en el que concurran especiales circunstancias o tenga notable repercusión social y así se determine específicamente por el Mando del que dependan funcionalmente.

e) Hechos relacionados con el tráfico, que no necesariamente sean siniestros viales y para los que sea solicitada su intervención por Unidades ajenas a la Agrupación de Tráfico, valorando siempre las posibilidades y aportaciones que se puedan realizar.

f) Investigaciones en profundidad que sirvan de fundamento preciso para adoptar las medidas necesarias que eviten la repetición de ciertas tipologías de siniestros viales.

g)

### 3.2. Solicitud de los Equipos de Reconstrucción por parte de otras Unidades

Cuando la actuación de los Equipos de Reconstrucción venga determinada por la solicitud de apoyo de las distintas Unidades de la Agrupación, en función de su urgencia, esta solicitud se tramitará de la siguiente forma:

- **Solicitudes urgentes:** El Jefe de la Unidad que considere conveniente la intervención de alguno de los Equipos de Reconstrucción de Accidentes, elevará su solicitud a través de su cadena de mando, siendo el Jefe del Sector el que se pondrá en comunicación con el Jefe del Área de Operaciones de la Agrupación de Tráfico, quien a la vista de la solicitud realizada decidirá la intervención o no de alguno de los Equipos de Reconstrucción.

- **Solicitudes no urgentes**: Al igual que en el caso anterior, el Jefe de la Unidad que considere conveniente la intervención de alguno de los Equipos de Reconstrucción de Accidentes, elevará su solicitud a través de su cadena de mando, tramitándose a través de los Sectores al Negociado de Atestados del Área de Operaciones (DG.AGTRAFICO-OPERACIONES.ATESTADOS).

No obstante, no se restringe el contacto directo entre el personal especialista de Atestados y los Equipos de Reconstrucción, para cuestiones o consultas puntuales que puedan surgir.

### 3.3. Actuación con la Autoridad Judicial

Cualquier Mando o Unidad de la Agrupación de Tráfico al que la Autoridad Judicial interese por escrito un peritaje o reconstrucción de un siniestro vial, acusará recibo del mismo a la Autoridad solicitante y tramitará dicha solicitud por conducto del Sector al que pertenezca, a la mayor brevedad posible, al Negociado de Accidentes del Área de Operaciones (DG.AGTRAFICO-OPERACIONES.ATESTADOS), para que éste resuelva si la cumplimentación de dicho requerimiento debe realizarlo una de las Unidades centrales o algunas de las unidades periféricas.

El responsable del Equipo de Reconstrucción asignado para cumplimentar el requerimiento comunicará al Juzgado o Tribunal la recepción del mismo y, si fuera posible, una estimación del tiempo que tardará en confeccionarse.

Las actuaciones de los Equipos de Reconstrucción de Accidentes no requeridas expresamente por la Autoridad Judicial competente, se le comunicarán a ésta como miembros de la policía judicial de tráfico con competencias en la materia y en colaboración con las investigaciones que llevan a cabo los Equipos de Atestados, siguiéndose desde entonces, en su caso, sus directrices, al formar parte sus actuaciones del procedimiento penal correspondiente.

### 3.4. Actuación de los Equipos de Atestados en intervenciones de los Equipos de Reconstrucción

En las intervenciones urgentes o de carácter más o menos inmediato de los Equipos de Reconstrucción de Accidentes por siniestros graves en los que deben realizar su reconstrucción, la dirección técnica y responsabilidad de la investigación recaerá en dichas Unidades dado su alto nivel de especialización, correspondiendo al Mando del ERAT o DIRAT que se haga cargo de la misma, la dirección, control, coordinación y la adopción de decisiones de cualquier aspecto relacionado con la investigación, proponiendo líneas de actuación, prioridades y ejecución de tareas concretas que podrán ser encomendadas a

las Unidades afectadas con el fin de integrar y optimizar todos los recursos disponibles.

En este tipo de intervenciones (urgentes o inmediatas), los cometidos que realicen los Equipos de Reconstrucción son independientes de las que deben realizar los Equipos de Atestados, debiendo éstos llevar a cabo los cometidos asignados en cuanto a Diligencias iniciales, Diligencias complementarias e Informe Técnico (salvo los puntos 6 y 7), con especial énfasis en la calidad y cantidad de los datos a recabar durante la realización de la Inspección Técnico-Ocular. Los documentos confeccionados, así como la información recogida, será trasladada a los componentes del Equipo de Reconstrucción interviniente.

Durante la actuación se mantendrá el contacto y coordinación entre los responsables de la reconstrucción y el Jefe de Unidad afectada, el Suboficial encargado de los Equipos de Atestados, así como el Equipo de Atestados que actúe en el siniestro vial, debiéndose facilitar por los mismos todo el apoyo en cuanto a medios y personal que puedan necesitar en los desplazamientos de los Equipos de Reconstrucción.

En el caso en que el responsable del Equipo de Reconstrucción interviniente considere que no es conveniente que el Equipo de Atestados que ha intervenido en el accidente realice el preceptivo Informe Técnico por asumirlo dicho Equipo de Reconstrucción, lo pondrá en conocimiento de la Autoridad Judicial motivadamente, dando cuenta de ello, a su vez, al Jefe de la Unidad afectada.

Cuando el Informe Técnico a elaborar por los Equipos de Atestados no haya sido finalizado en las fechas de intervención de los Equipos de Reconstrucción, antes de su remisión a la Autoridad Judicial competente, el Suboficial encargado de los Equipos de Atestados de la Unidad afectada, una vez realizada su revisión, enviará copia del mismo al Equipo de Reconstrucción que intervenga, para su supervisión. Dicho Equipo de Reconstrucción, en caso de observar la necesidad de ampliación o modificación de aspectos relevantes en los Informes remitidos, se pondrá en contacto directo, tanto con el Suboficial reseñado como con los Instructores del mismo, hallándose éstos supeditados a las consideraciones que se les puedan realizar desde la Unidad técnica con mayor nivel de especialización.

Una vez realizada la supervisión del Informe Técnico, el Equipo de Reconstrucción autorizará la remisión del mismo a la Autoridad Judicial competente, siéndole enviada una copia para constancia y utilización posterior en la investigación.

En caso que la intervención de los Equipos de Reconstrucción sea de apoyo a los Equipos de Atestados para aspectos concretos de la investigación del siniestro (cálculos de velocidad, análisis de elementos del vehículo,

evitabilidad, etc.), el Informe Técnico confeccionado seguirá la misma tramitación que en los párrafos precedentes, confeccionándose en este caso en toda su amplitud y siendo el Informe Pericial confeccionado por los Equipos de Reconstrucción un complemento del mismo.

Finalizado el Informe Pericial y remitido a la Autoridad Judicial, los Equipos de Reconstrucción enviarán a la Unidad afectada un extracto de las conclusiones emitidas para constancia de la Fuerza Instructora. Además, realizarán un seguimiento periódico con el fin de solicitar copia de la sentencia recaída y observar el grado de fiabilidad que merecen a las autoridades judiciales los informes emitidos

## 4..- INTERVENCIÓN EN SINIESTROS VIALES Y DILIGENCIAS A CONFECCIONAR (292675)

### 1.- SITUACIÓN

La intervención de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en los siniestros viales, más allá de la protección de las personas, los bienes y de la correspondiente gestión de la propia incidencia, debe perseguir una doble finalidad que permita por una parte determinar con claridad cómo se ha producido el siniestro para que los órganos correspondientes puedan dilucidar las responsabilidades oportunas y, por otra, la obtención de datos de calidad que permitan planificar de manera eficaz las correspondientes acciones preventivas y de vigilancia.
Dentro de las acciones del Plan Estratégico 2030 de la Dirección General de Tráfico, la actividad permanente de investigación de siniestros y delitos penales, establece que la unidad responsable para el desarrollo de las investigaciones encaminadas a dirimir las responsabilidades penales de los siniestros y la prevención de delitos contra la seguridad vial, es la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
La doctrina de empleo de la Agrupación de Tráfico (Libro I del Manual de la especialidad), desglosa en su apartado 2.2.2. una multiplicidad de cometidos a realizar en el ámbito de la investigación de los siniestros viales y, entre otros, cita el de “llevar a cabo la averiguación de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y siniestros viales penalmente relevantes que conozcan ligados a la seguridad vial y al transporte e instruir diligencias, informes técnicos y periciales en auxilio de jueces y tribunales y del ministerio fiscal y siguiendo las instrucciones del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial”.
Sin duda, el empleo del potencial de servicio por parte de la ATGC en la intervención y posterior gestión de un siniestro vial debe obedecer a una cierta progresividad en la utilización de los recursos disponibles en las unidades, tanto en la propia fase operativa de la intervención inicial como en la fase documental de investigación.
Por último, el Procedimiento AGT01, “Instrucción de diligencias por homicidio/lesiones cometidas con un vehículo a motor por imprudencia en un siniestro vial”, que constituye el adjunto I de este procedimiento y fue actualizado en fecha 1 de septiembre de 2023, para adecuarse a la reforma introducida por la Ley Orgánica 11/2022 de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o

ciclomotor, así como a los criterios de la Fiscalía de Seguridad Vial[10], aborda los casos en que se aprecia inicialmente la comisión de delitos de lesiones u homicidio por imprudencia y su conocimiento resulta básico para la aplicación de este procedimiento.

## 2. OBJETO

Establecer los criterios para determinar la modalidad a intervenir ante la noticia de un siniestro vial y definir los diferentes tipos de documentación y diligencias que los agentes de la ATGC deben cumplimentar en sus intervenciones por siniestros viales.

## 3. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN EN SINIESTROS VIALES

Los siniestros viales que ocurran en las vías públicas cuya vigilancia corresponde a la ATGC[11], serán atendidos por sus componentes de acuerdo con los criterios que se establecen en este apartado.
Dada la necesidad operativa de poder determinar la intervención o no de la modalidad de atestados en un momento inicial, se hace ineludible la búsqueda de una referencia básica inicial, aunque esta deba ser ajustada necesariamente en momentos posteriores.
Tradicionalmente, y con el fin de poder facilitar información a la superioridad que permitiera valorar la gravedad del siniestro y adoptar acciones inmediatas necesarias, las patrullas de la ATGC han debido llevar a cabo una primera definición de las lesiones de los implicados, dividiendo las mismas entre ilesos, leves, graves y/o fallecidos. Los criterios utilizados para esta primera valoración, basada en la propia apreciación facultativa del personal médico interviniente en el siniestro, aun estando lejos de ajustarse a las necesidades estadísticas y mucho menos penales, son los únicos existentes y de uso común que nos permitirán valorar la gravedad del mismo, su posible relevancia penal y, por tanto, la correspondiente modalidad que deba hacerse cargo de la actuación.

### 3.1. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

Bajo estas premisas, y sin perjuicio de los necesarios reajustes de asignación que deban hacerse con posterioridad conforme la información en poder de la unidad vaya siendo mayor y más consolidada, la actuación primera en los siniestros viales seguirá los siguientes criterios para determinar la modalidad a actuar:

- **Siniestros con fallecidos:** equipo de investigación de siniestros.
- **Siniestros con una calificación inicial de, al menos, un herido grave:** equipo de investigación de siniestros.

[10] Dictamen 1/2023, del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, sobre la reforma operada por la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, con relación a la imprudencia menos grave.

[11] Las mismas premisas serán tenidas en cuenta cuando por orden de la autoridad judicial se deban investigar siniestros viales ocurridos en demarcación territorial de otro cuerpo policial.

• **Siniestros con, al menos, un herido leve y sin heridos graves ni fallecidos:** A determinar por el mando conforme al plan anual de los equipos de investigación de siniestros.
• **Siniestros con solo daños materiales:**
  - Con posible relevancia penal por el valor de los daños: equipo de investigación de siniestros.
  - Sin relevancia penal: patrulla de motoristas, salvo definición en otro sentido en el plan anual o por indicación de COTA por circunstancias operativas concretas.
• **Siniestros de mercancías peligrosas, transporte escolar, autoridades, pruebas deportivas o similares:** A determinar por el mando conforme al plan anual de los equipos de atestados[12].
• **Siniestros en vías férreas:** equipo de investigación de siniestros.
• **Siniestros de componentes de la ATGC[13] de servicio o fuera de servicio con vehículos oficiales:** equipo de investigación de siniestros.
• **Apoyo a otras unidades (homicidios, asesinatos, suicidios, etc.):** equipo de investigación de siniestros.
• **Siniestro Vial acompañado de algún delito contra la seguridad vial (carnet, alcoholemia, etc.):**
  - Para los supuestos de siniestros en los que ya corresponda a la patrulla de motoristas y el delito contra la seguridad vial sea de instrucción simple[14], seguirá siendo la patrulla de motoristas.
  - Resto de supuestos: equipo de investigación de siniestros.

### 3.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS

En el plan anual de los equipos de atestados, por cada jefe de subsector se deberá definir para su unidad, y en función de la carga de trabajo y de las circunstancias particulares, la modalidad a intervenir en los siniestros en los que esta instrucción permite la asignación a una u otra modalidad.
Para los casos en los que sea necesaria la presencia del equipo de investigación de siniestros, y mientras éstos se personen en el lugar del siniestro, por parte del personal interviniente de la modalidad motoristas se desarrollarán acciones encaminadas a la obtención de cuanta información pueda ser preciso para la investigación del caso llegando incluso, si así fuera determinado por el mando responsable, y valoradas las circunstancias concretas, a despejar la zona del siniestro para restablecer la fluidez circulatoria una vez obtenida la mencionada información mediante la adopción de medidas que aseguren una correcta investigación posterior (toma de fotografías, situación de vehículos y personas, etc.).

[12] La ISAT 10-2020 Plan Anual de los Equipos de Atestados, se está actualizando por el Área de Operaciones para adecuarse a las modificaciones llevadas a cabo en la estructura operativa de la ATGC. Una vez modificada se publicará como PTA Plan Anual de La Unidad de Investigación de Seguridad Vial.

[13] Para los casos del Cuerpo distintos de la ATGC, se prestará apoyo por los equipos de investigación de siniestros conforme a lo recogido en las instrucciones GAVO

[14] Alcoholemia objetivada, carecer de permiso de conducir o negativa a someterse a la prueba, excepto para supuestos con solicitud de asistencia letrada, solicitud de prueba de contraste o intérprete, menores, etc.

En casos de siniestros de solo daños materiales o heridos leves en los que la relevancia y complejidad del mismo o el elevado número de vehículos implicados impida al personal de la modalidad de motoristas determinar la dinámica de ocurrencia del mismo, tras la oportuna valoración por parte del Mando, se podrá contar con la participación inmediata o posterior del equipo de investigación de siniestros.
Previa valoración de las circunstancias concurrentes, se podrá solicitar a la cadena de mando, los apoyos necesarios del GIAT para investigar y localizar a los conductores responsables y vehículos implicados en siniestros viales dados a la fuga.

## 4. INFORMACIÓN A LAS VÍCTIMAS/PERJUDICADOS Y OFENDIDOS POR DELITO

En todos los casos en que se intervenga en un siniestro vial, independientemente del resultado, se informará a las víctimas o perjudicados sobre los derechos que les asisten como tales. En caso de confección de FODA, la información se halla en el formulario; y cuando se instruyan atestados ya sea por supuesto delito de homicidio y/o lesiones por imprudencia, o cuando no se aprecien indicios de delito público y se archiven a disposición judicial (apartado 6.2.1), cumplimentará el ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS A LA VÍCTIMA DE SINIESTRO VIAL/PERJUDICADO U OFENDIDO POR DELITO A CONSECUENCIA DEL MISMO (DCV01) de todas las personas implicadas o sus representantes legales[15], a quienes se les entregará copia del documento.

## 5. DOCUMENTO DE REVISIÓN DE PARÁMETROS BÁSICOS EN LA ELABORACIÓN DE UN ATESTADO INSTRUIDO POR SINIESTRO VIAL

En el marco de la supervisión técnica que debe ser llevada a cabo por los oficiales jefes de las UNIS, y a los efectos de control interno de los EIS, a la finalización de todos los atestados instruidos por siniestros viales se cumplimentará el DOCUMENTO DE REVISIÓN DE PARÁMETROS BÁSICOS EN LA ELABORACIÓN DE ATESTADOS INSTRUIDOS POR SINIESTRO VIAL[16]; este documento quedará archivado junto a la copia del atestado.
Los formatos de las distintas diligencias que se instruyan o informes que se elaboren, deben ser los que están autorizados oficialmente[17].

[15] De acuerdo con el art. 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, extracto: "En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la Policía Judicial practicará las siguientes diligencias: Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente. En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110".

[16] Remitido mediante GroupWise nº T00001133s25N0000789 de fecha 21/08/2025 del Área de Operaciones.

[17] Ordenado en escrito nº 186.215 de 20/11/2017 del Área de Operaciones sobre "OBLIGATORIEDAD APLICACIÓN PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DILIGENCIAS DE LA ESCUELA DE TRAFICO DE MÉRIDA".

## 6. DOCUMENTACIÓN A CONFECCIONAR SEGÚN EL CASO

### 6.1. SINIESTROS VIALES CON RESULTADO DE SOLO DAÑOS MATERIALES O LESIONES LEVES SIN INDICIOS DE DELITO

Se elaborará el Formulario de Obtención de Datos en Accidente (FODA), en formato papel, o mediante el aplicativo TRAMO.

### 6.2. SINIESTROS VIALES CON RESULTADO DE LESIONES DE GRAVEDAD

- **Casos de lesiones graves por imprudencia menos grave**

Entre estos supuestos se incluyen los siniestros viales en que al menos una persona resulta herida con lesiones de gravedad[18], por imprudencia menos grave[19]. Teniendo en cuenta que este tipo delito será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, en estos casos se practicarán las diligencias a prevención previstas en los artículos 105.2 y 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en el ámbito de la ATGC consistirán en:

-FODA para la elaboración de Informe CASUS (JUZ).
-INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICO-OCULAR DE LA VÍA (ASV03) que debe incluir su Anexo 1: Croquis de la escena del siniestro vial.
-DILIGENCIA INFORME SOBRE LAS LESIONES DE LAS PERSONAS IMPLICADAS (ASV05).
-INFORME FOTOGRÁFICO de los vehículos implicados.

En el supuesto caso de que alguna de las personas implicadas, en uso de los derechos que le asisten como víctima o perjudicada en siniestro vial presente denuncia, o cuando así lo ordene la autoridad judicial o ministerio fiscal, el EIS de la unidad instructora, elaborará el Formato de Atestado a confeccionar por el personal de Atestados en base a los datos archivados en el FODA[20], adaptándolo a las circunstancias concretas, en unión de los documentos arriba reseñados, para remisión a la autoridad competente.
Por parte del EIS que lleva a cabo la investigación del siniestro vial, realizará el seguimiento de las víctimas lesionadas de gravedad[21]. Cuando alguna de las

[18] Como mínimo, lesiones del artículo 147.1 CP, que menoscaben la integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.

[19] Art.152.2 CP, se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.

[20] Anexo II del Título 9. Normas para el funcionamiento de los Equipos de Atestados y de Reconstrucción de Accidentes.

[21] Según lo indicado en la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la

personas implicadas fallezca a consecuencia de las lesiones producidas en el mismo, dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, se seguirá el procedimiento descrito en el apartado 6.3., actuando de la misma forma en los casos que se reciba información veraz sobre el fallecimiento de cualquier persona implicada en los siniestros viales que se investiguen, una vez confirmada.
El procedimiento descrito en el presente apartado se llevará a cabo siempre que no se aprecien indicios de delitos contra la seguridad vial, en cuyo caso, se instruirá el atestado correspondiente con detención/investigación del conductor responsable.
Todos los casos indicados en el presente apartado, serán supervisados por el oficial jefe de la UNIS o suboficial segundo jefe de la UNIS.

- **Casos de lesiones graves por imprudencia grave**

En los siniestros viales con el resultado de personas con lesiones de gravedad, por imprudencia grave[22], se actuará de acuerdo con lo indicado en el punto 2 DILIGENCIAS E INFORMES QUE COMPONEN EL ATESTADO A INSTRUIR del Procedimiento AGT01 “Instrucción de diligencias por homicidio/lesiones cometidas con un vehículo a motor por imprudencia en un siniestro vial”, investigando o deteniendo al presunto autor del delito, según la gravedad del caso, e instruyendo las diligencias que componen el atestado por los supuestos delitos de lesiones graves por imprudencia grave (art. 151.1 CP).

### 6.3. SINIESTROS VIALES CON RESULTADO DE PERSONAS FALLECIDAS

- **Casos de fallecidos por imprudencia grave o menos grave**

En los supuestos de siniestros viales con el resultado de al menos una persona fallecida distinta del conductor responsable del hecho, cuando se den las circunstancias recogidas en los artículos 142.1 o 142.2 del Código Penal, se actuará de oficio de acuerdo con lo indicado en el punto 2 DILIGENCIAS E INFORMES QUE COMPONEN EL ATESTADO A INSTRUIR del Procedimiento AGT01 “Instrucción de diligencias por homicidio/lesiones cometidas con un vehículo a motor por imprudencia en un siniestro vial”, investigando o deteniendo al presunto autor del delito, según la gravedad del caso.

- **Casos de fallecidos sin posibilidad de delito de lesiones/fallecimiento por imprudencia**

En los casos en que resulte fallecido el conductor responsable del siniestro vial,

información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

[22] Atendiendo a los criterios del Dictamen 1/2021 de fecha 17/03/2021 de la Fiscalía de Seguridad Vial. Se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinará la producción del hecho.

en los que se extingue la responsabilidad criminal[23], se instruirá atestado por siniestro vial, utilizando los modelos que para estos casos se encuentran disponibles en la página web de la Escuela de Tráfico.

- **Consideraciones comunes a los siniestros con el resultado de personas fallecidas**

En todos los siniestros viales que resulte al menos una persona fallecida dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia de los mismos, además de las diligencias correspondientes, se confeccionará Informe Técnico (ITI02), para poner en conocimiento de la autoridad judicial y fiscalía, las conclusiones alcanzadas en la investigación de una forma argumentada, basada en fuentes de prueba documentadas a lo largo del proceso de investigación de los hechos. Previamente a su remisión a las autoridades antes indicadas, los informes técnicos deben contar con la conformidad del suboficial 2º jefe de las UNIS[24], y el visto bueno del oficial jefe de la UNIS del subsector/sector uniprovincial[25].
En un plazo no superior a un mes desde la fecha de ocurrencia del siniestro, se remitirá a la autoridad judicial y ministerio fiscal el Informe Técnico.

## 6.4. PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS

A la hora de intervenir en siniestros viales, sobre todo cuando resulten personas lesionadas de gravedad o fallecidas, se tendrá especial precaución en realizar las pruebas de alcoholemia y drogas a las personas obligadas, según la Ley de Seguridad Vial, documentando debidamente dichas pruebas. Para ello, se seguirá el protocolo establecido en la Circular C-18 sobre el "PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA ALCOHOLEMIA Y EL CONSUMO DE OTRAS DROGAS EN LA SEGURIDAD VIAL" reflejado en el Título 11 de las Normas de la Agrupación de Tráfico.

## 7. ASUNCIÓN DE INSTRUCCIÓN DE DILIGENCIAS POR PARTE DE LOS MANDOS EN DETERMINADOS CASOS[26]

En la investigación de siniestros de especial relevancia, cuando lo determine el superior jerárquico en cada caso, el oficial jefe de la UNIS o el suboficial segundo jefe de la UNIS, desde el inicio de las actuaciones asumirán la instrucción de las diligencias. Igualmente, en las investigaciones en curso que los mandos estimen oportuno por determinadas circunstancias, o por necesidades del servicio, se deberá proceder al correspondiente traspaso de diligencias y cambio de instructor, asumiendo dicha función quien se determine

[23] Artículo 30.1 del Código Penal.

[24] Escrito nº T00001133s25N0000493 de fecha 14/04/2025”FUNCIONES DE LOS SUBOFICIALES 2º JEFES DE LAS UNIS.

[25] Escrito nº T00001133s25N0000492 de fecha 14/04/2025 “FUNCIONES DE LOS OFICIALES JEFES DE LAS UNIS”.

[26] De acuerdo con lo que determina el art. 285 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

en cada caso.
Cuando se lleve a cabo lo indicado el presente apartado, quedará reseñado en los atestados mediante diligencia expresa.

## 8. IMPLICACIONES SIGO

### 8.1. GEORREFERENCIACIÓN

El Procedimiento SIGO número 180948 da a conocer a los usuarios el proceso para realizar cualquier georreferenciación de los lugares en SIGO. Este proceso debe llevarse a cabo obligatoriamente para todos los lugares grabados en el sistema, y que en el caso de existir alguna incidencia técnica que impida su realización habrá que comunicarlo al CAU SIGO, y proceder a realizar la georreferenciación tan pronto como sea posible.

### 8.2. MODALIDAD DE TRABAJO SEGÚN LA CONEXIÓN DISPONIBLE

El procedimiento varía según se tenga acceso a la intranet corporativa y a la aplicación SIGO en el lugar de realización de las Diligencias correspondientes. Es evidente que las Diligencias Iniciales presentarán más dificultades para realizarlas directamente en SIGO por la posible falta de conexión a intranet, pero tanto las Diligencias complementarias como el Informe Técnico pueden realizarse, salvo excepciones motivadas, en SIGO de acuerdo con el procedimiento aquí establecido.

- **Con conexión a intranet y acceso a SIGO**

La entrada en el sistema se realizará a través del módulo de hechos para dar de alta como hecho delictivo un presunto delito de homicidio por imprudencia (código H010103) o un presunto delito de lesiones graves por imprudencia (código H010301). Posteriormente se entrará en el módulo de Expedientes y se dará de alta la correspondiente Carpeta (Actuación penal-Denuncia delito-Delitos contra las personas) y el Expediente (Actuación Penal Denuncia Delito Penal-Esclarecido). Se vinculará el hecho a la carpeta creada.
Se realizarán las diligencias de acuerdo con el presente procedimiento y toda aquellas que sean de uso general en el sistema y sea necesario utilizar de acuerdo con las circunstancias. Vincular las personas y vehículos, al menos uno en este caso, con los hechos y vincular los hechos con los servicios de las patrullas o equipos que hayan intervenido.
Se guardará una copia en papel del Expediente en el archivo de la Unidad con su carátula y se conservarán tanto las copias compulsadas de la documentación como por ejemplo la de realización de las pruebas de alcoholemia y drogas, como los tiques y las diligencias firmadas, no digitalmente, por la persona investigada, detenida y por los testigos.
Si se formulan denuncias administrativas se abrirá en la misma Carpeta, por cada una, el correspondiente Expediente (Actuación administrativa-Denuncia-Caso común o seguridad vial) vinculando a la Carpeta el hecho correspondiente (tipología de la infracción administrativa). En el caso que sea de seguridad vial

no es necesario crear la denuncia desde su respectivo Expediente.
En cualquier caso, al finalizar el atestado se remitirá el archivo pdf con todas las diligencias vía LEXNET al Juzgado correspondiente, al Fiscal Delegado de Seguridad Vial en la provincial y al Fiscal que deba actuar en el caso concreto.

- **Sin conexión a intranet y sin acceso a SIGO**

Se utilizarán modelos en formato Word en blanco, caso de disponer de ordenador o tableta, o en su caso en papel con espacios a rellenar con bolígrafo o rotulador. Se formalizarán las imprescindibles en el lugar de ocurrencia del siniestro vial. Una vez en las dependencias oficiales se cargarán los datos en SIGO y se generarán las demás diligencias, según lo expuesto en el apartado anterior.
En el caso extremo de haber realizado el atestado íntegramente en formato Word o en papel en la carretera, se pasarán todas las diligencias a formato pdf o se escanearan las diligencias para obtener ese formato y se dará de alta el hecho delictivo, la carpeta y el expediente, tal y como se expuso en el apartado anterior.
En cualquier caso, al finalizar el atestado se remitirá el archivo pdf con todas las diligencias vía LEXNET al Juzgado correspondiente, al Fiscal Delegado de Seguridad Vial en la provincial y al Fiscal que deba actuar en el caso concreto.

# ADJUNTO I

| TABLA RESUMEN DOCUMENTACION A CONFECCIONAR EN SINIESTROS VIALES | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE SINIESTRO VIAL (víctimas / responsabilidad penal) | CARACTERÍSTICAS | TIPO DE DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE CONFECCIONAR | OBSERVACIONES |
| **Punto 6.1** Solo daños materiales o lesiones leves | No existe posibilidad de responsabilidad penal por lesiones por imprudencia o daños por imprudencia grave | FODA | Formato papel o mediante TRAMO |
| **Punto 6.2.1** Lesiones graves por imprudencia menos grave | A consecuencia del siniestro se producen lesiones graves en persona distinta del conductor responsable | Diligencias a prevención<br><br>Si hay denuncia o lo ordena autoridad judicial se elaborará atestado con datos de diligencias a prevención<br><br>Si fallece dentro de 24 horas siguientes se seguirá proceso marcado en punto 6.3 | **Delito privado**, perseguible por denuncia del agraviado o representante legal |
| **Punto 6.2.2** Lesiones graves por imprudencia grave | A consecuencia del siniestro se producen lesiones graves en persona distinta del conductor responsable | Atestado por siniestro vial por imprudencia grave con el resultado de x personas con lesiones graves | **Delito público**, perseguible de oficio. Detención / investigación del responsable |
| **Punto 6.2.2** Lesiones graves no punibles | Cuando la única persona lesionada de gravedad es el conductor responsable del siniestro | Diligencias a prevención | |
| **Punto 6.3.1** Fallecidos por imprudencia grave o menos grave | A consecuencia del siniestro fallecen personas distintas del conductor responsable | Atestado por siniestro vial por imprudencia grave con el resultado de x personas fallecidas<br><br>Informe técnico | **Delito público**, perseguible de oficio. Detención / investigación del responsable |
| **Punto 6.3.2** Fallecimiento no punible | Cuando el conductor responsable del siniestro fallece, aunque haya otros fallecidos o lesionados de gravedad | Atestado por siniestro vial con el resultado de "X" personas fallecidas<br><br>Informe técnico | |

## 6.- COMUNICACIÓN A FAMILIARES DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

Cuando una persona fallece como consecuencia de un accidente de tráfico, la comunicación de este suceso a un familiar cercano ha de ser considerada como un servicio de gran importancia dentro de los que prestan las instituciones encargadas de la seguridad vial, entre ellas la Agrupación de Tráfico, en el marco de la función de protección y auxilio encomendada.

Con el objetivo de facilitar y orientar la forma de comunicar malas noticias a familiares de víctimas fallecidas de accidentes de tráfico, se expone un procedimiento de comunicación elaborado por el gabinete de Psicología de esta Agrupación (Anexo VI).

En la medida de lo posible, este tipo de comunicaciones debe ser realizado de manera presencial, para lo cual los Jefes de Subsector arbitrarán las medidas oportunas a fin de que, por el personal que consideren adecuado por su preparación específica o idoneidad (Equipo de Atestados, GIAT, etc.), se realice dicha comunicación presencial.

De igual forma, se establecerán los contactos oportunos entre Subsectores cuando la comunicación deba hacerse en una localidad correspondiente a la demarcación de otra Unidad.

En el caso en que no sea posible la comunicación presencial directa (prioritaria), ni telefónica, y se haga necesaria la utilización de medios escritos (telegramas, correo electrónico) o grabaciones de voz (contestadores automáticos), el comunicante se abstendrá de dejar constancia por estos medios del fallecimiento, limitándose a dar un mensaje en el que se indique la necesidad de que cuanto antes se pongan en contacto con el Subsector de Tráfico debido a la existencia de un “problema familiar grave”

.

En ningún caso se comunicarán estas noticias vía telefónica cuando, identificado el interlocutor, se trate de menores, ancianos o adultos solos que en ese momento se encuentren al cuidado de menores, debiendo en estos casos solicitar igualmente que otra persona ponga en contacto con la Unidad para así intentar la comunicación con una persona más adecuada.

# 7.- DATOS A FACILITAR A LOS IMPLICADOS EN UN SINIESTRO VIAL. (INSTRUCCIÓN DE SERVICIO -ISAT 3/2019)

## 1. CARÁCTER DE LOS DATOS RECABADOS EN UN SINIESTRO VIAL Y ENTREGA DE LOS MISMOS A UN TERCERO.

Según se indica en el art. 4.1) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, se entenderán **por datos de carácter personal** "*toda información sobre una persona física identificada o identificable*".

Se define en el art. 4.2) del mismo Reglamento que se entiende por "**tratamiento**": *"cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión*[27]*, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción"*.

Con carácter general, para llevar a cabo la comunicación de datos de carácter personal a terceros es necesario el consentimiento previo del interesado[28], no obstante, en la propia Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 (en adelante LOPD), art. 8, figura que *"...el tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley"*, haciendo referencia al artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, donde figuran una serie de supuestos en los que la comunicación de estos datos es lícita, siendo uno de esos supuestos que *"la cesión sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento".*

Respecto al caso que nos ocupa, la Ley 35/2015 "*de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación*" en su art. 7 dice que *"…la información de interés contenida en los atestados e informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico que recojan las circunstancias del accidente,* ***podrá ser facilitada*** *por éstas a petición de las* ***partes afectadas[29],***

[27] Regulado por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

[28] Art. 4.11) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, define consentimiento del interesado como: "toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen".

[29] https://www.eljuridistaoposiciones.com/legitimacion-procesal-que-significa-y-quien-la-tiene/:// a fecha 15/09/2018 "…La legitimación vincula a las partes con el objeto que se discute. La legitimación dependerá de la coherencia entre la titularidad del derecho u objeto que se afirma como propio y las consecuencias jurídicas que se pretenden al acudir a la vía judicial para dirimir la discrepancia. Será parte legítima entonces quien, además de tener relación con el objeto o derecho en conflicto, le afectan las consecuencias de la solución que se dé a dicho conflicto…", a modo de ejemplo podrían tener esta consideración herederos, acreedores, etc.

***perjudicados o entidades aseguradoras***[30]*, salvo en el caso en que las diligencias se hayan entregado a la autoridad judicial*[31] *competente para conocer los hechos, en cuyo caso deberán solicitar dicha información a ésta..."*

Por lo tanto y en base a lo hasta ahora expuesto, **la entrega de datos de un siniestro vial por parte de los componentes de la ATGC a los implicados en el mismo tiene cobertura normativa.**

## 2. ACREDITACIÓN DEL INTERÉS, VÍA PARA LLEVAR A CABO LA SOLICITUD Y DAR RESPUESTA A LA MISMA.

Como se ha indicado hasta ahora, la cesión de datos está autorizada a las partes que acrediten un interés en los hechos, siendo necesario homogeneizar la forma en la que debe acreditarse ese interés.

Parece claro que *"…sería **necesario verificar** que el solicitante efectivamente tiene interés en un determinado asunto, para lo que se admitiría **cualquier medio válido en derecho**. Como ejemplo podríamos poner el caso de un letrado que representa a una determinada aseguradora, el cual, acreditaría esa representación la primera vez que solicitara copia del informe, si bien, en las siguientes actuaciones en nombre de esa aseguradora, solamente tendría que acreditar que la petición se hace en representación de la misma*[32]*…"*

En cuanto a la forma de llevar a cabo la solicitud y de tramitar la respuesta de la misma, ya en 2010, la AEPD indicaba que *"…nada impide hacer uso de medios electrónicos*[33] *como email, fax o teléfono tradicional, siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas*[34]*…".*

La aprobación en el año 2015 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha ido más lejos en esa línea, estableciendo en el apartado primero de su art. 14 sobre el "Derecho

[30] La justificación legal para legitimar la entrega de datos a compañías aseguradoras y a los particulares es diferente, según se indica la página 1 – 5 del Informe Jurídico AEPD 411/2010, no se expone en la presente ISAT por exceder lo que se entiende como necesario para la correcta actuación de los componentes de la ATGC.

[31] De cualquier ámbito jurisdiccional.

[32] Pg. 10, párrafo 4º, "Informe sobre la propuesta del Jefe de Sector de Extremadura…vía telemática" 19-02-2015 Tte. Profesor Alfonso G.R.

[33] Según la redacción de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas (AAPP) están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las AAPP "…las personas jurídicas… quien ejerza actividad profesional para la que se requiera estar colegiado…quien represente un interesado obligado a utilizar estos medios…"

[34] Pg. 7 Informe Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos 411/2010.

y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas" que *"las **personas físicas podrán elegir** en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento".*

Además, en el apartado segundo del mismo artículo se establece como **obligatorio** que la relación con la Administración se efectué a través de **medios electrónicos** al menos para los siguientes sujetos:

*a) Las personas jurídicas (compañías aseguradoras).*

*b) Las entidades sin personalidad jurídica (asociaciones[35], comunidades de propietarios,).*

*c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional (abogados).*

*d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración (abogados en representación de cías. aseguradoras, ONG).*

*e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.*

## 3. DATOS QUE SE DEBEN FACILITAR.

Para abordar esta cuestión, debemos acudir al artículo 5.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo según el cual "…*los datos personales solo se podrán recoger y someter a tratamiento, cuando sean adecuados, **pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados**",* debiendo entenderse que **la comunicación de datos deberá limitarse a los datos que sean necesarios** en cada caso[36].

## 4. CRITERIOS DE ACTUACIÓN.

[35] La personalidad jurídica de las ONG puede ser entre otras la de una fundación, asociación, mutualidad o cooperativa.

[36] Párrafos 4 y 5 del Informe Jurídico AEPD 411/2010.

En base a lo hasta ahora expuesto, se contemplan tres diferentes escenarios en los que se actuará de la siguiente manera:

### 4.1 Diligencias Judicializadas[37].

(CONTENIDO SEGÚN ESCRITO DE FECHA 04/08/2025 DE ATGC)

*Según Ley 5/2025, de 24 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RD 8/2004, de 29 de octubre, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, se indica que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico facilitarán* ***de forma gratuita****, a petición de los perjudicados, entidades aseguradoras, o sus representantes, y del Consorcio de Compensación de Seguros, copia del atestado o informe equivalente en el que conste toda la información sobre las circunstancias del accidente,* ***incluso cuando lo hayan remitido a la autoridad judicial competente****"*

### 4.2 Diligencias NO Judicializadas.

Para estos supuestos se plantean dos posibles escenarios:

**4.1.1. Solicitud por parte de una autoridad judicial competente en la materia.**

Para estos supuestos, se facilitará el informe tipo "*autoridad judicial*" del aplicativo de informes CASUS.

En su caso, si se ha realizado Formulario de Obtención de Datos Confeccionado por Accidente de Circulación (FODA) en formato papel, se remitirá el original del mismo junto con el informe mencionado en el párrafo anterior, resultando por tanto los siguientes documentos a confeccionar:

- Oficio de remisión.
- Portada.
- Informe CASUS y original de FODA, reportaje fotográfico y croquis del accidente si se hubiera confeccionado.
- Diligencia de entrega.

  En caso de requerimiento y atención a autoridad judicial, la información adquirirá el estatus de "judicializado", debiendo atenderse a lo expuesto en el apartado anterior.

4.1.2. **Solicitud por parte interesada**.

[37] En estos casos se incluyen los siniestros con heridos leves, que debe remitirse informe CASUS al juzgado competente vía LEXNET, para cumplir lo ordenado en la ISAT 9-2020 Documentación a Confeccionar en Siniestros Viales, de 16 de julio de 2020, actualizada en fecha 3 de marzo de 2013.

Se debe entender por interesado a cualquier persona con alguno de sus derechos afectado como consecuencia de un siniestro vial, siendo los ejemplos más comunes, conductores, pasajeros, compañías aseguradoras, propietarios de bienes dañados en el suceso, dueños de animales implicados en el siniestro, herederos de alguna de las partes, etc.

**Para estos supuestos, se entregará copia del informe CASUS simplificado, opción "SIM" aunque estén judicializadas**.

En el supuesto concreto de que el aplicativo CASUS no esté operativo y la solicitud hubiera sido cursada directamente por una de las compañías aseguradoras, se hará entrega del estadístico completo ARENA2.

Las solicitudes recibidas e informes emitidos de este apartado 4.2.2 se deberán cursar por medios electrónicos[38] (correo corporativo) salvo aquellos casos en los que el interesado, persona física[39], se presente en las dependencias oficiales, que podrá elegir el sistema de comunicación a emplear.

Los informes arriba indicados[40] serán facilitados aunque el accidente corresponda a otra demarcación.

De todas las solicitudes, gestiones y contestaciones realizadas en todos los supuestos del apartado 4, se dejará copia registrada en los archivos de la base de atestados.

[38] Según lo ya indicado en la pág. 3 de esta ISAT, apdo. 1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

[39] [13] En el caso de personación del solicitante en dependencias oficiales se cumplimentará por su parte un documento justificativo de los motivos de la solicitud. Dicho documento deberá ser registrado y archivado conforme al resto de la documentación de la unidad.

[40] En el caso de los estadísticos ARENA 2 esta función únicamente se encuentra habilitada para los Suboficiales y algunos componentes de la modalidad de atestados.

## 8.- ESCRITOS Y DISPOSICIONES DE DONDE PROCEDE EL CONTENIDO DE ESTE TÍTULO

1.-Escrito Jefatura de la Agrupación de 18-07-2012 Medidas encaminadas a la mejora del funcionamiento de los Equipos de Atestados. Normas Provisionales para el funcionamiento de los Equipos de Atestados y de Reconstrucción de Accidentes de la Agrupación de Tráfico.
2.- Instrucción de Servicio Atestados – ISAT 2/2019 "Cálculos de Velocidad", remitida por correo núm. 121590 de fecha 1-08-2019 del Área de Operaciones.
3.-Instrucción de Servicio Atestados – ISAT 3/2019 "Sobre los datos a facilitar a los implicados en un siniestro vial", remitida por correo núm. 122188 de fecha de fecha 1-08- 2019 del Área de Operaciones y modificación posterior por escrito 04/08/2025 sobre forma de procedr en la comunicación contenida en los atestados a los intervinientes .
4.- Correo del Área de Operaciones nº 124229 de 06-08-2019 actualizando Anexo III (FODA).
5.-Instrucción de Servicio Atestados- ISAT 4/2019 "Instrucción sobre los quipos de reconstrucción de accidentes" de fecha 16/09/2019.
6.-Instrucción de Servicio Atestados- ISAT 5/2020 "Cometidos de los suboficiales encargados de los Equipos de Atestados" de fecha 22/06/2020.
7.-Instrucción de Servicio Atestados- ISAT 6/2020 "Cometidos de los Equipos de Atestados" de fecha 22/06/2020.
8.-Procedimiento 292675 de Jefatura de Operaciones 27/04/2026 intervención en siniestros viales y diligencias a confeccionar .

MINISTERIO
DEL INTERIOR

GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección Adjunta Operativa
Agrupación de Tráfico
Jefatura de Operaciones

## -ANEXO I-

Las Normas Provisionales complementan los Títulos 2 "Nombramiento del Servicio" y 3 "Accidentes" de la Carpeta de Extracto de Normas de la Jefatura de Operaciones, quedando derogado todo aquello que se oponga a las mismas, y en particular el contenido de los apartados que figuran en el presente listado.

| TÍTULO 2 "NOMBRAMIENTO DEL SERVICIO" |
|---|
| 5.3. Atestados. |
| 5.3.2.1.4. Servicio de vigilancia de carretera. |
| 5.3.2.2.4. Servicio de vigilancia de carretera. |
| 5.3.3. Consideraciones finales. |
| 10. Misiones de los Suboficiales Jefes de los Equipos de Atestados. |

| TÍTULO 3 "ACCIDENTES" |
|---|
| 5.3. Comprobaciones e investigaciones a realizar en accidentes. |
| 5.7.1. Equipos de Atestados. |
| 5.7.2. Motoristas. |
| 5.7.3. Utilización cámaras fotográficas digitales. |
| 5.9. Solicitud de diligencias o datos de accidentes por la Autoridad Judicial, interesados o representantes legales. |
| 5.10. Formulación de denuncias por infracciones inferidas de las diligencias o actuaciones que no se remiten al Juzgado. |
| 5.11. Constancia de lo denunciado en accidentes con sólo daños materiales. |
| 5.20. Normas a tener en cuenta para mejorar el servicio que prestan los Equipos de Atestados en la confección de diligencias. |
| 9. Comunicación a familiares de muertos o heridos graves. |
| 12.1. Plazo en que debe remitirse (Informe Técnico) y forma de confección. |
| 12.2. Cálculo de velocidad de los vehículos implicados. |
| 12.4. Modelo de Informe Técnico para accidentes graves. |
| 14. Responsabilidad de la entrega y custodia de diligencias. |

Madrid, 18 de julio de 2012

CORREO ELECTRÓNICO

C/ General Ibáñez de Ibero, 4
28003-MADRID
Tel: 91.535.70.45, Ext. 35 y 38
Fax: 91.534.87.00 y 91.553.84.07

# CIRCULAR 1/2015-DISPOSITIVOS OPERATIVOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS Y EL MANUAL OPERATIVO

## INTRODUCCIÓN.

La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante LOFCS) atribuye a la Guardia Civil, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechosy libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La necesidad de compaginar adecuadamente el binomio inseparable de seguridad ciudadanay libertades públicas, ha supuesto que la Ley Orgánica 4/2015 , de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (en adelante LOSC), establezca una serie de limitaciones , requerimientos y procedimientos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante FCS) deben tener en cuenta en sus actuaciones, para la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la tranquilidad ciudadana en los supuestos de inseguridad pública.

Por otro lado, existen regulaciones sobre diversos aspectos, como son, por ejemplo: la protección de datos de carácter personal, la seguridad vial o el secreto profesional; que han de ser tenidas en cuenta en las correspondientes actuaciones.

Sobre la base de lo anterior, los agentes, para el cumplimiento de las funciones encomendadas, deben ajustar su actuación a los requerimientos de la normativa vigente, con independencia del tipo de dispositivo operativo que se establezca al efecto, que en todo momento será el más adecuado a la situación, al espacio de que se trate y a los medios disponibles.

Por su trascendencia en la tarea cotidiana de las FCS, particular importancia reviste la regulación de los artículos 16 a 21 de la LOSC, respecto a las actuaciones donde sea necesario el mantenimiento o restablecimiento de la tranquilidad ciudadana y, específicamente, en todo lo relativo a la relación con los ciudadanos al efecto de proceder a su identificación y a la realización de las comprobaciones necesarias, sean personales o de los efectos portados.

Dentro de los dispositivos operativos posibles para alcanzar el mantenimiento y restablecimiento de la tranquilidad ciudadana, algunos revisten una mayor complejidad en razón de circunstancias añadidas, ya sea por las peculiaridades del espacio público donde se realizan, o por cuestiones de seguridad al margen de las específicas de seguridad ciudadana que motivan su ejecución y por la eficacia que se debe pretender.

Este es el caso de los dispositivos operativos establecidos en las vías públicas, tanto urbanas como interurbanas, comúnmente denominados "controles de carretera", cuya correcta y eficaz ejecución, aparte del cumplimiento de las consideraciones legales establecidas en los artículos 16 a 21 de la LOSC, requiere una especial atención a la seguridad vial para evitar riesgos a los usuarios de la vía, sin olvidar la corrección, respeto y proporcionalidad que en todo momento debe presidir el comportamiento y las actitudes de los guardias civiles con losciudadanos, especialmente en cuanto a la ostentación y uso de las armas de fuego.

En todo caso, ha de tenerse presente que la propia LOSC supedita la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la existencia de circunstancias o necesidades concretas que lo justifiquen, siendo contrarias a derecho las actuaciones sistemáticas e indiscriminadas.

## 1.- OBJETO.

### 1.1. FINALIDAD.

La presente Circular establece en el ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil, las normas para la ejecución de dispositivos operativos sobre las vías públicas, conforme a la normativa vigente en general y los artículos 16 a 21 de la LOSC en particular. Como anexo a la presente Circular se incorpora el "Manual Operativo sobre Dispositivos Operativos sobre Vías", en el que se establece la tipología de dispositivos, prevenciones necesarias, así como los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios -según las características de la vía- y siempre bajo los principios de máxima eficacia en la actuación y minimización de riesgos para la seguridad de los usuarios de la vía.

### 1.2. OBJETIVOS.

- Diferenciar las diversas situaciones contempladas en la LOSC para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.
- Establecer las facultades de los agentes en cada una de las situaciones anteriores.
- Definir uniformemente, para todas las Unidades y componentes del Cuerpo, los procedimientos para ejecución de dispositivos operativos sobre las vías públicas (Manual).
- Establecer los trámites previos y posteriores al establecimiento y ejecución de dichos dispositivos, así como el ámbito de competencias de los Mandos y Autoridades implicados.

## 2.-CONCEPTO DE DISPOSITIVO OPERATIVO PARA CONTROLAR VÍAS.

### 2.1. DEFINICIÓN.

Como tal dispositivo se entiende, a efectos de la presente circular, la conjunción de medios humanos, técnicos y materiales, organizada y establecida por fuerza del Cuerpo de la Guardia Civil sobre vías públicas, tanto urbanas como interurbanas, con el objetivo principal de prevenir, mantener o, en su caso, restablecer la tranquilidad ciudadana.

Se incluyen asimismo todos los dispositivos operativos sobre las vías públicas que, en cumplimiento de las funciones específicas de prevención y mantenimiento de la seguridad del tráfico, contempla la normativa sobre Seguridad Vial, que no es sino una especificidad más de la seguridad ciudadana en general.

**2.2. CONDICIONES**.

No obstante, la anterior definición, para que pueda considerarse incluido en esta Circular un dispositivo operativo establecido sobre un tramo de vía en el que se pueda circular a una velocidad superior a 40 Km/h., debe cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:

- Que suponga una señalización más restrictiva de la que incorpora la vía.
- Que requiera la colocación de elementos de canalización o de bloqueo de la circulación.

En todo caso, en cuanto a la ejecución operativa de estos dispositivos, será responsabilidad del Mando o Jefe de Dispositivo (más caracterizado), la elección del lugar o punto más idóneo para su realización, así como la correcta disposición de los recursos humanos y materiales para su establecimiento. Ello, sin perjuicio de la conveniencia de que en las unidades territoriales existan estudios que determinen cuáles son los puntos o lugares que reúnen las mejores características y condiciones de eficacia para el servicio y de seguridad, tanto para la fuerza como para los usuarios de la vía.

El trato correcto y educado con el ciudadano debe ser una premisa constante en las actuaciones e intervenciones de los componentes de la Guardia Civil, debiendo ser la actuación proporcionada en todo caso, tanto respecto a los medios empleados como en el comportamiento personal de los componentes del Cuerpo.

**2.3. EXCLUSIONES.**

No se consideran como dispositivos a los efectos de la presente Circular, quedando por tanto excluidos de la misma:

- Los dispositivos por motivos de obras, transportes especiales, accidentes, o por cualquier otra circunstancia ajena a los propios de la LOSC.
- Las indicaciones que los agentes de la Guardia Civil puedan realizar desde un vehículo en marcha a otro vehículo igualmente en marcha, que circule sobre la vía, para que detenga el mismo fuera o en un lugar idóneo de la misma, que no suponga riesgo para la seguridad del tráfico.

## 3-SUPUESTOS LEGALES DE ESTABLECIMIENTO.

Para el cumplimiento de las funciones de prevención, mantenimiento o restablecimiento de la tranquilidad ciudadana, los artículos 16 a 21 de la LOSC contemplan diversos supuestos legales de actuación por parte de las FCS. En consonancia con ello se distinguen los siguientes, ordenados en función de la gravedad de las situaciones:

**ARTÍCULO 16.1. CARÁCTER PREVENTIVO**.

- Situación: Normalidad en el ejercicio de las funciones genéricas de protección de la seguridad encomendadas a los agentes por la LOFCS y la LOSC.
- Objetivo: Indagar o prevenir la comisión de hechos delictivos o infracciones penales o administrativas, en el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad.
- Medios/facultades: Requerir la identificación de las personas en la vía pública o en cualquier otro lugar, así como realizar las comprobaciones pertinentes a tal efecto, en los supuestos de que existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción o cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de una persona si existen indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efecto u otros objetos relevantes para las funciones de investigación e indagación (artículo 20.1).

**ARTÍCULO 18. CARÁCTER PREVENTIVO.**

- Situación: Riesgo potencialmente grave para las personas y posibilidad de serutilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana.
- Objetivo: Impedir que se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustanciaspeligrosas u otros objetos en los espacios públicos.
- Medios/facultades: Registro de las personas y ocupación temporal o permanente dearmas y medios de agresión.

**ARTÍCULO 17.1. CARÁCTER REACTIVO.**

- Situación: De alteración del orden, seguridad ciudadana o pacífica convivencia o existencia de indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración.
- Objetivo: Restablecer la situación de normalidad o mantenerla.
- Medios/facultades: Limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad. Ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales

**ARTÍCULO 17.2. CARÁCTER REACTIVO**

- Situación: Comisión de un delito de especial gravedad o generador de alarma social.
- Objetivo: Descubrimiento y detención de los partícipes. Recogida de los efectos, instrumentos y pruebas del hecho delictivo.
- Medios/facultades: Controlar las personas que transitan o se encuentren en los espacios públicos (vías, lugares o establecimientos), siempre que resulte indispensable proceder a identificación de personas, registro de vehículos o control superficial de efectos personales.

**ARTÍCULO 21. CARÁCTER REACTIVO.**

- Situación: Medida de seguridad extraordinaria ante una situación de riesgo sobrevenida por un evento que ponga en peligro inminente a personas o bienes con exigencia de una actuación rápida.
- Objetivo: Evitar la situación descrita en el punto anterior o mitigar sus efectos.
- Medios/facultades: Cierre o desalojo de locales o establecimientos, establecimientos de prohibiciones de paso, evacuaciones de inmuebles o espacios públicos debidamenteacotados o el depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como tales.

## 4.-DISPOSITIVOS PREVENTIVOS SOBRE VÍAS.

### 4.1. CONCEPTO

Se consideran dispositivos preventivos sobre vías, en el ámbito de la seguridad ciudadana, a los establecidos conforme a los supuestos legales de los artículos 16.1 y 18 de la LOSC, como consecuencia de servicios debidamente ordenados, para elcumplimiento de las funciones generales de prevención y protección encomendadas a la Guardia Civil por la legislación vigente, o ante determinadas situaciones susceptibles de generar un riesgo específico.

### 4.2. REQUISITOS LEGALES DE REALIZACIÓN

El amparo legal de estos dispositivos preventivos viene determinado por el cumplimientode las siguientes prescripciones:

Su objeto debe estar directamente relacionado con la misión y cometidos del servicionombrado.

Su establecimiento debe estar previsto específicamente en la papeleta/orden denombramiento del servicio.

Su finalidad ha de ser impedir o detectar la posible comisión de infracciones penales oadministrativas

### 4.3. COMPETENCIAS DE AUTORIDADES Y MANDOS

- Los Jefes de las Unidades Territoriales (Zona, Comandancia, Compañía y Puesto), así como los Jefes de las Unidades de Tráfico (Agrupación, Sector, Subsector y Destacamento), en el ámbito de su demarcación y competencias, podrán ordenar, bien por si mismos o a través de sus órganos de coordinación y mando (fundamentalmente centrales operativas y oficiales de servicio o adjuntos), el establecimiento de este tipo de dispositivos preventivos.
- Los mandos de las Unidades de Reserva (ARS y GAR) podrán ordenar por si mismos el establecimiento de este tipo de dispositivos preventivos en el cumplimiento de una misión encomendada.
- El Mando de Operaciones podrá ordenar y tomar la dirección de los servicios que considere necesario, en el ámbito de la demarcación y competencias del Cuerpo.
- Todos los Mandos anteriores, en el ámbito de su demarcación y competencias, podrán ordenar o autorizar la puesta en marcha de planes/operaciones específicas/especiales, para prevenir o detectar la comisión de determinadas infracciones penales o administrativas y, en su caso, sancionar a los infractores y detener a los presuntos delincuentes (terrorismo, tráfico de drogas, grupos organizados, seguridad de la circulación, etc.).
- Asimismo, las unidades de la Agrupación de Tráfico podrán establecer dispositivos preventivos para colaborar con las campañas impulsadas desde la Dirección General de Tráfico.

Cuando la Guardia Civil deba actuar fuera de su ámbito competencial territorial o material, el artículo 11.4 de la LOFCS establece la obligación de

comunicarlo inmediatamente a los Delegados o Subdelegados

correspondientes, así como a los mandos con competencia territorial o material.

## 4.4. CONDICIONES Y FACULTADES DE EJECUCIÓN

Dado el carácter preventivo de estos dispositivos, la Ley limita las actuaciones que los componentes del Cuerpo pueden llevar a cabo en su interacción con el ciudadano. En función del supuesto legal, pueden resumirse las siguientes:

a) Supuesto legal del artículo 16.1 LOSC: normalidad en el ejercicio de las funciones genéricas de protección de la seguridad encomendadas a los agentes por la LOFCS y la LOSC.

- Proceder a la identificación de las personas mediante los documentos oficialmente reconocidos (DNI o similar para ciudadanos de la Unión Europea, pasaporte y carné de conducir) y, en su caso, realizar el tratamiento de datos y las comprobaciones pertinentes a tal efecto.
- De no lograrse la identificación por cualquier medio, se estará a lo dispuesto enel artículo 16.2 de la LOSC. Traslado a dependencias a efectos de identificación
- Comprobar la titularidad del vehículo y la documentación del mismo (permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica y seguro obligatorio).
- Realizar una visualización superficial del interior del vehículo, incluido el maletero.

b) Supuesto legal del artículo 18 LOSC: existencia de riesgo potencialmente grave para las personas y posibilidad de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana.

Las condiciones y facultades expresadas para el supuesto legal anterior delartículo 16.1

Además, para impedir o evitar que se porten armas o utilicen ilegalmente armas se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Realizar un examen superficial de las prendas de ropa de abrigo o superpuestas.
- Realizar un palpado superficial sobre los lugares más habituales en los que puedan portarse armas o cualquier otro objeto susceptible de utilizarse como tal (cintura, piernas, brazos, axilas y zonas con bolsillos).
- Revisión de espacios interiores en vehículos (guanteras, reposabrazos, bajo los asientos, maletero y sus cavidades)
- Revisión superficial, mediante palpado y apertura de bultos, paquetes, bolsas, maletines y equipajes.

Todo ello sin perjuicio de otras pruebas o comprobaciones previstas en normativas específicas, como es el caso de las normas sobre circulación y tráfico.

Si durante el transcurso de las actuaciones contempladas en los apartados a. y b. anteriores, se produjese o detectase una situación o efecto susceptible de constituir o ser objeto de una infracción penal o administrativa, se procederá según la normativa vigente, dándole a los efectos e instrumentos incautados el destino correspondiente

Asimismo, si a la vista de lo detectado o de la actitud de las personas se pudiese deducirla existencia de peligro para la vida o integridad física de los guardias civiles actuantes, se podrá realizar un cacheo más exhaustivo, de forma que se minimice el riesgo de agresión a la fuerza actuante, sin perjuicio del respeto debido a la integridad moral de la persona.

En todo caso, la actuación del agente de la autoridad estará acorde con lo estipulado en la Instrucción 7/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad , relativa a la práctica de la diligencia de identificación, los registros corporales externos y actuaciones con menores, así como en la Instrucción 12/2007[41] de la Secretaría de Estado de Seguridad , sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial, en especial con lo estipulado en la instrucción octava (registros corporales en la detención)y en aquellas otras disposiciones relacionadas con la materia que estén en vigor.

## 5.-DISPOSITIVOS REACTIVOS SOBRE VÍAS.

### 5.1 CONCEPTO

Se consideran dispositivos reactivos sobre vías, en el ámbito de la seguridad ciudadana, a los establecidos conforme a los supuestos legales de los artículos 17.1 y 17.2 y 21 de la LOSC, como consecuencia de servicios debidamente ordenados ante determinadas situaciones de alteración, para el cumplimiento de las funciones generales de mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la tranquilidad ciudadana encomendadas a la Guardia Civil por la legislación vigente.

5.2

.

El amparo legal de estos dispositivos reactivos viene determinado por el cumplimiento delas siguientes prescripciones:

- Su causa debe ser la existencia de una situación real de alteración del orden, la seguridad ciudadana o pacífica convivencia, que suponga o se perciba como un riesgo real para las personas o cosas, o ante una situación de riesgo sobrevenida por un evento que ponga en peligro inminente a personas o bienes con exigencia de unaactuación rápida
- Su establecimiento debe estar previsto específicamente en la papeleta/orden de nombramiento del servicio, si bien en casos de necesidad o urgencia en la actuación, los mandos competentes podrán ordenarlo verbalmente, sin perjuicio de su formalización

[41] *La mencionada Instrucción se encuentra derogada expresamente por la Instrucción 10/2025 de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el "Procedimiento Integral de la Detención Policial".*

posterior.

- Su finalidad ha de ser restablecer la situación de normalidad, evitando o mitigando los efectos de las situaciones descritas y, en su caso, detener a los partícipes en un delito y recoger los efectos, instrumentos y pruebas del mismo.
-

## 5.3 COMPETENCIAS DE AUTORIDADES Y MANDOS

- Los Jefes de las Unidades Territoriales (Zona, Comandancia, Compañía y Puesto), así como los Jefes de las Unidades de Tráfico (Agrupación, Sector, Subsector y Destacamento), en el ámbito de su demarcación y competencias, podrán ordenar, bien por si mismos o a través de sus órganos de coordinación y mando (fundamentalmente centrales operativas y oficiales de servicio o adjuntos), el establecimiento de este tipo de dispositivos reactivos.
- Los mandos de las Unidades de Reserva (ARS y GAR) podrán ordenar por si mismos el establecimiento de este tipo de dispositivos preventivos en el cumplimiento de una misión encomendada.
- El Mando de Operaciones podrá ordenar y tomar la dirección de los servicios que considere necesario, en el ámbito de la demarcación y competencias del Cuerpo.
- Todos los Mandos anteriores, en el ámbito de su demarcación y competencias, podrán ordenar o autorizar la puesta en marcha de planes/operaciones específicas/especiales, para restablecer la normalidad en situaciones de alteración o proceder a la detención de los autores de un hecho delictivo, especialmente de aquellos que causen grave alarma social.

Cuando la Guardia Civil deba actuar fuera de su ámbito competencial territorial o material, el artículo 11.4 de la LOFCS establece la obligación de comunicarlo inmediatamente a los Delegados o Subdelegados correspondientes, así como a los mandos con competencia territorial o material.

## 5.4 CONDICIONES Y FACULTADES DE EJECUCIÓN

Dado el carácter reactivo de estos dispositivos, la Ley limita las actuaciones que los componentes del Cuerpo pueden llevar a cabo en su interacción con el ciudadano. En función del supuesto legal, pueden resumirse las siguientes:

a). **Supuesto legal del artículo 17.1 LOSC**: de alteración del orden, seguridad ciudadana o pacífica convivencia.

Las condiciones y facultades expresadas para los supuestos legales de dispositivos preventivos de los artículos 16.1 y 18.

Además, para mantener o, en su caso, restablecer el orden público, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones en caso de necesidad y por el tiempo imprescindible:

- Desviar o impedir los accesos de las personas, con o sin vehículo, a la zonadonde se haya producido la alteración.

- Evacuar a los que procedan de dicha zona o desalojar a los que se encuentren enella.
- Ocupar preventivamente cualquier efecto o instrumento susceptible de serutilizado para acciones ilegales

b**). Supuesto legal del artículo 17.2 LOSC**: comisión de un delito que provoca grave alarma social. Conceptualmente el término "grave alarma social" se utiliza normalmente para reflejar la trascendencia de determinados hechos, que pueden hacer surgir en las personas de un determinado ámbito social o territorial una preocupación (sean directamente afectadas o no, o en riesgo de serlo), provocada por percepciones o sentimientos acusados, más o menos generalizados, de inseguridad, injusticia, inmoralidad, vulnerabilidad, etc.

Las condiciones y facultades expresadas para el supuesto legal anterior del artículo 17.1.

Además, para detener a los partícipes de un hecho delictivo que provoca grave alarma social, así como para recoger los efectos, instrumentos y pruebas del hecho, se podrá llevar a cabo un control superficial de los efectos personales para comprobar que no se porta, en general, sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos, de acuerdo a las siguientes indicaciones:

- Los efectos buscados, dependerán o irán en función de la naturaleza del delito que ha provocado la alarma social.
- Revisión más minuciosa de los efectos que la persona pueda portar, tanto en el interior de las prendas de ropa, como en cualquier otro bulto, equipaje, bolso, etc., que lleve consigo personalmente o, en su caso, en el vehículo con el que se desplace.
- Del resultado de los dispositivos operativos ordenados conforme al artículo 17.2 de la LOSC, se dará posteriormente conocimiento inmediato al Ministerio Fiscal.

En todo caso, la actuación del agente de la autoridad estará acorde con lo estipulado enla Instrucción 7/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, relativa a la práctica de la diligencia de identificación, los registros corporales externos y actuaciones con menores, así como en la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial, en especial con lo estipulado en la instrucción octava (registros personales en la detención).

**c). Supuesto legal del artículo 21 LOSC:** situación de riesgo sobrevenida por un evento que ponga en peligro inminente a personas o bienes con exigencia de una actuación rápida para evitarla o mitigarla.

Las condiciones y facultades expresadas para el supuesto legal anterior del artículo 17.2.

Además, para garantizar la seguridad ciudadana en situaciones de emergencia, se podrán adoptar las siguientes medidas, siempre que sean imprescindibles y

durante el tiempo estrictamente necesario:

- Cierre o desalojo de locales o establecimientos.
- Prohibición del paso.

- Evacuación de inmuebles o espacios públicos.
- Depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas comotales.

Estas medidas se podrán adoptar incluso mediante órdenes verbales, siempre que la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible.

Si durante el transcurso de las actuaciones contempladas en los apartados anteriores, se produjese o detectase una situación o efecto susceptible de constituir o ser objeto de una infracción penal o administrativa, se procederá según la normativa vigente, dándole a los efectos e instrumentos incautados el destino correspondiente.

Asimismo, si a la vista de lo detectado o de la actitud de las personas se pudiese deducir la existencia de peligro para la vida o integridad física de los guardias civiles actuantes, se podrá realizar un cacheo más exhaustivo, de forma que se minimice el riesgo de agresión a la fuerza actuante, sin perjuicio del respeto debido a la integridad moral de la persona.

En todo caso, la actuación del agente de la autoridad estará acorde con lo estipulado enla Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial, en especial con lo estipulado en la instrucción octava (registros personales en la detención) y en aquellas otras disposiciones relacionadas con la materia que estén en vigor.

# MANUAL OPERATIVO DISPOSITIVOS OPERATIVOS SOBRE VÍAS

## 1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

Según la Circular 1/2015, sobre "Dispositivos Operativos en las Vías Públicas", se entienden tales dispositivos como la conjunción de medios humanos, técnicos y materiales, organizada y establecida por fuerza del Cuerpo de la Guardia Civil sobre vías públicas, tanto urbanas como interurbanas, con el objetivo principal de prevenir, mantener o, en su caso, restablecer la seguridad ciudadana.

Se incluyen asimismo todos los dispositivos operativos sobre las vías públicas que, en cumplimiento de las funciones específicas de prevención y mantenimiento de la seguridad del tráfico, contempla la normativa sobre Seguridad Vial, que no es sino una especificidad más de la seguridad ciudadana en general.

En todo dispositivo sobre vías debe primar siempre:

- La seguridad operativa de la Fuerza, derivada de la lucha contra la delincuencia, cadavez más especializada, organizada y peligrosa.
- La seguridad vial, que exige la adopción de las medidas necesarias para evitar riesgos, tanto para el ciudadano como para la fuerza actuante.
- La seguridad legal, derivada del cumplimiento por la fuerza actuante de la normativa vigente en sus actuaciones con el ciudadano.

En el desarrollo del servicio, se tendrán permanentemente en cuenta la aplicación de los Principios Básicos de Actuación determinados en el artículo 5º de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante LOFC

### 1.1. Utilización de armas de fuego.

La utilización de los medios a su alcance y, muy especialmente, la utilización de las armas de fuego, se ajustará en todo caso a lo dispuesto en el Artículo 5. 2. c., de la referida LOFCS, acomodándose a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Sólo podrá hacerse uso de las armas de fuego:

- En situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física, tanto propia como de terceras personas.
- En circunstancias en que amenace de forma inminente un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, siempre que se trate de evitar un mal de igual o mayor gravedad que aquel que se puede producir.

El principio de congruencia llevará a elegir el medio más adecuado de entre los

legales para intervenir en cada caso concreto, significando que debe ser una preocupación constante del Mando la formación y preparación del personal subordinado.

La oportunidad se alcanza valorando la necesidad del uso del arma en cada caso concreto, intentando solventar la situación con otros medios menos lesivos, lo que requiere, como en el caso anterior, una constante formación y preparación.

La proporcionalidad exige comparar entre el daño que se puede causar y el que se pretende evitar.

### 1.2. Identificaciones

El trato correcto con el ciudadano debe presidir las actuaciones de la Fuerza, informando a las personas, en la medida de lo posible y por los medios adecuados, de las razones del dispositivo y de las indicaciones que deben observar en el mismo.

Sólo se podrá requerir a una persona que se traslade a dependencias policiales para su identificación de conformidad con lo establecido en el Artículo 16.2. de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (en adelante LOSC), es decir, cuando ésta no pueda conseguirse por otros medios, siempre que el conocimiento de la identidad de la persona fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad, informándole de modo inmediato y comprensible, de las razones del requerimiento y su justificación legal, El Jefe del Dispositivo se cerciorará de que se llevan a cabo las diligencias previstas en el Artículo 20.3 de la LOSC.

### 1.3.-Marco legal

La Ley limita las actuaciones que los componentes del Cuerpo pueden llevar a cabo en surelación con el ciudadano y que pueden resumirse, en función de la gravedad de la situación, en las siguientes:

a) **Servicio amparado en el artículo 16.1 LOSC**: Normalidad en el ejercicio de las funciones genéricas de protección de la seguridad encomendadas a los agentes por la LOFCS y la LOSC.

- Proceder a la identificación de las personas mediante los documentos oficialmente reconocidos (DNI o similar para ciudadanos de la Unión Europea, pasaporte y carné de conducir) y, en su caso, realizar el tratamiento de datos y las comprobaciones pertinentes a tal efecto.
- De no lograrse la identificación por cualquier medio, se estará a lo dispuestoen el artículo 20.2 de la LOSC.
- Comprobar la titularidad del vehículo y la documentación preceptiva del mismo (permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica y seguro obligatorio).
- Realizar una visualización superficial del interior del vehículo, incluido el maletero.

b) .**Servicio amparado en el artículo 18 LOSC**: Existencia de riesgo específico de comisión de infracciones penales y administrativas delitos y/o existencia de peligro para personas o cosas, como consecuencia de la ocurrencia, celebracióno desarrollo de determinados hechos o eventos, susceptibles de generar dicho riesgo.

Las condiciones y facultades expresadas para el supuesto legal anterior delartículo 20.1.

- Además, para impedir o evitar que se porten o utilicen ilegalmente armas, se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:
- Realizar un examen superficial de las prendas de ropa de abrigo superpuestas.
- Realizar un palpado superficial sobre los lugares más habituales en los que puedan portarse armas o cualquier otro objeto susceptible de utilizarse comotal (cintura, piernas, brazos, axilas y zonas con bolsillos). Esta operación deberá ser realizada por personal del mismo sexo que aquel sobre el que se practica.
- Revisión de espacios interiores en vehículos (guanteras, reposabrazos, bajo los asientos, maletero y sus cavidades)
- Revisión superficial, mediante palpada y apertura de bultos, paquetes, bolsas, maletines y equipajes.
- Todo ello sin perjuicio de otras pruebas o comprobaciones previstas en normativas específicas, como es el caso de las normas sobre circulación y tráfico.
-

c) **Servicio amparado en el artículo 17.1 LOSC**: De alteración del orden, seguridad ciudadana o pacífica convivencia.

Las condiciones y facultades expresadas para los supuestos legales de dispositivos preventivos de los artículos 16.1. y 18.

Además, para mantener o, en su caso, restablecer el orden público, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones en caso de necesidad y por el tiempo imprescindible:

- Desviar o impedir los accesos de las personas, con o sin vehículo, a la zonadonde se haya producido la alteración.
- Evacuar a los que procedan de dicha zona o desalojar a los que se encuentren en ella.
- Ocupar preventivamente cualquier efecto o instrumento susceptible de serutilizado para acciones ilegales.

d) **<u>Servicio amparado en el artículo 17.2 LOSC</u>**: Comisión de un delito que provoca grave alarma social. Conceptualmente el término "grave alarma social" se utiliza normalmente para reflejar la trascendencia de determinados hechos, que pueden hacer surgir en las personas de un determinado ámbito social o territorial una preocupación (sean directamente afectadas o no, o en riesgo de serlo), provocada por percepciones o sentimientos acusados, más o menos generalizados, de inseguridad, injusticia, inmoralidad, vulnerabilidad, etc

Las condiciones y facultades expresadas para el supuesto legal anterior del artículo 17.1

Además, para detener a los partícipes de un hecho delictivo que provoca grave alarma social, así como para recoger los efectos, instrumentos y pruebas del hecho, se podrá llevar a cabo un control superficial de los efectos personales para comprobar que no se porta, en general, sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos, de acuerdo a las siguientes indicaciones:

- Los efectos buscados, dependerán o irán en función de la naturaleza del delito que ha provocado la alarma social.
- Revisión más minuciosa de los efectos que la persona pueda portar, tanto en el interior de las prendas de ropa, como en cualquier otro bulto, equipaje, bolso, etc., que lleve consigo personalmente o, en su caso, en el vehículo con el que se desplace. En caso de realizarse sobre la propia persona, deberá ser practicada por personal del mismo sexo que aquel sobre el que se realiza.

Del resultado de los dispositivos operativos ordenados conforme al artículo 17.2 de la LOSC, se dará a posteriori conocimiento inmediato al Ministerio Fiscal.

Si durante el transcurso de las actuaciones contempladas en los apartados a) a d) anteriores, se produjese o detectase una situación o efecto susceptible de constituir o ser objeto de una infracción penal o administrativa, se procederá según la normativa vigente, dándole a los efectos e instrumentos incautados el destino correspondiente. Asimismo, sia la vista de lo detectado o de la actitud de las personas se pudiese deducir la existencia de peligro para la vida o integridad física de los guardias civiles actuantes, se podrá realizar un cacheo más exhaustivo, de forma que se minimice el riesgo de agresión a la fuerza actuante, sin perjuicio del respeto debido a la integridad moral de la persona.

En todo caso, la actuación del agente de la autoridad estará acorde con lo estipulado en la Instrucción 12/2007[42] de la Secretaría de Estado de

[42] *La mencionada Instrucción se encuentra derogada expresamente por la Instrucción 10/2025 de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el "Procedimiento Integral de la Detención Policial".*

Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial, en especial con lo estipulado en la instrucción octava (registros personales en la detención) y en aquellas otras disposiciones relacionadas con la materia que estén en vigor.

## 2.-TIPOS DE DISPOSITIVOS.

Se diferencian los siguientes dispositivos operativos sobre vías:

- Dispositivos operativos ubicados en puntos de las vías en la que la circulación se reduce hasta llegar a detenerse, zonas próximas a semáforos, ceda el paso, stop, proximidades de rotondas, cruces, peajes etc., o tramos de vías donde la velocidad de la circulación esté limitada hasta 50 Km/h.
- Dispositivos operativos ubicados en tramos de vías donde se permita circular a más de 50 Km/h.

Ambos tipos de dispositivos pueden ser utilizados con carácter preventivo o reactivo para conseguir los diferentes objetivos establecidos en los artículos 16.1.18. 17.1 17.2 y 21 de la LOSC, para prevenir o indagar sobre las personas y sus posibles actividades ilícitas, evitar el riesgo de que se produzcan agresiones o daños a las personas y cosas, detener a partícipes y recoger los efectos, instrumentos y pruebas de un hecho delictivo.

## 3.-PERSONAL.

### 3.1. Condiciones genéricas:

a) La entidad mínima de personal para montar los diferentes dispositivos depende del lugar, vía y de la finalidad del mismo, desde los 2 del dispositivo más elemental, hasta todos aquellos que se pudieran necesitar. Todos sus componentes deben estar uniformados, salvo las patrullas de apoyo si el mando así lo dispusiere.

b) Cuando las especiales características del servicio lo aconsejen podrá incorporarse al dispositivo un equipo de identificación y traslado (DOS componentes) como especialistas en Policía Judicial.

c) Siempre que sea posible, los dispositivos podrán complementarse con una o dos patrullas móviles sobre vehículos y con radioteléfonos, cuya misión principal será lade recorrer la vía objeto de control en los kilómetros próximos a éste, al objeto de informar del movimiento de vehículos sospechosos y colaborar con los escalones de vigilancia, persecución y apoyo, en caso de que los hubiere. Este personal irá preferentemente de paisano y en vehículos de color comercial.

d) Se describen los efectivos mínimos para establecer los diferentes dispositivos, pero serán las circunstancias, el lugar, los componentes disponibles, y los motivos y fines de su realización, los que determinen el contingente adecuado.

e) Siempre que se disponga de personal suficiente, se podrán establecer equipos de observación con la misión de detectar movimientos o actitudes sospechosas de personas o vehículos que pudieran estar motivados por la

existencia del dispositivo. En casos que se considere oportuno no estarán uniformados Si se estima conveniente, esta labor pueden realizarla equipos de otras Unidades o Servicios con personal y medios adecuados.

f) Siempre que sea posible, en los dispositivos preventivos y en los reactivos se distribuirán con antelación las misiones del personal, de tal forma que cada uno sepa que debe hacer y que la activación del dispositivo se realice lo más rápido posible. Además, se preparará el servicio previendo las incidencias más comunes y las situaciones de peligro que puedan ocurrir, de tal forma que la reacción sea inmediata, eficaz y con el menor riesgo posible para usuarios de la vía y la fuerza.

g) El Jefe del dispositivo, se cerciorará antes de iniciar el servicio de que dispone del material necesario y en condiciones de funcionamiento.

### 3.2. Formación:

El personal que tenga que realizar estos servicios debe mantener y mejorar la instrucción recibida en los Centros Docentes, mediante la formación continua y, en su caso, mediante el desarrollo de los Planes de Instrucción o formación en las respectivas unidades, atendiéndose principalmente a los aspectos siguientes:

a) Normativa básica de interés en los dispositivos

b) Principios básicos de actuación.

c) Misiones de los componentes de cada escalón.

d) Cometidos específicos para instalar, emplear y retirar el material, planteadodetalladamente para los distintos tipos de dispositivos.

e). Conocimiento de los lugares previstos para realizar los diferentes dispositivos.

f) Utilización de las transmisiones.

g) Nociones sobre falsificación de documentos de identidad personal y de vehículos.

H) Actuación ante supuestos incidentes: Agresión, saltar o evadir el dispositivo, detención, negarse a identificarse, accidente, identificaciones especiales por razón de la persona (aforados, menores,), indocumentados, incautaciones, infracciones administrativas, pinchazo de ruedas con medios de bloqueo, etc.

i) Conocer las formas de actuar de elementos terroristas y delincuentes comunes en cuanto a desplazamientos, falsificaciones, etc.

## 4.-CONSIDERACIONES DE EJECUCIÓN.

### 4.1. Finalidad:

- El objeto del dispositivo debe estar directamente relacionado con la misión y cometidos del servicio nombrado.
- Salvo que se trate de dispositivos de naturaleza reactiva y cuya necesidad surja durante o con ocasión del servicio, el establecimiento de los dispositivos operativos estará previsto específicamente en la papeleta/orden de nombramiento del servicio.
- La finalidad ha de ser alguna de las previstas en los artículos 16.1 y 18 de la LOSC.

### 4.2. Elección del lugar:

- Se intentará establecer dispositivos en lugares que permitan una buena observación de los tramos de vía anterior y posterior a los mismos, que favorezcan el factor sorpresa y la reacción propia, además de dificultar los intentos de huida o evitación del dispositivo, atendiendo al mismo tiempo a la seguridad vial.
- Es conveniente que los lugares que permitan la posibilidad de establecer dispositivos operativos estén estudiados de antemano mediante los reconocimientos correspondientes.
- Cada dispositivo actuara normalmente sobre un sólo sentido de circulación, aunquesi se dispone de medios suficientes y la situación lo aconseja, podrá establecerse simultáneamente en ambos sentidos.
- Se procurará evitar establecer el dispositivo en una zona en la cual queden entre las señales vías de escape o lugares de ocultación (fábricas, entradas a caseríos, etc.), por las cuales pueda eludirse la vigilancia del operativo quedando mermada su eficacia, ano ser que se disponga de medios suficientes para establecer dispositivos de vigilancia o escalones complementarios al principal que cubran las deficiencias del lugar.
- La zona de registro debe ser lo suficientemente amplia como para poder efectuar las tareas de identificación y control sin una excesiva concentración de personal. De noche, debe de contar siempre con iluminación, bien proporcionada por medios de iluminación específicos o por los propios faros de los vehículos.
- Es fundamental evitar que se eluda el dispositivo sin ser advertido tal comportamiento y, por tanto, deviniendo el mismo ineficaz y sin posibilidad de reacción.

### 4.2. Duración:

Los dispositivos deben instalarse en el menor tiempo posible, para aprovechar el factor sorpresa, y evitando molestias innecesarias, debiendo tenerse en cuenta que el momento de máxima efectividad del dispositivo operativo son los primeros minutos, perdiendo eficacia a medida que transcurre el tiempo.

### 4.3. Señalización:

- La señalización de los diferentes tipos de dispositivos deberá estar siempre dispuesta para su pronto traslado y colocación.
- El dispositivo operativo, sobre todo en vías rápidas y en lugares donde no exista obligación de reducir la velocidad, deberá contar con las señales preceptivas y ser claramente distinguido en todas las condiciones de visibilidad y situación atmosférica.
- Las señales se pondrán en ambos sentidos de marcha, aunque sólo se atienda a uno, excepto en los dispositivos establecidos en un sólo sentido de Autopistas y Autovías, en los que, no obstante, se pondrán en los dos arcenes

### 4.4. Cometidos:

- Recibida la orden de montar el dispositivo, el responsable del mismo explicará detalladamente a sus integrantes la misión, el objeto del dispositivo operativo, los cometidos específicos generales e individuales y las normas de coordinación internas.
- Si es posible, por la importancia del dispositivo y el número de componente empleado, se establecerán patrullas estáticas que, sin ser vistos por los usuarios, puedan a su vez controlar visualmente las vías y el entorno.
- Todos los componentes tienen su responsabilidad en el dispositivo, distribuyéndose éstas en función del número de efectivos que lo integren. También deberá designarse el personal que haya de instalar los medios del dispositivo.
- Deberán adoptarse las medidas tendentes a garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de la propia Fuerza que establece el dispositivo, especialmente sensible enlos momentos de instalación y retirada del mismo, momentos en los que tampoco deberán agruparse en punto alguno.
- No se debe asignar un cometido a un componente de modo que quede aislado de los demás: la mutua protección es primordia
- Las facultades de los distintos mandos para el nombramiento de este tipo de servicios se recogen en los puntos 3.3 de la circular 1/2015, de dispositivos operativos en las vías públicas.

### 4.5. Comunicaciones:

Deberá comprobarse el enlace entre el dispositivo operativo y la Central Operativa, así como de los diferentes escalones entre sí -en caso de que los hubiera-, de forma que sea posible enlazar simultáneamente.

El uso de las transmisiones deberá ser el mínimo imprescindible, para evitar la detección a través de dispositivos electrónicos, primando la coordinación establecida de forma previa, mediante el conocimiento individual de los cometidos de cada uno yel enlace visual por medio de señales convenidas.

### 4.6. Seguridad vial:

No se colocarán barreamientos hasta tener instaladas todas las señales. En los dispositivosen los que se deba establecer un barreamiento, éste se situará de forma que no obstruya por completo la circulación, pero que cualquier vehículo tenga que maniobrar para poder rebasarlo.

- Las indicaciones que se den a los conductores de los vehículos se efectuarán en forma correcta, con claridad y firmeza, de forma que no ofrezca duda a los mismos sobre la acción a seguir.
- Se regulará el tráfico en evitación de posibles accidentes en el acceso al dispositivo. El agente que tenga como misión "seleccionar", se encargará de esa tarea; además, deberá indicar claramente a los conductores, cuándo deben entrar en la zona de registro. Dada la importancia y el riesgo que corre el componente de selección, por ser el primer contacto con los usuarios de la vía, estará acompañado de otro componente que le de protección.

**4.7. Seguridad operativa:**

- Los usuarios a los que se haya solicitado descender del vehículo, deberán estar permanentemente vigilados, evitando que deambulen por la zona de registro.
- El responsable de la identificación de los ocupantes procurará hacerlo por el lado del conductor y ligeramente retrasado, tomando las medidas de autoprotección necesarias para impedir cualquier agresión, incluyendo las que puedan realizarse mediante la brusca apertura de la puerta del vehículo o por los ocupantes de los asientos traseros.
- Detenido el vehículo, el encargado de la identificación indicará al conductor que re pare el motor y, si se considera oportuno por razones de seguridad, retirar las llaves del contacto e, incluso, indicará a los ocupantes que desciendan del vehículo de forma ordenada, para poder observar sus movimientos. Una vez fuera del vehículose procederá, en su caso, a la identificación y comprobación de personas y vehículo.
- No se deben parar simultáneamente más vehículos de los que pueda abarcar la zona de registro, o de los que puedan manejar la Fuerza interviniente, para evitar confusión y desorden.
- Todos los componentes del dispositivo llevarán chaleco reflectante. Asimismo, si el Jefe del Dispositivo lo considera conveniente, y se dispone de ellos, también llevaránchalecos antibalas.

**4.8. Registro:**

El componente del Cuerpo que inicie la identificación y comprobaciones pertinentes de personas y vehículo debe dedicarse al mismo hasta la finalización de todas las gestiones que se practiquen, evitando confusiones y olvidos, y siguiendo los siguientes pasos:

- Informar a los ocupantes, si así lo solicitan, sobre el motivo de su actuación.
- Inspeccionar visualmente el interior del vehículo y sus pasajeros.
- Solicitar la documentación a los ocupantes.
- Proceder a la comprobación de las identidades o cualquier otra circunstancia sobre elvehículo y sus ocupantes a través de los medios a

su disposición.

- Cumplimentar las fichas de recogida de datos, si no hay otro encargado.
- Efectuar, las labores de registro precisas de conductor y ocupantes.
- Registrar, en su caso, el interior del vehículo, solicitando para ello la colaboración del conductor o propietario del mismo.
- Entablar diálogo, si se juzga necesario, con los ocupantes, para ampliar información.
- Devolver la documentación y los objetos que, en su caso, hayan sido revisados.
- Actuar en todo momento con corrección y facilitar la incorporación del vehículo a la vía.
- El agente especificará el documento que requiere de forma individualizada. No deberá aceptar la entrega completa y desordenada de documentación, debiendo ser el conductor el que le proporcione aquellos que le son solicitados.
- El examen de documentos de identificación de personas y vehículos se hará condetenimiento y minuciosidad, al igual que los registros y reconocimientos de los vehículos o equipajes, que se realizaran en presencia de los mismos o del conductor, siendo conveniente que sean éstos los que abran los maleteros, portaequipajes, etc.

**4.9. Tratamiento de la información:**

- Los datos personales que se necesiten de las personas identificadas serán grabados enel aplicativo correspondiente o, de no disponerse sobre el terreno, serán volcados en una ficha habilitada a tal fin. En la ficha se deben cumplimentar todos los datos quese especifiquen, en letra clara y empleando mayúsculas. Una vez pasados los datos alaplicativo habilitado a tal fin, las fichas serán destruidas.
- Los datos recabados durante el desarrollo de un dispositivo operativo en la vía pública se grabarán en SIGO, tal y como dispone el Anexo I a la presente norma. De esta manera, quedarán incorporados en INTPOL, fichero cuyo responsable es la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Guardia Civil) y declarado ante la Agencia de Protección de Datos como fichero para el mantenimiento de la seguridad ciudadana mediante el control de personas y hechos de interés policial (Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre de 2004; BOE 277, de 17 de noviembre de 2004).
- Asimismo, tal y como se indica en la Circular 1/2015 sobre Dispositivos Operativos en vías públicas, la recogida de los datos personales y su tratamiento se adecuarán alo previsto en la Ley Orgánica 15/1999[1], de Protección de Datos de Carácter Personal y a la normativa que la desarrolla.
- En el supuesto de que se tengan dudas sobre la identidad o actividades

de las personas, se efectuará consulta a través de terminal móvil, si se dispone de ellos. En caso contrario, se solicitará información y el contraste

de los datos a la Central Operativa.

- Del resultado de los Dispositivos Operativos ordenados conforme al artículo 19.2 de la LOSC, se dará a posteriori conocimiento inmediato al Ministerio Fiscal.

## 5.-INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS OPERATIVOS.

### 5.1. Llegada:

Se tendrá en cuenta especialmente

- La llegada al punto de control sin delatar la presencia en la zona hasta el instante en que se comience a montar. Para ello es necesario un conocimiento exhaustivo de la zona, principalmente de las carreteras secundarias y caminos transitables, contemplando la posibilidad de fraccionar el convoy o no.
- La conveniencia de realizar un reconocimiento preventivo de seguridad de la zona enla que se establecerá el dispositivo operativo, especialmente cuando sea un lugar habitualmente utilizado para ello.
- La situación de los vehículos propios, de forma que no entorpezcan el montaje del dispositivo y no causen riesgo de accidentes.

La colocación de los medios, rápida y ordenadamente, de forma que queden perfectamente visibles.

- La comprobación del funcionamiento de las transmisiones con la Central Operativa yotras Unidades y patrullas, así como el enlace y coordinación de la malla interna.
- La atención especial a la seguridad y la reacción ante agresiones, durante el movimiento de la Fuerza.

**5.2.** **Establecimiento.**Es fundamental distribuir claramente misiones o cometidos a todo el personal que vaya a intervenir antes de iniciar el desplazamiento a la zona de servicio, de tal formaque cuando se llegue a ésta, cada componente sepa sus cometidos, el material de que es responsable y los pormenores de la misión.

- Se deben estudiar las posibles incidencias de tal forma que, en caso de producirse, la reacción de todo el personal sea inmediata, eficaz, y sin riesgo para el resto de la fuerza y otros ciudadanos. Para ello se deben evitar posibles obstáculos, desórdenes del tráfico que ocasionarían accidentes, cruces de fuego, etc.
- En aquellos dispositivos que lo requieran, la primera acción que se realizará al llegar a la zona de establecimiento es la rápida colocación de las señales por parte del personal encargado de ello.
- Inmediatamente el agente de selección, protegido por un componente, se dedicará a regular la circulación, dando fluidez al tráfico y señalando correctamente todas las maniobras a los usuarios.

- Las acciones necesarias para el establecimiento del dispositivo se señalizarán. Se utilizarán los prioritarios de los vehículos para señalizar y

advertir a los usuarios de la vía de que se están realizando las operaciones de establecimiento del dispositivo

- El orden para montar los dispositivos será el siguiente: señalización, canalización y por último barreamiento para el cual en muchas ocasiones se tendrá que detener la circulación.

[1] Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- 

**5.3. Recogida.**

- Una vez dada la orden de retirar el dispositivo, el personal encargado de colocar los diversos medios del dispositivo se ocupará de retirarlos.
- El orden de recogida será el siguiente, primero se retirará el barreamiento, a continuación, la canalización y por último la señalización en orden inverso a su colocación, revisándose en su caso, las proximidades al dispositivo para comprobar que por los ocupantes de los vehículos no se han arrojado objetos o evidencias ante la presencia del dispositivo.
- Retirado el barreamiento se abrirá el paso a los vehículos regulando la circulación, y montando seguridad hasta que el personal se encuentre en disposición de abandonar el lugar.
- En ningún caso se olvidarán las normas de seguridad y protección. Se tendrán en cuenta los desperfectos sufridos por el material para dar cuenta de su estado y, si procede, su reparación o sustitución.

## 6.- DESPLIEGUES OPERATIVOS.

### 6.1. Cometidos individuales:

#### 6.1.1 Jefe del dispositivo:

Se situará en las inmediaciones del punto donde se realizan las identificaciones, cuya ejecución dirigirá; pero podrá adoptar la posición adecuada para el mejor desempeño de su responsabilidad y cometido.

- Designará, antes de salir de servicio, quien ocupará cada puesto en el servicio.
- Dará instrucciones claras a cada componente, y cuál será su misión al montar y desmontar el dispositivo.
- Será responsable de que el dispositivo se monte con la mayor rapidez posible y con seguridad para los usuarios de la vía y la Fuerza propia.
- Supervisará todo el desarrollo del servicio.
- Corregirá los fallos que vea durante la operación.
- Será el responsable de la organización en evitación de posibles accidentes.
- Resolverá las incidencias que se produzcan.
- Vigilará la confección de las “FICHAS”, la grabación en el aplicativo y la posterior destrucción de las fichas físicas.
- Estará enlazado tanto con los diversos escalones del dispositivo como con la Centras Operativa.
- Recogerá la documentación confeccionada una vez finalizado el

servicio, para revisarla, corregirla y entregarla, evitando que pueda extraviarse

### 6.1.2 Responsable de la Selección de los vehículos:

- Situado a la altura de la señal de "Alto Guardia Civil".
- Será el encargado de detener la circulación cuando estén colocadas las señales parasituar el BARREAMIENTO.
- Deberá ordenar la detención de los vehículos mediante la correspondiente señal de alto, indicándoles hacía dónde deben dirigirse y observando los movimientos de los ocupantes del vehículo y de los que esperan en la cola.
- Deberá tener en cuenta que en todo momento deberá observar un trato correcto al ciudadano facilitándole los datos y aclaraciones pertinentes, indicándoles claramente las señales (el Reglamento General de Circulación marca exactamente cuáles son las señales de los agentes en la carretera) e instrucciones a seguir, y facilitándoles la circulación.
- Para realizar adecuadamente la selección, tendrá en cuenta las instrucciones recibidas respecto a la finalidad del dispositivo y tipología de personas y vehículos susceptibles de ser identificado y comprobados. En caso de duda, introducirá el vehículo a la zona de registro del dispositivo
- Cuando se ordene la recogida del dispositivo, se mantendrá atento a todo el proceso para evitar cualquier incidente o accidente.

### 6.1.3 Protección del responsable de la selección de vehículos:

- Protegerá al encargado de la selección de vehículos.
- Para ello se situará siempre de forma que pueda reaccionar contra una posible agresión, sin riesgo para su compañero.
- Estará atento a movimientos o actitudes extrañas de las personas que ocupan los vehículos, alertando al encargado de la selección de vehículos.
- Estará en disposición de reaccionar con rapidez.
- Mantendrá el arma en una posición que no resulte amenazante para las personas, en el caso de portar arma larga, la mantendrá con el cañón hacia abajo, sin apuntar directamente a las personas

### 6.1.4 Encargado del Registro:

- Estará situado en las inmediaciones de la zona delimitada para registro por los medios que se empleen para cada caso concreto (normalmente tetrápodos).
- Realizará las actividades de identificación y registro de personas y vehículos.
- Si tras un primer contacto no apreciase razón suficiente para proceder a
- la identificación y registro, tras consulta con el encargado de la selección, le dará salida.
- Tendrá en cuenta especialmente lo ordenado sobre registro de vehículos e

identificación de personas con las facultades pertinentes según los motivos y norma que ampara el tipo de servicio, diferenciando según los casos de los artículos 16, 17.1. 17.2. 18 y 20.1 de la LOSC.

- Como regla general el mismo componente de registro se encargará de un vehículo, desde que es seleccionado hasta que sale del dispositivo.

### 6.1.5 Protección de los responsables del registro:

- Estará especialmente atento a las reacciones y comportamiento de los ocupantes del vehículo mientras se procede a las labores de identificación y registro.
- Si son varias las operaciones de registro que se realizan al mismo tiempo, se situará en un lugar desde donde pueda observar y apoyar todas en las mejores condiciones.
- Si algún vehículo hubiera sido seleccionado y pasase a la zona de registro sin que ningún hombre de registro se hiciere cargo, le indicará el lugar donde estacionar, que pare el motor y que sus ocupantes permanezcan en el interior del vehículo, salvo que considerase necesario hacerles salir.
- Vigilará a las personas que se encuentran en la zona de registro.
- Manteniéndolas en la zona situada delante de sus respectivos vehículos o en el lugar que se haya determinado, sin perjuicio de que el conductor o propietario del vehículo tiene derecho a presenciar el registro del mismo, así como los ocupantes el de sus pertenencias, para lo que se requerirá su colaboración.
- Estando atento a posibles fugas y maniobras de huida.
- Estará dispuesto para reaccionar con rapidez, manteniendo el arma en una posición que no resulte amenazante para las personas.

### 6.1.6 Identificación:

- Estará situado en las inmediaciones de la zona delimitada para registro por los medios que se empleen para cada caso concreto (normalmente tetrápodos).
- Deberá conocer, en su caso, los datos sobre personas y vehículos relacionados con los hechos que motivan el servicio.
- Hará cuantas anotaciones sean pertinentes haciendo uso en todo momento si sus medios lo permiten del aplicativo correspondiente o, de no disponerse sobre el terreno,serán volcados en la ficha habilitada a tal fin.
- Será el encargado de enlazar con la Central Operativa de Servicios o su unidad para solicitar la información y contrastar datos, apoyando a sus compañeros y facilitándolescuanta información sea pertinente para el mejor desarrollo del servicio.

### 6.1.7 Responsable de los medios de Bloqueo:

- Situado a la altura de los medios de bloqueo, su posición ideal sería detrás de un vehículo, para evitar ser arrollado y poder lanzar dichos medios con más eficacia.

- Será el encargado de cerrar el paso a todo vehículo que trate de eludir el dispositivo mediante la activación del equipo de bloqueo sobre el pavimento.
- Deberá visualizar y estar atento a los vehículos que atraviesan el dispositivo, así como a las señales e indicaciones que puedan realizarle el Jefe del Dispositivo o el encargado de la Selección para impedir la posibilidad cualquier tipo de fuga.

### 6.1.8 Equipo de Vigilancia:

Situados en una posición anterior a la llegada al escalón de registro, antes incluso de la señal de 80 Km./h., a ser posible fuera de la vía, aprovechando una zona o entrada de camino y, dentro de lo posible, con visión sobre las señales colocadas en la vía y del escalón de registro.

- Estarán pendientes de las transmisiones y de los vehículos que se acercan a la zona de registro.
- Se moverán a cola de retención de no haber equipo de tráfico para advertir a los vehículos que se aproximan de la presencia del Dispositivo.
- Atenderán a las actitudes y maniobras extrañas de vehículos y ocupantes, advirtiendo en su caso a los componentes del escalón de registro.
- En el caso de que dispongan de medios de bloqueo, los podrán utilizar -en caso necesario- contra aquellos vehículos que hayan hecho maniobras evasivas para eludir el dispositivo. Si la huida se consuma, iniciarán la persecución del vehículo, sin poner en peligro la seguridad de los demás usuarios o la suya propia, conforme a lo establecido en la Circular 3/98, de medidas encaminadas a la prevención de accidentes de circulación
- Serán los responsables de la colocación de las señales preceptivas de reducción progresiva de la velocidad (de mayor a menor) y, en su caso, de otros elementos que seles asignen.

### 6.1.9 Equipo de Persecución:

- Estarán situados a continuación del responsable de los medios de bloqueo, a la distancia que les permita reaccionar en condiciones de seguridad.
- Permanecerán junto al vehículo, atentos a las transmisiones.
- Si disponen de medios de bloqueo, los utilizarán -si fuera necesario- para completar y apoyar la acción del responsable de dichos medios.
- Iniciarán la persecución de los vehículos que hayan conseguido eludir el dispositivo, comunicándolo a la Central Operativa de Servicios dicha circunstancia, así como las características y dirección del mismo, a los efectos pertinentes. En este caso, adoptarán las medidas adecuadas para no poner en peligro la seguridad de los demás usuarios de la vía o la suya propia, de acuerdo con lo establecido en la Circular 3/98 de prevención de accidentes de circulación.
- Serán, con el componente responsable de los medios de bloqueo, los encargados devisualizar y memorizar la identificación de vehículos ante la posibilidad de cualquier tipo de fuga u otra circunstancia que requiera

ese dato.

- Controlarán cualquier maniobra evasiva de los vehículos que, circulando en sentido contrario al dispositivo, se percaten de nuestra presencia.
- Serán los responsables de la colocación de las señales preceptivas de reducción progresiva de la velocidad (de mayor a menor) y, en su caso, de otros elementos que seles asignen.

## 6.2 Despliegues en tramos de vías donde no se superen los 50 km/h.

### 6.2.1 Material

a) Señalización: Se aconseja disponer en lo posible, y para su uso bajo condiciones deescasez de luz, de lo siguiente:
   - Señal preceptiva de detención obligatoria (Alto Guardia Civil).
   - Señales luminosas, caso de ser necesario, luces puente vehículos o luces prioritarias, según el caso, lámpara intermitente estroboscópica de destello amarillo y linternas con cono de color para indicaciones y visibilidad a distancia.

b) Canalización: Tetrápodos u otros medios similares, cuyo objetivo es dirigir la circulación y delimitar la zona de actuación. También pueden servir como refuerzode la señalización vertical.

c) Barreamiento: Juego de pinchos de bloqueo. Un juego para utilizar según los casossi la situación lo requiere y, especialmente, para establecimiento de dispositivos reactivos del artículo 17.1. y 17.2 de la LOSC.

d) Enlace: Resulta fundamental en estos dispositivos. Se dispondrá, al menos, de un equipo móvil, que generalmente irá en el vehículo. Además, podrán emplearse otros equipos portátiles, según disponibilidad y con la distribución que indique el Jefe del dispositivo.

e) Armamento: De dotación, y arma larga en dispositivos de más de dos componentes.

f) Elementos complementarios: Chalecos antibalas (dependiendo de la disponibilidady circunstancias del servicio), silbato y chaleco reflectante.

### 6.2.2 Dispositivo compuesto por 2 componentes. (S.C.-1)

Componente 1.- Realizará los cometidos de Jefe de Servicio, selección, registro e identificación.
Componente 2.- Su misión principal es la dar protección del componente 1.

### 6.2.3 Dispositivo compuesto por 3 componentes. (S.C.-2)

El componente 1.- Realizará cometidos de Jefe de dispositivo, selección e identificación.
El componente 2.- Realizará cometidos de protección en todo momento, con elarma larga reglamentaria y asignada.
El componente 3.- Realizará los cometidos del responsable de los medios de bloqueo y, una vez introducido el vehículo en la zona de registro y los ocupantesfuera de este, se encargará del registro.

### 6.2.4 Dispositivo compuesto por 4 componentes. (S.C.-3)

El componente 1.- Jefe de dispositivo.
El componente 2.- realizará los cometidos del responsable de la selecciónde vehículos.
El componente 3.- registro e identificación. (Si así lo ordena el Jefe de dispositivorealizaría los cometidos de bloqueo).
El componente 4.- protección de los responsables de selección y registro.

### 6.2.5 Dispositivo compuesto por más de 4 componentes. (S.C.-4).

Este dispositivo a diferencia de los anteriores podría contar con más de un escalón,según el número de personal que lo integre.
No es un dispositivo común, por lo tanto, el Jefe del dispositivo deberá:

a) Designar (antes de salir de servicio) quién ocupará cada puesto en el dispositivo,realizando una pequeña reunión previa para organizarlo.
b) Dar instrucciones claras a cada componente, y cuál será su misión almontar y desmontar el dispositivo.
c) Se responsable de que se monte a la mayor velocidad posible, sin perjuicio de garantizar, en todo momento, la seguridad.
d) Supervisar el desarrollo del servicio.
e) Ser el responsable de la organización del servicio en evitación de posiblesaccidentes.
f) Resolver las incidencias que se produzcan.
g) Vigilar la confección de las fichas o su grabación en el aplicativo.
h) Dar cuenta de las incidencias y proponer lo que estime oportuno para mejorar elservicio.

## 6.3 Despliegues en tramos de vía donde se circule a más de 50 km./h.

Las vías públicas urbanas e interurbanas, tiene características diferentes en razón al lugar, tipo de vía (autopista, autovía, carretera, calle) de su practicabilidad (vías rápidas, lentas) de su capacidad de aforo (una o dos direcciones, uno o más carriles), de las condiciones de firme (estado de conservación), de la meteorología (lluvia, nieve, hielo). Por ello, se dan unas normas de carácter genérico para que los Mandos de las distintas Unidades y el responsable del dispositivo pueda adecuarlas a las características antes citadas.
Cabe destacar también, que las especiales características de estos dispositivos -que, por su complejidad sobre vías rápidas, conjugando los parámetros de seguridad y eficacia previamente aludidos-, obligan a una preparación y planificación mucho más exhaustiva y detallada que los indicados para los del tipo 2.1.-
Para la realización de los dispositivos establecidos en tramos de vías donde se circule a más de 50 Km./h, el número mínimo de componentes será de 8, reforzándose el Escalón de Registro y Bloqueo si se dispusiere de más personal o complementarse el dispositivo con patrullas móviles sobre vehículos u observatorios, convenientemente enlazados, cuya misión principal será la de recorrer la vía en los kilómetros próximos al dispositivo, al objeto de informar del movimiento de vehículos sospechosos y colaborar con los escalones de vigilancia, persecución y apoyo.

### 6.3.1 Planeamiento previo

El planeamiento previo es importante para conseguir la mayor efectividad

posible en este tipo de dispositivos, especialmente en caso de que vengan motivados por el art.
17.1. y 17.2., de la LOSC (Dispositivos Reactivos).

Por la diversidad de actos ilícitos que pueden producirse, su inmediatez, su diferente localización, las Unidades que intervienen, y sus diversas características, esconveniente tener previamente elaborados distintos planes a establecer en diferentes zonas, localidades o vías públicas.

Estos planes, de ámbito local, provincial, regional o nacional, deben estar estudiados y coordinados entre las Unidades Territoriales, las de Tráfico, y entre la Guardia Civil y Otros Cuerpos de Seguridad, siendo dirigidos y elaborados, según su nivel por los Jefes de las Unidades Territoriales elementales, las Comandancias, Zonas o incluso el Mando Operativo a nivel nacional (Dirección Adjunta Operativa o Secretaría de Estado de Seguridad).

### 6.3.2 Planteamiento general

Cualquier actividad de previsión sobre este servicio debe tener en cuenta:

1.-Las causas que motivan el dispositivo (delincuencia común, terrorismo, labores preventivas) y las características de la zona geográfica donde se materializa para adecuar los componentes y sistemas a los mismos.

2.-Se efectuará un estudio de los lugares (puntos viales) que reúnan buenas condiciones para el establecimiento de este tipo de dispositivos de acuerdo con supuestos hipotéticos y dentro de sus áreas respectivas de responsabilidad, quedando plasmado en los correspondientes planes de servicios, que deberán ser conocidos por el personal que puede verse implicados en dichos dispositivos.

3.-No obstante, lo anterior, en situaciones de urgencia, el Jefe del Dispositivo podrá elegir el lugar que estime más conveniente, teniendo en cuenta las prevenciones de seguridad y eficacia que debe reunir el lugar elegido.

Esta planificación implica que los mandos territoriales deberán tener confeccionados sus propios planes -según la situación y competencia- para lograr la máxima eficaciaen los servicios que hayan de emplear este tipo de dispositivos.

El plan debe confeccionarlo y activarlo la autoridad territorial que tenga competencia sobre las Unidades y el territorio a que afecta, pudiéndose servir para su diseño de los planes de las Unidades subordinadas (Puestos y Compañías).

Para el diseño de estos planes, serán factores básicos el análisis exhaustivo de los índices de delincuencia, los Planes de prevención de Delincuencia y las vías decomunicación existentes.

Los planes deben señalar claramente:

- Mando del dispositivo.
- Misión.
- Lugar de realización.

- Unidades responsables de su ejecución.
- Elementos de coordinación.
- Normas de actuación.
- Fecha de validez y revisiones.

La planificación de estos servicios a cualquier nivel, no debe generar problemática alguna para las actuaciones preventivas o de reacción inmediata propias de las Unidades Subordinadas, más bien al contrario, deben coordinarse y complementar las mismas.

### 6.3.3 Selección del lugar.

El punto elegido para este tipo de dispositivos debe reunir las siguientes características:

- Máxima seguridad, tanto para el personal que puede ser controlado como para los que ejecuten el servicio.
- Permitir el empleo de los medios coercitivos sin riesgo para
- terceras personas.
- Facilitar la acción propia y dificultar la del que intente eludir el dispositivo
- Disponer de espacio fuera de la calzada para efectuar los registros, siempre que ellosea posible.
- Impedir o dificultar la huida campo a través o por tramo de calzada de vehículos o personas.
- Tener la visibilidad suficiente para no poder en peligro la seguridad del tráfico ni contravenir las disposiciones que señala la normativa sobre seguridad Vial, procurando que -a la vez- sorprenda al automovilista.
- Permitir el enlace por radioteléfono con la Central Operativa que coordine el conjunto de servicios que se establezcan y con otros equipos móviles.

### 6.3.4 Material

El material, vehículos, armamento y diferentes medios, se deben de tener previstos con antelación suficiente. Su especificación viene prevista para cada uno de los diferentes tipos de dispositivo. Como consideraciones generales y necesarias en cuanto al material se dispondrá de:

a). Señales de peligro, preceptivas e informativas, que sería deseable que reunieran las siguientes condiciones:

- Que sean plegables y de escaso peso para facilitar su empleo y transporte.
- Que estén dotadas de anclajes o determinados pesos, para evitar que elviento las mueva.
- Que tengan cierta consistencia para poder aguantar un uso reiterado.
- Que sean de material de alto poder reflectante.

b). Señales luminosas, que pueden ser tales como:

- Prioritarios de los vehículos de las Fuerzas de Servicio.
- Focos unidireccionales estroboscópicas de color amarillo, alimentados por pilaso baterías de vehículo.
- Carteles con mensajes luminosos intermitentes.
- Semáforos portátiles.

- Equipos de iluminación, coches con equipo de iluminación proyectores portátiles sobre trípodes o uso manual alimentados por pilas, baterías de vehículo o equipo generador.
- Linternas con cono de color para indicaciones y señalización a distancia.

c). Elementos complementarios de señalización, entre los que pueden encontrarse:

- Bandas rugosas, que extendidas sobre la calzada producen un
- ligero impacto en la suspensión del vehículo al pasar por encima de ellas, llamando así la atención del conductor.
- Barreras o vallas para limitación frontal.
- Tetrápodos o conos reflexivos para la canalización del tráfico.
- Paneles direccionales.
- Señalización personal por medio de elementos reflectantes.
- Megáfonos, silbatos, etc.

d). Otro tipo de material:

- Armamento de dotación individual para todos los integrantes, con al menos la utilización de un arma larga en cada uno de los escalones de registro (para su componente de seguridad), de vigilancia y de persecución.
- Chalecos antibalas, dependiendo de la disponibilidad y las circunstancias del servicio, especialmente para el personal más expuesto.
- Equipo de barreamiento (pinchos), para su empleo en el escalón de persecución y, si se dispone de otro, para ser empleado por el componente de bloqueo del escalón de registro.
- Si es preciso, prismáticos y detectores de metales.

### 6.3.5 Inicio del Servicio

El Jefe de Dispositivo distribuirá los efectivos, asignará cometidos y dará las instrucciones necesarias para el desarrollo del servicio, de acuerdo con la normativa vigente, este procedimiento y la misión y situación específica que se trate.

Recibida la orden se hará la comprobación de:

a) Misión.
b) Normas de coordinación.
c) Vehículos.
d) Medios de transmisiones.
e) Armamento y grilletes de cada componente.
f) Señales, designando los encargados de colocarlas.
g) Objeto de dispositivo (datos relacionados con el hecho).

h) Datos de identificación, sospechoso, vehículos, fotografías, informes u otras(para todos los componentes).

i) Cartografía de la zona, si se dispone de ella.

### 6.3.6 Ejecución

Es básico recordar que las condiciones de ejecución se encuentran recogidas en los apartados 4 y 5 del presente Manual Operativo para los diferentes tipos de dispositivosestablecidos en el punto 2.

Las facultades de los agentes vienen recogidas en los puntos 3.4.y 4.4 de la Circular 1/2015.

### 6.3.7 Despliegue

La Fuerza que preste el servicio según las condiciones del punto 2.2, se distribuye en cuatro escalones:

- VIGILANCIA.
- REGISTRO Y BLOQUEO.
- PERSECUCIÓN.
- APOYO (en caso necesario).

La composición de cada uno de estos escalones, así como las misiones específicas de cada componente serán detalladas al hablar de los tipos de despliegue.

#### 6.3.7.1 Escalón de vigilancia

Estará oculto antes del punto central del dispositivo, para que no sea detectada la presencia del dispositivo, con el objeto de:

- Detectar movimientos extraños (esperas, coche pilotos, fugas a pie, arrojar objetos etc.).
- Bloquear, en su caso, la vía.
- Proceder a la persecución en caso necesario, adoptando las medidas adecuadas para no poner en peligro la seguridad de los demás usuarios de la vía o la suya propia, de acuerdo con lo establecido en la Circular 3/98 de prevención de accidentes de circulación
- Reconocer a pie el arcén, una vez dada la orden de desmontaje del dispositivo, en previsión de que cualquier ocupante de un vehículo que llegue al control se deshaga de cualquier objeto, lanzándolo fuera del mismopara no ser descubierto por la fuerza actuante
- En el caso de establecerse un dispositivo para atender ambos sentidos de la vía, simultaneará sus funciones de escalón de Vigilancia con las del Escalónde Persecución en el sentido contrario
- Por ello no deberá perder el contacto por la vista –siempre que sea posible-y por radio con el equipo de registro y bloqueo, al cual apoyará en caso preciso.

#### 6.3.7.2. Escalón de registro y bloqueo

Es el encargado de llevar a cabo:

- La selección de vehículos y personas a controlar.
- La detención de los vehículos.
- La identificación de conductores y ocupantes.
- La confección de las fichas, en su caso.
- La comprobación de documentación.
- La realización de registros.
- El bloqueo de vehículos, en su caso.
- En ningún momento se dejará abandonado el punto central del dispositivo para emprender persecuciones.

#### 6.3.7.3. Escalón de persecución

Situado a continuación del punto central del dispositivo, estará enlazado por la vista –siempre que se pueda- y por medio de radio con el equipo de registro y bloqueo, tendrá como misión:

- Interceptar el vehículo que se haya saltado el dispositivo y, si fuera preciso, emprender su persecución, para conseguir la detención de los ocupantes del mismo. En este caso, adoptarán las medidas adecuadas para no poner en peligro la seguridad de los demás usuarios de la vía o la suya propia, de acuerdo con lo establecido en la Circular 3/98 de prevención de accidentes de circulación.
- Comunicar a la Central Operativa características y dirección del vehículo que se ha saltado el dispositivo.
- Apoyar el equipo de registro y bloqueo en caso de agresión.
- En el caso de establecerse un dispositivo para atender ambos sentidos de la vía, simultaneará sus funciones de Escalón de Persecución con las del Escalón de Vigilancia en el sentido contrario.

#### 6.3.7.4. Escalón de apoyo

Las características específicas del servicio a prestar en un dispositivo, puede aconsejar la integración en él de determinadas especialidades (SIGC, Tráfico, etc.), incluso de un equipo de identificación, traslado y confección de diligencias, cuya función primordial será el encargarse de:

- Trasladar detenidos a dependencias oficiales.
- Acompañar a aquellas personas cuya identificación sea imprescindible a las dependencias oficiales a los solos efectos de proceder a dicha identificación.
- Instruir las diligencias correspondientes.
- Participar y asesorar en los cometidos relacionados con la especialidad respectiva.

Normalmente, en este Escalón puede integrarse personal de:

- Agrupación de Tráfico.
- Servicio Cinológico (en sus distintas subespecialidades).
- Servicio de Policía Judicial.
- Servicio de Información.
- Otros que se consideren necesarios.

### 6.3.8. Tipos de despliegues.

Estos tipos de dispositivos operativos en NINGÚN CASO DEBEN SER TOMADOS CON RIGIDEZ, puesto que los modelos corresponden a situaciones concretas, pero permiten ser adaptados a nuevas necesidades.

Su descripción está esquematizada por lo que, si bien servirán como referencia para la instrucción previa en academias y prácticas, será en definitiva el JEFE DEL DISPOSITIVO quien, teniendo en cuenta el lugar, la situación y los medios disponibles, adaptará la instalación y normas de ejecución más adecuadas, plasmándola en la ORDEN DE SERVICIO o INSTRUCCIÓN pertinentes (ya sea escrita o verbal, en caso de no tratarse de un servicio previamente planificado).

| TIPOS DE DESPLIEGUE | | |
|---|---|---|
| CLASES | VÍA SOBRE LA QUE SE REALIZA | TIPO DE DESPlIEGUE |
| Tramos de vía en los que se circule a más de 50 Km/h. | De un solo carril para cada sentido de marcha con arcenes cuya anchura no permita la circulación de vehículos. | A-1.- Sobre un sólo sentido de marcha en la vía pública.<br>A-2 .- Sobre los dos sentidos demarcha en la v |
| | De un solo carril para cada sentido de marcha y con arcenes cuya anchurapermita la circulación de vehículos | B-1.- Sobre un sólo sentido de marcha en la vía pública.<br>B-2 .- Sobre los dos sentidos de marcha en la vía |
| | De más de un carril para cada sentido de marcha, sinmediana o con ella, apta para la circulación de vehículos. | C-1.- Sobre un sólo sentido de marcha en la vía pública.<br>C-2 .- Sobre los dos sentidos demarcha en la vía |
| | De más de un carril para cada sentido de marcha y mediana física no apta parala circulación de vehículos. | D-1.- Sobre un sólo sentido de marcha en la vía pública.<br>D-2 .- Sobre los dos sentido demarcha en la vía |

### A.1-DISPOSITIVO BÁSICO.

Cada escalón estará formado normalmente por los siguientes componentes:

- Escalón de registro y bloqueo: 4 componentes.
- Escalón de persecución: 2 componentes.
- Escalón de vigilancia: 2 componentes.
- Escalón de Apoyo: los que se consideren necesarios.

Los efectivos podrán y deberán aumentar en consonancia con el objetivo que se pretendealcanzar, conflictividad de la zona, y vía en la que se establezca el dispositivo.

Se describe este tipo de DISPOSITIVOS OPERATIVOS con un número MÍNIMO de OCHO componentes. En el caso de disponer de más efectivos se podrá reforzar el Escalón de Registro y Bloqueo, o complementarse el dispositivo con patrullas móviles sobre vehículos u observatorios, convenientemente enlazados, cuya misión principal será la de recorrer la vía en los kilómetros próximos al dispositivo, al objeto de informar del movimiento de vehículos sospechosos y colaborar con los escalones de vigilancia, persecución y apoyo.

**SEÑALIZACIÓN:**

Se colocará tal y como se aprecia en croquis del anexo II. Se considera necesaria la siguiente señalización:

- juegos de señales de limitaciones de velocidad, 80,60, 40 Km./h.
- señales de “prohibición de adelantamiento”.
- 2 señales de Parada Obligatoria “Control Guardia Civil – Policía “.
- Entre la primera señal y esta última debe haber una distancia entre 100 – 300metros, en función de las características y visibilidad de la vía.
- Conos o tetrápodos canalización del tráfico.
- Lámparas intermitentes estroboscópicas amarillas.
- Iluminación del lugar del servicio, si no está situado sobre vía suficientemente iluminada, pude utilizarse iluminación sobre trípodes, proyectores del vehículo o linternas potentes. Lo ideal sería disponer de equipos autónomos de proyección.
- Equipos de bloqueo (juego de pinchos o similares).

- Se podrán utilizar también como elementos de bloqueo, para realizar la "S" de la zona de registro, los propios vehículos del operativo, pero se deberán señalizar y canalizar con una distancia mínima de 20 metros desde la señal de "alto".
- Bandas rugosas, como complemento de los medios de bloqueo.
- Todos los componentes del escalón de registro con funciones dentro de la vía, deberán llevar equipos reflectantes. Y aquellos integrantes del Dispositivo que considere el Jefe del mismo, caso de existir disponibilidad, chaleco antibalas.
- La señalización reunirá las condiciones técnicas aprobadas en la normativa de circulación, con construcción diferente para diferenciarse de las habituales y señalar excepcionalidad.

**VEHÍCULOS:**

Dos vehículos ligeros, para vigilancia y persecución.

Un vehículo en el escalón de registro, si bien, de existir más, se colocarán en apoyode los medios de bloqueo.

**TRANSMISIONES:**

Los Escalones de Vigilancia y de Persecución, estarán enlazados con el Jefe del Dispositivo, y en su caso, con la Central Operativa. En la zona de registro, enlace por medio del equipo del vehículo con la Central operativa y por medio de portátiles con las zonas de vigilancia y persecución

**ARMAMENTO:**

Todo el personal su armamento de dotación.

Un arma larga por cada escalón de registro para este tipo de operativos. No obstante, el Jefe del Dispositivo, podrá aumentar o disminuir este número según las circunstancias, facultades y motivos de la realización del servicio.

### B.1.- DISPOSITIVO OPERATIVO EN CARRETERA DE UN SOLO CARRILPARA CADA SENTIDO DE LA MARCHA Y ARCENES CUYA ANCHURA PERMITE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.

Como norma general será igual que el dispositivo básico, si bien podrán actuar más efectivos. El Jefe del dispositivo, repartirá o duplicará las misiones de los componentes del operativo básico entre todos los que presten este servicio. Ver gráfico en Anexo II.

## C.1.- DISPOSITIVO OPERATIVO EN CARRETERA DE MÁS DE UN CARRIL PARA CADA SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN Y ARCÉN PRACTICABLE CON MEDIANA O SIN MEDIANA APTA PARA LA CIRCULACIÓN.

En este tipo de dispositivos operativos, como en los anteriores, se podrán utilizar como apoyo de los medios de bloqueos los vehículos. Para ello, se canalizará la circulación hacia el carril más lento (50 metros mínimos) antes de la señal de alto Guardia Civil, obligando a los vehículos a realizar una “S” de incorporación al segundo carril una vez rebasado el componente de selección y el primer vehículo oficial.

La zona de identificación y registro quedará entre los dos vehículos oficiales, utilizando la zona del carril más lento y el arcén, pudiendo aprovechar también algún ensanchamiento de la vía en esa zona.

No obstante, si las características de la vía en la zona elegida lo aconsejan, podrámodificarse por el responsable del dispositivo la estructura de la zona de registro, aprovechando los accidentes del terreno u otras circunstancias como por ejemplo peajes, cambios de sentido de la circulación, gasolineras, salidas, etc.

(**Ver gráfico en Anexo II)**

**.PERSONAL**:

Se deberá emplear un MINIMO DE DIEZ COMPONENTES (los ocho de los tipos anteriores incrementados con dos de la Agrupación de Tráfico, para evitar los alcances enla cola de retención), distribuidos de la siguiente forma:

- Jefe del dispositivo
- Selección
- Seguridad selección
- Ficha y enlace Central Operativa
- Dos parejas para identificación y registro
- Seguridad general dispositivo de servicio
- Medios de bloqueo. Cuatro componentes, 2 vigilancia, 2 persecución.

**SEÑALIZACIÓN**

(**Ver gráfico en Anexo II)**

**VEHÍCULOS:**

CUATRO vehículos ligeros. En la zona de registro, podría utilizarse un vehículo tipo furgoneta operativa o similar.

**TRANSMISIONES:**

Las mismas que para el básico.

**ARMAMENTO:**

El mismo que para el básico.

**D.1.- DISPOSITIVO OPERATIVO SOBRE UN SOLO SENTIDO DE CIRCULACIÓN, EN CARRETERA DE MÁS DE UN CARRIL PARA CADA SENTIDO DE MARCHA Y MEDIANA FÍSICA NO APTA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.**

**INTEGRANTES:**

Los mismos que para el tipo C-1.

**SEÑALIZACIÓN:**

La misma que para el tipo C-1, mediando para la señal primera y la de parada obligatoria una distancia mínima de 200 metros.

**VEHÍCULOS:** Los mismos que para el tipo C-1.

**TRANSMISIONES**: Las mismas que para el tipo C-1.

**ARMAMENTO:** El mismo que para el tipo C-1.

**A-2, B-2, C-2, D-2 DISPOSITIVOS DE SERVICIO PARA DOS SENTIDOS DE LACIRCULACIÓN:**

Se establecerán los dispositivos operativos en igualdad de condiciones que los A-1, B- 1, C-1 y D-1, para fijarlos en los dos sentidos de la circulación. Para ello, el Jefe de Dispositivo adaptará las misiones de sus componentes, de modo que permitan compatibilizar la seguridad y eficacia del mismo.

Para estos tipos de dispositivos se deberá de disponer de un mayor número de componentes, ya que se tendrían que duplicar algunos cometidos.

En esto tipos de dispositivos deberán de extremarse las medidas de coordinación, al objeto de garantizar la seguridad en los puntos de paso en común, detallados en el anexo
II. Siempre que fuera posible, sería recomendable la creación de dos carriles alternativos sin que se cruzaran, empleando algún punto de la vía donde existiese un apartadero.

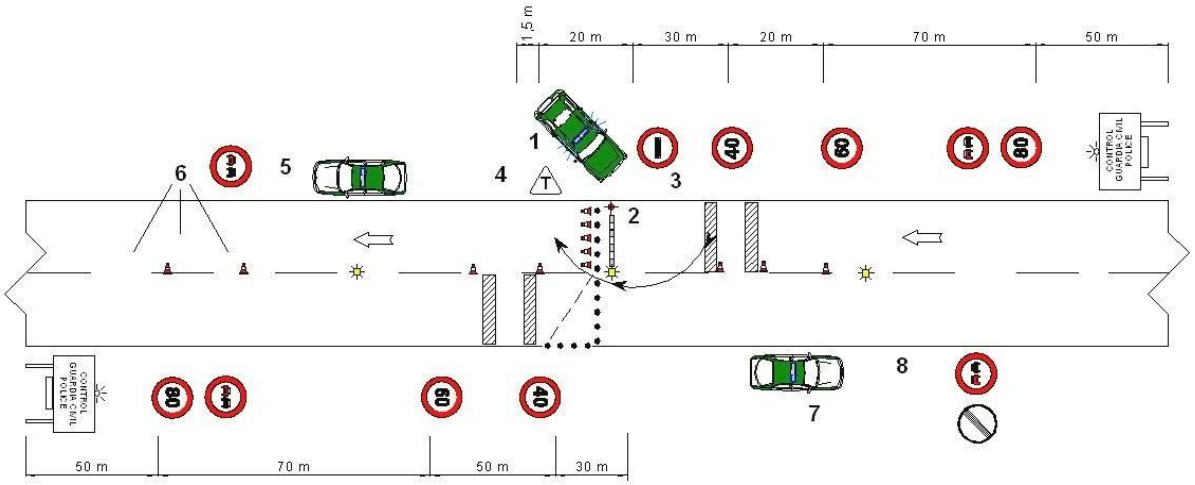
**OTROS MODELOS DE DISPOSITIVOS OPERATIVOS ESTABLECIDOS POR LAS UNIDADES OPERATIVAS EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SITUACIONES:**

El Director Adjunto Operativo, a propuesta de los Generales Jefes de Unidades Especiales y Reserva y de la Agrupación de Tráfico, podrá aprobar despliegues específicos de medios de sus Unidades para establecer dispositivos sobre vías, en el caso de existencia de especiales circunstancias de peligrosidad para la fuerza actuante o de complejidad de la intervención, siendo este el caso, por ejemplo, de los dispositivos diseñados para la lucha contra el terrorismo o delincuencia organizada, o para el control del tráfico y seguridad de la circulación. En todo caso dichos dispositivos estarán sometidos plenamente a las disposiciones de la Circular y cumplirán como mínimo cuanto dispone los apartados 3, 4, 5 y 6 del presente Manual Operativo.

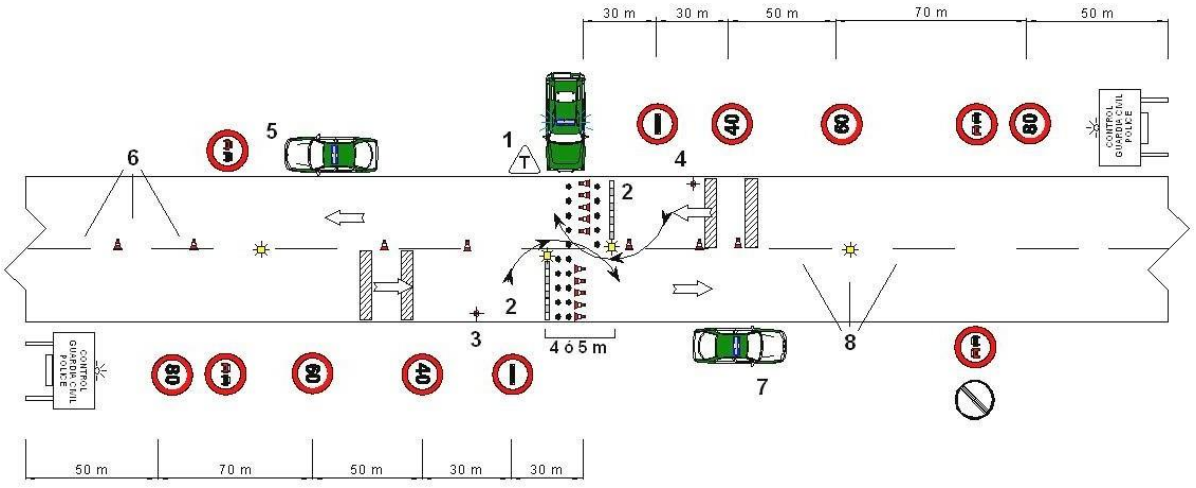
# 6 ANEXO II

CROQUIS DE DISPOSITIVOS EN TRAMOS DE VÍA CON VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN PERMITIDA A MÁS DE 50 Km/h

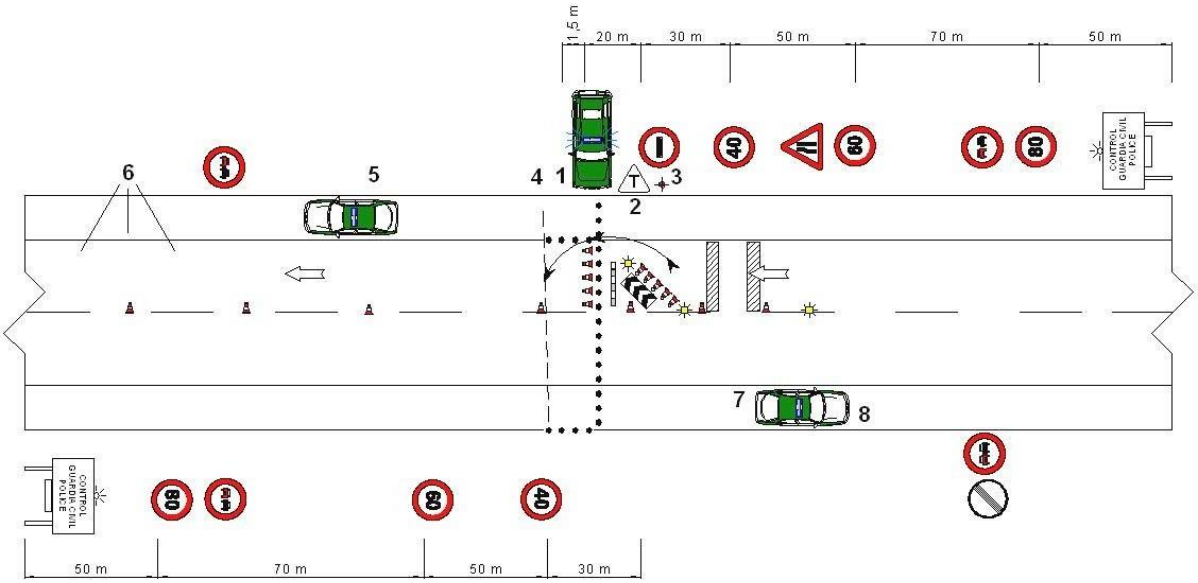
## Dispositivo tipo A-1



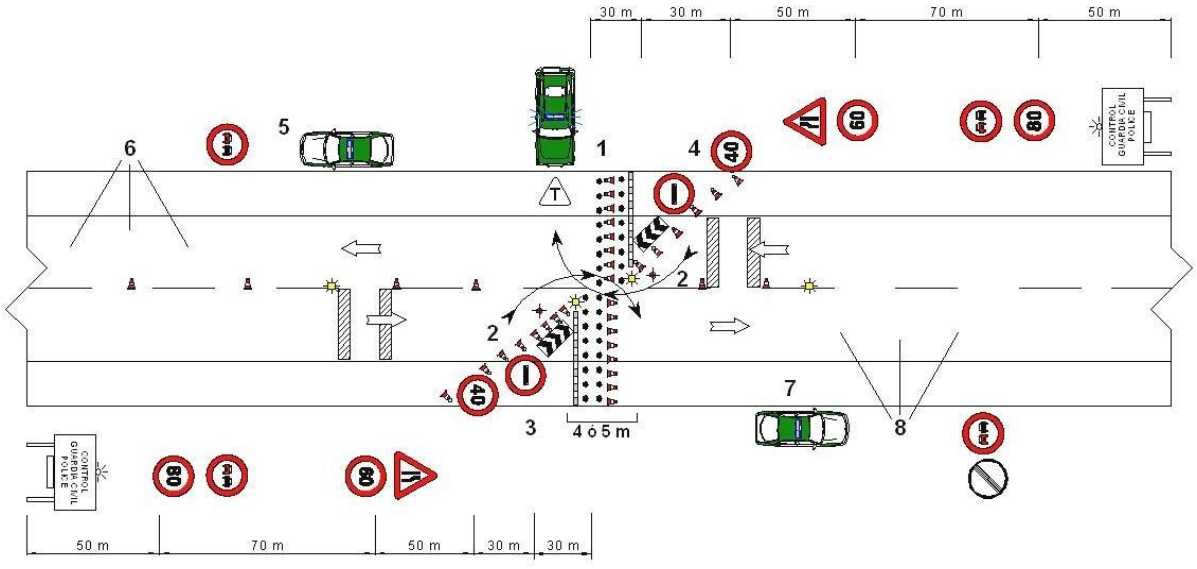

## Dispositivo tipo A-2



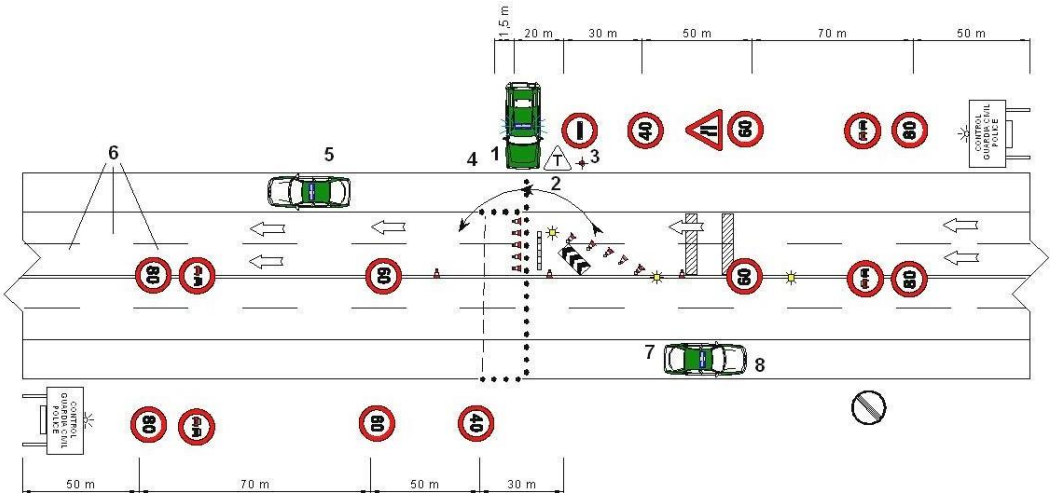
## Dispositivo tipo B-1



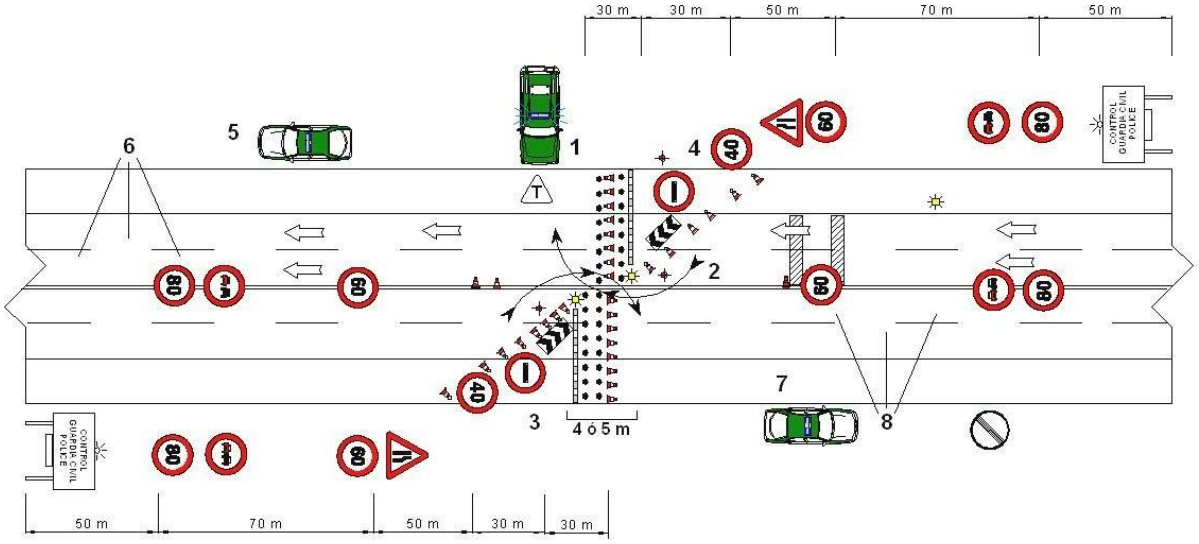

## Dispositivo tipo B-2



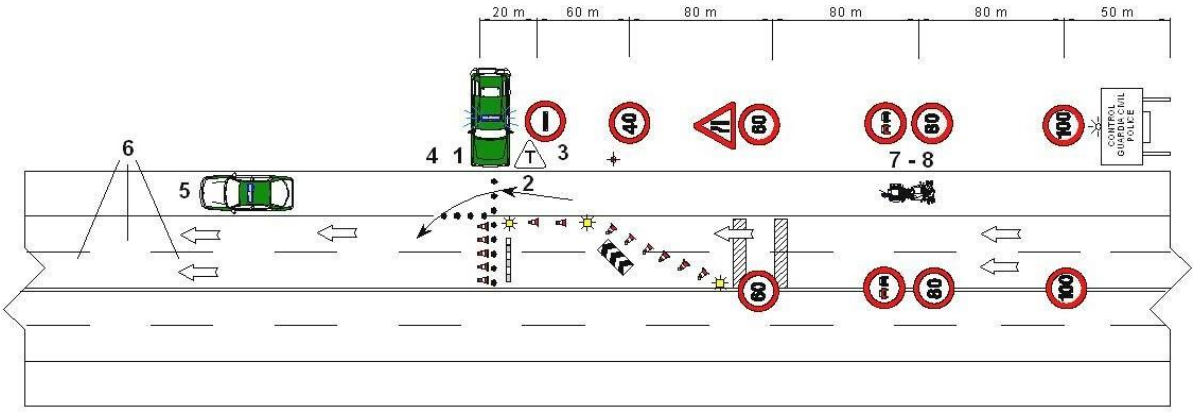
## Dispositivo Tipo C-1




## Dispositivo tipo C-2

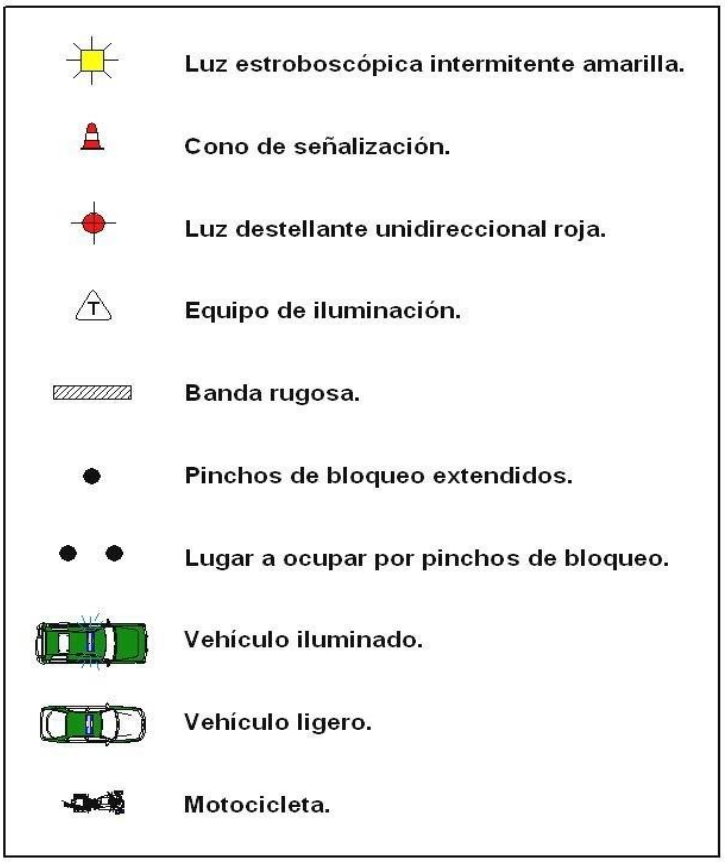


## Dispositivo Tipo D-1




## Dispositivo tipo D-2

Como el C-2, ocupando además el arcén para el registro.Leyenda común:



# DISPOSITIVOS OPERATIVOS EN LA VÍA PÚBLICA (AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL)

## 1. SITUACIÓN

En la actualidad, las normas para realizar dispositivos operativos en las vías públicas por la Guardia Civil se encuentran reguladas en la Circular 1/2015 de la Dirección Adjunta Operativa, sobre "dispositivos operativos en las vías públicas" (procedimiento SIGO 21755), siendo aplicables a los dispositivos operativos establecidos por la Agrupación de Tráfico, si bien con unas características propias.

Con anterioridad, y referida a los dispositivos encaminados a la realización de pruebas de alcoholemia, se dictó con fecha 1 de diciembre de 2010, el procedimiento sobre "dispositivos operativos a adoptar en los controles preventivos de alcoholemia". Dichas instrucciones, que además de estar adaptadas a la normativa general de la Guardia Civil del momento (Circular 1/2008 de la Dirección Adjunta Operativa, sobre "dispositivos operativos en vías públicas", derogada por la ya citada Circular 1/2015), han sido modificadas por varios escritos y regulaban únicamente los dispositivos preventivos para el control de alcoholemia, sin incluir otro tipo de dispositivos que habitualmente realiza esta Agrupación.

En consecuencia, se considera necesario adaptar la realización de este tipo de controles específicos de la especialidad con respecto a la vigente normativa sobre realización de dispositivos en vías públicas y ampliar la misma a otros diferentes, como pudieran ser cualquier tipo de verificación ordinaria que se establezca en la vía, como las relativas a materias transportes, campañas para la vigilancia del tráfico o mediante medios remotos de captación de imágenes, como cinemómetros o RPAS.

Por otra parte, el Manual Operativo sobre Dispositivos Operativos en las Vías Públicas, de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil establece que el Mando de Operaciones, a propuesta del General Jefe de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, y del General Jefe de la Agrupación de Tráfico, podrá aprobar despliegues específicos de medios de sus Unidades para establecer dispositivos sobre vías, en el caso de existencia de especiales circunstancias de peligrosidad para la Fuerza actuante o de complejidad de la intervención, siendo este el caso de los realizados para el control del tráfico y seguridad de la circulación.

Este procedimiento técnico de actuación está basado en las disposiciones legales y normativas citadas en las referencias y de manera especial, en el cometido 2.2.1. "Prevenir siniestros, delitos e infracciones viales", del Libro I del Manual de la Especialidad de Tráfico, desarrollando las actividades de control necesarias para velar por el cumplimiento de las normas penales y administrativas que disciplinan la circulación de vehículos y el transporte por carretera, notificar, con carácter general, cuantas infracciones observen, planificar las actividades de vigilancia, garantizar la calidad de los servicios y combinar actividades dinámicas y estáticas de vigilancia y control, así como articular el uso de medios que apoyen este tipo de actividades.

## 2. OBJETO

Definir y regular los despliegues específicos de los dispositivos operativos en vías públicas de la Agrupación de Tráfico para el control del tráfico y seguridad y la seguridad de la circulación.

## 3. CONSIDERACIONES PREVIAS Y PRINCIPIOS

En la Guardia Civil, se entiende por "Dispositivos Operativos en las Vías Públicas", como la conjunción de medios humanos, técnicos y materiales, organizada y establecida por fuerza del Cuerpo de la Guardia Civil sobre vías públicas, tanto urbanas como interurbanas, con el objetivo principal de prevenir, mantener o, en su caso, restablecer la seguridad ciudadana.

Se incluyen asimismo todos los dispositivos operativos sobre las vías públicas que, en cumplimiento de las funciones específicas de prevención y mantenimiento de la seguridad del tráfico, contempla la normativa sobre Seguridad Vial, que no es sino una especificidad más de la seguridad ciudadana en general.

En consonancia con los principios de actuación de la doctrina de empleo recogidos en el punto 3 del Libro I del Manual de la especialidad de Tráfico, se establecen como principios que deben presidir el presente procedimiento:

- La seguridad operativa de la Fuerza.
- La seguridad vial y la movilidad.
- La seguridad jurídica.

La seguridad operativa de la Fuerza debe estar basada en los siguientes aspectos:

- Uso de los medios individuales de protección (chalecos antibalas).
- La elección de una ubicación idónea para la realización del dispositivo, que además deberá estar debidamente señalizada.
- La parada del motor del vehículo, al objeto de disuadir, y en su caso, evitar la fuga de vehículos.
- La utilización de medios de barreamiento con los fines especificados en el anterior apartado.

## 4. TIPOS DE DISPOSITIVOS, SEGÚN SU FINALIDAD

Este procedimiento es de aplicación en cualquier tipo de dispositivo que implique la intervención con vehículos a motor o sin él, en el ámbito de la vigilancia de la seguridad vial y el transporte, o en su caso, en el ámbito de la seguridad ciudadana, siempre que los mismos sean establecidos por la Agrupación de Tráfico, con independencia del apoyo de otras unidades. A tales efectos se distinguen los siguientes tipos de dispositivos, según su finalidad:

- Dispositivos para la verificación de alcohol y/o drogas en los conductores de vehículos.
- Dispositivos para la verificación del cumplimiento de la legislación del transporte terrestre.
- Dispositivos para la realización cualquier otro tipo de verificación derivada de la seguridad vial (comprobación de condiciones técnicas, sistemas de retención o elementos de seguridad, verificación de documentación, verificación de autorizaciones administrativas, etc.)

- Dispositivos para la notificación de infracciones detectadas a través de medios de captación y reproducción de imágenes (control de velocidad y vigilancia del tráfico mediante medios aéreos).

- Cualquier otro dispositivo operativo establecido en el marco de la legislación de tráfico y seguridad vial o control del transporte, o en su caso, de seguridad ciudadana.

# 5. TIPOS DE DISPOSITIVOS, SEGÚN SU COMPOSICIÓN

## 5.1. DISPOSITIVO ORDINARIO REDUCIDO

### 5.1.1. Normas generales sobre nombramiento y ejecución

En este dispositivo intervienen DOS o TRES componentes. Su empleo se reduce a las vías convencionales en tramos de velocidad reducida, y en concreto, no superior a 50 km/h (intersecciones giratorias, cruces, etc.), o a las vías de servicio de las autopistas o autovías con una limitación específica de velocidad de 50 km/h máximo. También se puede establecer en los cambios de sentido de las autopistas o autovías (puentes elevados, pasos inferiores) o vías multicarril, así como en los carriles de aceleración/deceleración, siempre que exista una limitación específica de velocidad de 50 km/h como máximo.
Igualmente, puede efectuarse en las playas de peaje de las autopistas, en la zona posterior a las cabinas de pago/control, áreas de servicio y áreas de descanso.
Dichos dispositivos operativos se deben realizar, de forma general, en horario diurno. Cuando se realicen en horario nocturno, se deben tener en cuenta los siguientes condicionantes:

- El emplazamiento debe contar con la suficiente iluminación artificial.

- Igualmente debe contar con la suficiente cobertura para las transmisiones.

- En todo caso, la central COTA debe tener conocimiento fehaciente del inicio y fin del dispositivo, para la cual debe ser participado por la patrulla interviniente, así como de la geoposición exacta del vehículo.

- Dichos dispositivos se limitan, de forma general, a verificaciones de alcohol y drogas o a inspecciones de transportes.

- Se deben observar escrupulosamente las misiones establecidas para cada componente integrante de la patrulla, especialmente las funciones del componente dedicado a la protección.

- Todos los componentes deben portar chaleco antibalas.

### 5.1.2. Fuerza a emplear

El dispositivo operativo reducido debe estar integrado por DOS o TRES componentes, cuyas misiones específicas son las siguientes:

a) Dispositivo integrado por DOS componentes

- Componente 1: cometidos de selección y protección.

- Componente 2: cometidos de verificaciones de tráfico. El jefe del servicio es el componente con mayor antigüedad.

b) Dispositivo integrado por TRES componentes

- Componente 1: cometidos de selección.
- Componente 2: cometidos de verificaciones de tráfico.
- Componente 3: cometidos de protección.

El jefe del servicio es el componente con mayor antigüedad.
El jefe del servicio podrá intercambiar cualquiera de los cometidos reseñados, asegurándose de que todos los componentes conocen las funciones asignadas.

5.1.3. Misiones (dispositivos de 2 componentes)

a) Componente 1 (selección y protección)

- Responsable de la selección de vehículos, mediante las señales reglamentarias de parada debe dirigir a los vehículos hacia la zona de verificaciones de tráfico.
- Debe prestar atención a los posibles movimientos extraños en los vehículos que se aproximen al dispositivo.
- Debe regular la circulación procurando que no se produzcan aglomeraciones.
- Debe proporcionar protección al componente 2 estando pendiente de cualquier movimiento sospechoso y reaccionar adecuadamente.
- No debe introducir vehículos al dispositivo, mientras el componente 2 se encuentre en una actuación con un vehículo, para atender a su protección.
- No debe intervenir con vehículos simultáneamente con el componente 2.
- Debe solicitar, en su caso, apoyo de otra patrulla con conocimiento de la Central COTA, en el caso de que fuere necesario el mismo.

b) Componente 2 (verificaciones de tráfico)

- Según la finalidad del dispositivo establecido, las misiones son diferentes:
- Es el encargado de identificación del conductor, comprobación documental y realizar las pruebas para la detección de alcohol y/o drogas, así como los trámites procedimentales derivados de los casos positivos.
- Debe comprobar, en su caso, cualquier circunstancia técnica de los vehículos (elementos de seguridad, dimensiones, condiciones técnicas, etc.).
- Ante la detección de infracciones, debe formular y notificar las denuncias, salvo excepciones contempladas legalmente.
- Debe comprobar la documentación, inspeccionar los aparatos de control o realizar cualquier acción derivada del control del transporte.
- Debe confeccionar diligencias, en su caso.

Además, el jefe de servicio:

- Es el responsable de que el dispositivo se monte con la mayor rapidez y seguridad propia y del resto de usuarios de la vía.

- Debe supervisar el desarrollo del dispositivo resolviendo las incidencias que se produzcan.
- Debe comunicar a la Central COTA el inicio y fin del dispositivo, así como su ubicación.

Solo en el caso de que la actuación se demore, por tener que realizar trámites derivados de actuaciones previas, tales como realización de diligencias, pruebas de drogas confirmatorias, actuaciones derivadas del control del transporte terrestre, inmovilizaciones de vehículos, etc., que requieran de apoyo para una mayor rapidez o agilidad en la resolución del trámite, el componente 1 puede pasar a prestar apoyo al mismo.

#### 5.1.4. Misiones (dispositivos de 3 componentes)

En los dispositivos conformados por 3 componentes las misiones son iguales a las indicadas para dispositivos de 2 componentes, excepto las de protección, que deben ser asumidas por el componente 3, que debe proporcionar protección al resto de componentes, estando pendiente de cualquier movimiento sospechoso para reaccionar adecuadamente.

## 5.2. DISPOSITIVO OPERATIVO ORDINARIO

#### 5.2.1. Normas generales sobre nombramiento y ejecución

Este dispositivo lo integran un mínimo de CUATRO componentes. Su empleo se reduce a las vías convencionales en tramos de velocidad reducida (intersecciones giratorias, cruces, etc.), o a las vías de servicio de las autopistas o autovías con una limitación específica de velocidad de 50 km/h máximo.
También se puede establecer en los cambios de sentido de las autopistas o autovías (puentes elevados, pasos inferiores) o vías multicarril, así como en los carriles de aceleración/deceleración, siempre que exista una limitación específica de velocidad de 50 km/h como máximo.

Igualmente, puede efectuarse en las playas de peaje de las autopistas, en la zona posterior a las cabinas de pago/control, áreas de servicio y áreas de descanso.
Dicho dispositivo se puede realizar en horario diurno y nocturno, si bien es el idóneo en horario nocturno. En este caso, cuando sea necesario, los Jefes de Subsector deben adoptar medidas de coordinación para nombrar dispositivos que permitan integrar en los mismos, patrullas de diferentes unidades y/o grupos operativos para reunir al menos cuatro componentes.

#### 5.2.2. Fuerza a emplear y misiones a realizar

El dispositivo operativo ordinario está integrado por CUATRO o más componentes, cuyas misiones específicas son las siguientes:

a) Dispositivo integrado por CUATRO componentes

- Componente 1: responsable de la selección de vehículos.
- Componentes 2 y 3: cometidos de verificaciones de tráfico.
- Componente 4: cometidos de protección.

A partir de 5 componentes, los mismos deben reforzar a los componentes 2 y 3 en las funciones de realización de verificaciones de tráfico.
El jefe del servicio puede intercambiar cualquiera de los cometidos reseñados del resto de componentes, asegurándose previamente de que todos conocen las funciones asignadas.

El grupo se puede articular en un único escalón cuando esté compuesto por 4 componentes con las siguientes misiones para cada uno de ellos:

b) Componente 1 (selección de vehículos)

- Responsable de la selección de vehículos, y mediante las señales reglamentarias de parada debe dirigir a los vehículos hacia la zona de verificaciones de tráfico.
- Debe prestar atención a los posibles movimientos extraños en los vehículos que se aproximen al dispositivo.
- Debe regular la circulación procurando que no se produzcan aglomeraciones.
- Debe atender a proporcionar protección a los componentes 2 y 3 y estar pendiente de cualquier movimiento sospechoso de aproximación al control para poder reaccionar adecuadamente.
- No debe introducir vehículos al dispositivo, mientras los componentes 2 y 3 se encuentren en una actuación con un vehículo.

c) Componentes 2 y 3 (verificaciones de tráfico)

Según el tipo de dispositivo establecido, las misiones pueden ser diferentes.

- Encargados de las identificaciones de los conductores, comprobaciones documentales y de realizar las pruebas para la detección de alcohol y/o drogas, así como los trámites procedimentales derivados de los casos positivos.
- Deben comprobar cualquier circunstancia de los vehículos (elementos de seguridad, dimensiones, condiciones técnicas, etc.).
- Ante la detección de infracciones, deben formular y notificar las denuncias, salvo excepciones contempladas legalmente.
- Deben realizar la comprobación de documentación, inspección de aparatos de control o cualquier acción derivada del control del transporte.
- Deben confeccionar las diligencias, en su caso.

d) Componente 4 (protección)

- Debe proporcionar protección al resto de componentes, especialmente a los que interactúen con el ciudadano, estando pendiente de cualquier movimiento sospechoso para reaccionar adecuadamente.

Además, el jefe del dispositivo:

- Debe designar quien ocupa cada puesto en el dispositivo, asegurándose de que conocen las funciones del mismo, así como las instrucciones particulares.
- Debe comunicar a la Central COTA el inicio y fin del dispositivo, así como su ubicación.
- Debe supervisar el desarrollo del dispositivo resolviendo las incidencias que se produzcan.
- Es el responsable de que el dispositivo se monte con la mayor rapidez y seguridad propia del resto de usuarios de la vía.

En el caso de que la actuación de cualquiera de los componentes 2 y 3 se demore, por tener que realizar trámites derivados de actuaciones previas, tales como realización de diligencias, pruebas de drogas confirmatorias, actuaciones derivadas del control del transporte terrestre, inmovilizaciones de vehículos, etc. uno de estos componentes puede apoyar al otro en dichas funciones.
No se deben introducir vehículos en el dispositivo si todos los componentes que se encuentran en la zona de verificaciones de tráfico se hallan formulando denuncias, realizando diligencias o llevando a cabo actuaciones con otros usuarios que impidan la atención de aquéllos.

#### 5.2.3. Personal adicional

No obstante, en aquellos dispositivos que, sin constituir un dispositivo operativo reforzado, cuenten con más de 4 componentes, se pueden dedicar a las siguientes funciones:
Refuerzo a los componentes 2 y 3 en las funciones de realización de verificaciones de tráfico.
Establecimiento de un escalón de bloqueo y seguimiento, siempre que se disponga de un número mínimo de 6 efectivos. Las misiones son las establecidas en el apartado 5.3.3.3.

## 5.3. DISPOSITIVO OPERATIVO REFORZADO

#### 5.3.1. Consideraciones generales

Este dispositivo se realiza con un mínimo de DOCE componentes y es obligatorio en vías cuya velocidad establecida sea superior a 50 km/h. Es el dispositivo idóneo para realizar en vías con calzadas separadas para cada sentido de circulación (autopistas y autovías o vías multicarril) o sus vías de servicio, pudiendo establecerse en horario diurno o nocturno.
Además de las propias medidas de seguridad y autoprotección, la máxima que debe primar en este tipo de dispositivos es la seguridad vial, tanto de los propios agentes intervinientes, como del resto de usuarios de las vías, especialmente en aquéllos que se realizan en autopistas/autovías o vías multicarril, en las que debido a la intensidad circulatoria se pueden producir aglomeración de vehículos, que unido a la velocidad máxima a la que se circula pudiera generar situaciones de riesgo por alcances a los vehículos retenidos, por lo que se deben seguir las normas específicas establecidas en el epígrafe 6.
Por otra parte, la señalización del dispositivo puede requerir del apoyo de técnicos de una empresa de señalización para el montaje de la señalización circunstancial del dispositivo, que debe ser solicitado por el procedimiento establecido en el adjunto II. Además, el propio montaje del balizamiento y señalización requiere de un tiempo y medidas de seguridad.
Por todo lo anterior, y al objeto de ser eficiente en cuanto a la utilización de recursos, se hace necesario que el dispositivo sea establecido, como norma general durante un tiempo mínimo de 3 horas y que, además, se combinen varios tipos de acciones según lo dispuesto en el siguiente apartado.

#### 5.3.2. Normas sobre nombramiento y ejecución

Este dispositivo se conforma de un mínimo de DOCE componentes, de la misma o diferentes unidades, y debe dedicarse preferentemente a verificaciones de alcoholemia y drogas, cumplimiento de la normativa del transporte terrestre, o control de la velocidad, bien sea aislada o combinadamente.
El dispositivo debe estar al mando de un oficial o suboficial.

En todo caso, al menos dos de los componentes pertenecerán a un Equipo de Investigación de Siniestros (EIS).
Todos los componentes del dispositivo deben conocer las funciones de cada uno de los escalones en los que se articulará el mismo, con el objeto de poder intercambiarse los cometidos en caso necesario.
El dispositivo operativo reforzado debe contar con los escalones de vigilancia, selección y verificaciones de tráfico, de bloqueo y seguimiento y, en su caso, de apoyo, adaptación equivalente a los previstos en el Manual de dispositivos operativos en la vía pública.
Para una mayor eficiencia en el uso de medios humanos y materiales, en la medida de lo posible se programarán controles combinados (drogas, alcohol, velocidad, transportes, etc.) con las siguientes posibles combinaciones:

- Dispositivos para el control del alcohol/drogas combinados con control de la velocidad.
- Dispositivos para el control del transporte terrestre combinados con control de la velocidad.
- Dispositivos para el control del alcohol/drogas y transportes combinados con control de la velocidad.

Se deben tener en cuenta para la planificación de los dispositivos las campañas control de alcohol, drogas y velocidad, promovidas por la Dirección General de Tráfico, así como las campañas de inspección de transporte promovidas por la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril u Organismos Autonómicos.

### 5.3.3. Fuerza a emplear y misiones a realizar

a) Dispositivo integrado por DOCE componentes

- Componente 1: Jefe el dispositivo.
- Componente 2: Selección de vehículos.
- Componentes 3, 4, 5, 6 ,7 y 8: verificaciones de tráfico.
- Componentes 9 y 10: Vigilancia del dispositivo.
- Componentes 11 y 12: Bloqueo y seguimiento.
- Componentes 13 y 14 (adicionales): en el caso de que se hubiere establecido un control de velocidad previo lo compondrán los notificadores.

También pueden realizarse controles de 8 a 11 componentes, reduciendo en estos casos, el personal con funciones de verificaciones de tráfico.
La fuerza que compone este dispositivo se distribuye en los siguientes escalones con sus misiones específicas:

ESCALÓN DE VIGILANCIA

Los componentes de este escalón (números 9 y 10) se deben situar fuera de la vía, con vehículo bicolor o de colores comerciales, previo al escalón de selección y verificaciones de tráfico, con visión sobre la señalización del dispositivo, y en una ubicación discreta para que no sea detectada su presencia, con los siguientes cometidos:

- Detectar movimientos extraños (fugas a pie, arrojar objetos, cambios de conductor, cambios antirreglamentarios de sentido, esperas, coches piloto, etc.) que denoten cualquier intención de eludir el control.

- Proceder al seguimiento de vehículos en caso necesario, adoptando las medidas adecuadas para no poner en peligro la seguridad de los demás usuarios de la vía o la suya propia, de acuerdo con lo establecido en la Circular 3/98.

- Reconocer a pie el arcén, una vez dada la orden de desmontaje del dispositivo, en previsión de que cualquier ocupante de un vehículo que llegue al control se haya deshecho de cualquier objeto, lanzándolo fuera del mismo para no ser descubierto por la Fuerza actuante.

- Bloquear en su caso la vía cuando se disponga de medios para ello (vehículos que realicen un cambio de sentido no reglamentario, etc.)

- Atender a cualquier petición de apoyo que requieran el resto de escalones, compatible con la seguridad propia.

- En el caso de establecerse un dispositivo para atender ambos sentidos de la vía, puede simultanear sus funciones de escalón de Vigilancia con las del Escalón de bloqueo y seguimiento en el sentido contrario.

Cuando las condiciones operativas y técnicas lo permitan, las funciones del escalón de vigilancia pueden ser asumidas por el equipo de control de velocidad, en aquellos dispositivos combinados (alcohol/drogas o transportes, velocidad) en los que se establezca un control de velocidad previo al dispositivo operativo, siempre que el referido equipo esté formado por dos componentes.

ESCALÓN DE SELECCIÓN Y VERIFICACIONES DE TRÁFICO

Comienza en el punto donde se selecciona a los vehículos para someter a los conductores a la realización de las verificaciones de tráfico, y se prolonga hasta el punto en el que los vehículos se reincorporan a la circulación.
Este escalón es el encargado de llevar a cabo:

- La selección de los vehículos a controlar, así como su detención mediante las señales reglamentarias hacia la zona de control.

- La identificación del conductor y en su caso, de los ocupantes.

- La realización de las pruebas de alcoholemia, drogas, o cualquier otra actuación derivada del cumplimiento de la seguridad vial, el transporte, en su caso, seguridad ciudadana, y la elaboración de los documentos preceptivos.

- La realización, en su caso, de registros.

Este escalón debe estar compuesto por al menos, OCHO componentes, que desarrollarán las siguientes funciones:
Componente 1 (jefe del dispositivo)

- A cargo de un oficial o suboficial, designará quien ocupa cada puesto en el dispositivo, asegurándose de que conocen las funciones del mismo, así como las instrucciones particulares. A tales efectos, previo al montaje de este dispositivo, es obligado, salvo casos justificados, que a su inicio y con la suficiente antelación se realice una reunión en la que

se debe detallar la designación de los cometidos por componente, finalidad y objetivos del control, instrucciones particulares, normas de seguridad y directrices sobre el montaje.

- Debe comunicar a la Central COTA el inicio y fin del dispositivo, así como su ubicación.
- Es el responsable de que el dispositivo se monte con la mayor rapidez y seguridad propia del resto de usuarios de la vía. Para ello se debe poner en contacto previamente con la empresa de señalización al objeto de concretar detalles del montaje de la señalización circunstancial y posibles apoyos.
- Debe supervisar el desarrollo del dispositivo resolviendo las incidencias que se produzcan.
- Debe mantener un enlace permanente con el resto de escalones del dispositivo, especialmente con el escalón de vigilancia, así como con el componente de selección. Este escalón le debe mantener permanentemente informado en relación a la retención que se pudiera generar, a los efectos de su desvío.
- En el caso de que, pese a la medida anterior, la retención creciera tal que se prolongara más allá de la señalización circunstancial, se debe valorar el posicionamiento de una patrulla en la cola de retención para señalización de la misma, o en su caso, de un equipo de la empresa de señalización.

Componente 2 (selección de vehículos)

- Responsable de la selección de vehículos, y mediante las señales reglamentarias de parada debe dirigir a los vehículos hacia la zona de realización de pruebas.
- Debe prestar atención a los posibles movimientos extraños en los vehículos que se aproximen al dispositivo, comunicando cualquier incidencia al jefe del mismo.
- Debe regular la circulación procurando que con motivo de la selección de vehículos no se produzcan aglomeraciones. A tales efectos y en relación a los apartados 6.2 y 6.3, en los dispositivos operativos establecidos en autopistas, autovías u otro tipo de vías multicarril, debe proceder al desvío de la circulación hacia la vía alternativa, siguiendo las indicaciones del jefe del dispositivo, manteniendo no obstante la zona de verificaciones siempre con vehículos.

Componentes 3, 4, 5, 6 ,7 y 8 (realización de verificaciones de tráfico)

Las funciones son las siguientes, según el tipo de dispositivo que se trate (verificación de alcohol/drogas o control del transporte terrestre).

- Son los encargados de las identificaciones de los conductores, así como las comprobaciones documentales.
- Realizan las pruebas para la detección de alcohol y/o drogas, así como los trámites procedimentales derivados de los casos positivos.
- Llevan a cabo las comprobaciones de documentación, inspección de aparatos de control o cualquier acción derivada del control del transporte
- Ante la detección de infracciones, deben formular y notificar las denuncias, salvo excepciones contempladas legalmente.

Los componentes de los Equipos de Investigación de Siniestros (EIS), deben apoyar en las funciones de realización de pruebas, si bien una vez comiencen a detectarse positivos por alcohol o droga en las pruebas indiciarias son los encargados de realizar las pruebas evidenciales, confirmatorias o, en su caso, instrucción de diligencias derivadas de las actuaciones en el dispositivo.

ESCALÓN DE BLOQUEO Y SEGUIMIENTO

En él se ubican los componentes del grupo 11 y 12, con las siguientes funciones:
Situado a continuación del punto central del dispositivo, en la medida de lo posible debe estar enlazado por la vista y por medio de transmisiones con el equipo de verificaciones de tráfico, teniendo las siguientes funciones:

- Interceptar el vehículo que intente eludir el dispositivo y, si fuera preciso, emprender su seguimiento, para conseguir la detención de los ocupantes del mismo. En este caso, adoptarán las medidas adecuadas para no poner en peligro la seguridad de los demás usuarios de la vía o la suya propia, de acuerdo con lo establecido en la Circular 3/98.
- Comunicar al COTA las características y dirección del vehículo que ha eludido el dispositivo.
- Apoyar al equipo de realización de verificaciones de tráfico en caso de agresión.
- En el caso de establecerse un dispositivo para atender ambos sentidos de la vía, puede simultanear sus funciones de Escalón de bloqueo y seguimiento con las del Escalón de Vigilancia en el sentido contrario.

Deben agilizar la circulación con respecto a los vehículos que hayan finalizado las pruebas, facilitando su reincorporación a la circulación.
Deben estar a cargo de los elementos de bloqueo (barrera electrónica o barrera de lanzamiento), para evitar que un algún vehículo trate de eludir el dispositivo operativo.
Componentes 13 y 14 (adicionales)

- En el caso de que en el dispositivo operativo se hubiere establecido un control de velocidad previo con notificación de infracciones, son los encargados de notificar las infracciones cometidas por tal motivo.
- Se deben integrar en el escalón de verificaciones de tráfico, si bien dedicados preferentemente a la notificación de las infracciones de velocidad detectadas.
- El lugar elegido para la notificación debe ser próximo pero diferenciado.
- Mientras uno de los componentes se encuentra notificando, el otro le debe prestar protección.

Pueden reforzar el dispositivo:

1. Personal del GIAT.
2. Personal Motorista dedicado a la Inspección del Transporte Terrestre, que pueden hacer uso de la báscula portátil
3. En su caso, personal dedicado a medios aéreos.

5.3.4. Señalización de los dispositivos reforzados

La señalización debe ser realizada por los servicios de señalización, conforme a la "Norma de carreteras 8.3-IC (señalización de obras) del MOPU", con los que se debe haber acordado previamente su apoyo.
A tales efectos, el responsable del dispositivo debe acordar previamente al comienzo del dispositivo, un punto de reunión con el responsable de la empresa de señalización, en la que se tratarán aspectos particulares sobre el montaje y desmontaje del mismo.
En todo caso, se le debe prestar, tanto en el montaje como durante el control y en el desmontaje, el apoyo que fuere necesario (retención de la circulación, señalización, etc.).

5.3.5. Dispositivos con Desvíos a una Zona de Tráfico Calmado

Cuando un dispositivo se ubique en una autopista o autovía y la circulación sea desviada hacia una zona con una limitación de velocidad de 50 km/h (como áreas de descanso, áreas de servicio, etc.), donde se lleven a cabo las labores de control, el número mínimo de componentes puede reducirse a 8.

## 5.4. DISPOSITIVOS DINÁMICOS

Se pueden realizar dispositivos operativos dinámicos cuando las actas confeccionadas con motivo de las reuniones mensuales celebradas entre los Jefes Provinciales de Tráfico y los Oficiales Jefes de los respectivos Subsectores, establezcan en sus programas preventivos de vigilancia del grado de impregnación alcohólica y detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas en el organismo, la posibilidad de llevar a cabo las verificaciones dinámicas oportunas, a los que con ocasión de conducir un vehículo sean requeridos para ello.
El personal uniformado debe detener sobre la marcha a los vehículos de forma aleatoria o a aquellos que puedan dar indicios de que pueden ser conducidos por una persona bajo los efectos de alcohol y/o drogas para posteriormente realizar las pruebas y comprobaciones que se consideren oportunas.

# 6. NORMAS PARA LOS DISPOSITIVOS ESTABLECIDOS EN LA CALZADA DE AUTOPISTAS/AUTOVÍAS Y SUS VÍAS DE SERVICIO

Este apartado es de aplicación en las ubicaciones de los dispositivos establecidos en la calzada de las autopistas/autovías, sus vías de servicio y aquellas vías con calzadas separadas (con mediana o sin ella) y con más de un carril para cada sentido de circulación en el caso de que la velocidad específica sea superior a 50 km/h.

*6.1.* ELECCIÓN DEL LUGAR EN LA AUTOVÍA Y AUTOPISTA

a) Máxima seguridad, tanto para el personal que puede ser controlado como para los que ejecuten el servicio, debiendo estar lo suficientemente iluminado mediante iluminación artificial, ya sea fija o circunstancial.

b) Se debe evitar la ubicación de dispositivos en los que previamente existan cambios de rasante o tramos curvos para evitar que el caso de que se origine retención, -que pudiera ser más tarde percibida- se creen situaciones de riesgo.

c) Se debe evitar establecer el dispositivo en una zona en la cual queden, desde que la señalización del control es percibida, vías de escape o lugares de ocultación (enlaces a otras vías, polígonos, entradas urbanizaciones, etc.) por las cuales pueda eludirse la vigilancia del operativo, de forma que quede mermada su eficacia, a no ser que mediante los dispositivos de vigilancia o escalones complementarios al principal permitan detectar dichas sustracciones al control policial.

d) Asimismo, además de la propia señalización circunstancial establecida para el dispositivo, se debe contactar con el Centro de Gestión correspondiente, a los efectos activar los paneles de mensajes variables para advertir e informar a los conductores sobre las condiciones circunstanciales. En este caso los mensajes de aviso deben consistir en el preaviso de las propias condiciones circunstanciales (reducción de carriles, reducción de velocidad, pre señalización de peligro, etc.), sin insertar mensajes que permitan deducir el establecimiento de un dispositivo operativo.

### ***6.3.*** DISPOSITIVOS A ESTABLECER EN LA PLATAFORMA DE LA CALZADA PRINCIPAL DE AUTOPISTAS AUTOVÍAS O VÍAS MULTICARRIL

A los efectos de reducir una acumulación excesiva de vehículos que pueda originar situaciones de riesgo con motivo de la retención originada, especialmente cuando la señalización circunstancial pudiera ser absorbida por la propia acumulación de vehículos en momentos de gran intensidad circulatoria, se debe seleccionar un lugar de forma que la zona donde se ubique el punto de selección sea coincidente con la incorporación a una vía de servicio de la autopista/autovía, o una vía paralela (nacional antigua, carretera adyacente), siempre que la misma permita la reincorporación a la vía principal por la que originariamente circulan los vehículos, una vez rebasado el mismo.

Cuando se produzca tal acumulación de vehículos, el jefe del dispositivo debe proceder a ordenar al componente destinado en el puesto de selección que desvíe la circulación hacia la mencionada vía, previa a la zona de realización de verificaciones de tráfico, al objeto de reducir la acumulación de vehículos y el riesgo por alcances, siempre manteniendo el dispositivo con flujo constante de vehículos a controlar dentro de la zona propia del control.

Los vehículos desviados deben tener la posibilidad de reincorporarse a la calzada principal de la autopista, autovía o vía multicarril.

No obstante, cuando el punto de selección no se encuentre próximo al punto de desvío, se debe de dedicar un equipo adicional en dicho punto de desvío. Este equipo debe estar en permanente comunicación con el jefe del dispositivo y con el componente de selección al objeto de coordinar los flujos de vehículos.

### ***6.4.*** DISPOSITIVOS A ESTABLECER EN LOS CARRILES DE LA VÍA DE SERVICIO (EXCLUYENDO CAMBIOS DE SENTIDO E INTERSECCIONES).

Por el contrario, la ubicación del dispositivo operativo se puede realizar en la propia vía de servicio de la autopista, autovía o vía desdoblada, cuando reúna requisitos de idoneidad (configuración, seguridad, iluminación, zona próxima de estacionamiento de posibles vehículos inmovilizados en dicha vía de servicio).

En este caso, cuando se den las circunstancias especificadas en el apartado anterior por acumulación de vehículos, se debe proceder a desviar la circulación hacia la propia calzada principal, de forma análoga a lo especificado en el referido apartado.

### *6.5.* DISPOSITIVOS A ESTABLECER EN CAMBIOS DE SENTIDO DE AUTOPISTAS/AUTOVÍAS, VÍAS MULTICARRIL Y SUS VÍAS DE SERVICIO CON INTERSECCIONES

En los cambios de sentido, como puentes elevados o pasos inferiores, así como en las intersecciones giratorias o cruces de vías, se puede hacer uso de los dispositivos reducidos u ordinarios, siempre en tramos de velocidad limitados específicamente a un máximo de 50 km/h y en lugares que cuenten con zonas excluidas a la circulación.
De igual forma, las mencionadas modalidades de dispositivo se pueden realizar en las playas de los peajes de las autopistas, en la zona posterior a los peajes.

## 7. DISPOSITIVOS PARA NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES

En el caso de dispositivos operativos para control de la velocidad o vigilancia del tráfico por medio de RPAS, las misiones de los componentes que se encuentren en el punto de notificación son las análogas a las establecidas en los dispositivos reducidos u ordinarios, según el número de efectivos, con las siguientes especificidades:
El dispositivo operativo lo componen tanto operadores (cinemómetro, RPAS o cámara RPAS), como notificadores. No obstante, el componente de superior empleo o más caracterizado de los que se encuentren en la zona de notificación asumirá las funciones de responsable de este escalón, cuando el más caracterizado del grupo sea operador.
El operador de cinemómetro o RPAS se debe encontrar permanentemente enlazado con los notificadores, a los efectos de comunicar cualquier incidencia. En la medida de lo posible ambos deben estar enlazados igualmente con la central COTA.
No se tiene en cuenta para lo anterior cuando se opere con el cinemómetro veloláser, al no requerir agentes operadores.

## 8. DURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS OPERATIVOS

Cuando la sorpresa constituya el elemento esencial de la planificación de los dispositivos, se deben potenciar los de corta duración, para disminuir la capacidad de reacción de los conductores, y aumentar su efectividad.
En otros casos, y siempre para los dispositivos reforzados, la duración de los dispositivos se establecerá de acuerdo a los objetivos perseguidos.
En cualquier caso, la duración mínima de los dispositivos es de 15 minutos y la máxima, de 4 horas.

## 9. SEÑALIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS OPERATIVOS

En el caso de los dispositivos operativos para el control de alcohol y drogas, siempre que fuera posible portarlo en función del vehículo utilizado, se debe colocar la señal de “punto de verificación alcohol-drogas” al inicio del dispositivo o, en su defecto, se debe activar el panel alfanumérico con el mismo mensaje si el vehículo dispusiera del mismo.
En el caso de vehículos de cuatro ruedas, se deben portar tetrápodos que deben ser utilizados para canalizar la circulación hacía el interior de los dispositivos reducidos u ordinarios.

# 10. MEDIOS DE BARREAMIENTO

## 10.1 EQUIPO DE BARREAMIENTO INDIVIDUAL

En los dispositivos operativos REDUCIDOS u ORDINARIOS, el componente que ejerza funciones de identificación y verificaciones de tráfico, debe colocar el sistema delante de una de los neumáticos del vehículo sometido a control, correspondientes al lado por el que se intervenga, ante cualquier indicio de sospecha de que el conductor pueda reemprender la marcha con el objetivo de eludir el control, advirtiendo al conductor de su instalación una vez colocado el aparato.
En todo caso, previo a colocar el sistema y como medida de precaución, debe ordenarse al conductor que pare el motor del vehículo y en su caso, retirar la llave del interruptor.
Una vez colocado el sistema, se debe informar al conductor de que se ha procedido a colocar un sistema de bloqueo en las ruedas del vehículo, y debe proseguir con el resto de actuaciones.
Una vez realizadas todas las actuaciones, se debe retirar el dispositivo ordenando reemprender la marcha y facilitando la reincorporación a la circulación.

## 10.2 EQUIPO DE BARREAMIENTO BARRERA ELECTRÓNICA O BARRERA DE LANZAMIENTO

Deben utilizarse en el escalón de bloqueo y seguimiento de aquellos dispositivos de tipo reforzado. No obstante, puede hacerse uso de éstos en aquellos dispositivos de tipo ordinario cuando se establezca un escalón de bloqueo y seguimiento.
No obstante, la barrera de lanzamiento puede ser portada por los vehículos oficiales de cuatro ruedas, en relación al establecimiento de dispositivos motivados por lo dispuesto en los artículos 17.1 y 17.2 de la LOSC, en relación al establecimiento de dispositivos motivados por la alteración del orden, seguridad ciudadana, pacífica convivencia o la comisión de un delito que provoca grave alarma social.

# 11. UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS OCR

Aquéllas unidades que dispongan de dispositivos de lectura de placas de matrícula interconectadas con las bases de datos para el reporte de incidencias de tráfico que consten en los vehículos o titulares de los mismos (dispositivos de lectura OCR) deben hacer uso de los mismos en los controles ordinarios o reforzados, pudiendo hacerse uso de los mismos en los controles reducidos.
En el caso de los dispositivos reforzados, dicho dispositivo puede ser utilizado por los componentes del escalón de vigilancia, los cuales deben estar permanentemente enlazados con el componente de selección de vehículos a los efectos de comunicar aquéllos vehículos a los que le figure alguna incidencia.

# 12. MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA

En los dispositivos operativos de tráfico se deben concentrar todos los medios de dotación posibles para poder aplicar el arco de intervención gradual ante cualquier incidente durante el desarrollo del mismo.

El chaleco antibalas se debe emplear en los dispositivos operativos, todo ello de acuerdo con lo establecido en las normas propias de la ATGC, en consonancia con la Instrucción nº1 de 17 de enero de 2024, del Mando de Operaciones (MOP).

# 13. PREVENCIÓN DE RIESGOS

Se deben adoptar las acciones preventivas previstas en el Manual de Prevención de Riesgos en Tráfico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en la Guardia Civil, especialmente las referidas a los factores de riesgo asociados a las actividades de detención, identificación y registro de personas y vehículos, regulación de la circulación y uso de armas de fuego

Con carácter general, se debe evitar la planificación de dispositivos operativos de tráfico ante la previsión de circunstancias meteorológicas extremadamente adversas, orientando el potencial del servicio al auxilio y protección de los usuarios de las vías y, en el caso de realizarse, se adoptarán las acciones preventivas dispuestas en el mencionado manual ante circunstancias climatológicas adversas (temporales de frio, agua y nieve, calor, inundaciones, movimientos sísmicos, tormentas, vientos fuertes, etc.), incendios forestales y otras emergencias.

# 14. EXCLUSIONES

Queda fuera del ámbito de aplicación del presente procedimiento los casos en los que la Agrupación de Tráfico realice funciones de apoyo para la seguridad vial en los dispositivos establecidos por otras unidades de la Guardia Civil, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la unidad responsable del mismo, conforme a lo dispuesto en el Manual Operativo sobre Dispositivos Operativos en las Vías Públicas.

# DECÁLOGO DE ACTUACIÓN EN LA VIGILANCIA DEL TRÁFICO PARA LOS COMPONENTES DE LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DELA GUARDIA CIVIL

1. La protección, el auxilio y la seguridad de los usuarios de las carreteras es la misión prioritaria para las Fuerzas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), que desempeñan sus funciones con objetividad, imparcialidad, rigor y absoluta honradez, exenta de todo acto de corrupción.
2. El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos, en especial la atención permanente, el respeto a las normas de seguridad vial, la seguridad propia y de terceros en carretera, son presupuesto ineludible en la ejecución del servicio de vigilancia.
3. Los miembros de la ATGC permanecerán siempre dispuestos y atentos para proteger yauxiliar a los ciudadanos que lo necesiten e intervenir en defensa de la seguridad cuando sea necesario, mostrándose firmes y decididos, aunque a la vez prudentes y discretos, en el ejercicio de sus funciones.
4. Asumirán como propios los objetivos de seguridad vial yciudadana establecidos; simultáneamente practicarán la iniciativa en el servicio y adaptarán a aquellos, en la idea de que la coordinación de los esfuerzos de todos es la mejor manera de alcanzar los resultados propuestos.
5. La prevención de los siniestros viales comporta la consideración de todas aquellas condiciones, circunstancias o infracciones que concurren en los mismos a través de una investigación e información detalladas, una adecuada planificación y una acertada ejecución del servicio, para un efectivo control de sus causas.
6. El conocimiento de la demarcación de vigilancia facilitará la rápida reacción, intervención y auxilio en caso de siniestro o incidencia en las vías, evitando una posible agravación de sus consecuencias.
7. El objetivo general de la vigilancia en las vías públicas es prevenir, detectar y denunciar las infracciones de tráfico, para así garantizar su uso compartido de forma ordenada y segura para todos.
8. La vigilancia será preferentemente visible y activa, y aunque pueda llegar a ser discreta, nunca será oculta, manteniendo una disposición permanente a intervenir, regular o auxiliar, y a advertir, informar o corregir comportamientos antirreglamentarios de los conductores y deficiencias en los vehículos o en las vías.
9. Toda actuación de denuncia al observar una infracción a las normas será moderada y proporcional en su aplicación a la conducta observada, estando presidida por una exigente corrección, tanto en el procedimiento como en las formas, y una objetividad fuera de cualquier interés o intención ajena a su propia finalidad, y guiada por la prevención de un riesgo concreto del que se informará al infractor.

10. Como Guardias Civiles corresponde a los agentes de la ATGC prevenir, evitar y perseguir la comisión de todo tipo de delitos en carretera, específicamente los cometidos con vehículos a motor, e identificar y detener a sus posibles autores, instruyendo las diligencias prevenidas.

# PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN DETENCIONES EN CARRETERA.

## ▪ ANTECEDENTES.

A lo largo del tiempo, los Guardias Civiles han sufrido accidentes y atropellos mientras se encontraban regulando el tráfico o auxiliando en accidentes ocurridos previamente, con resultado lesivo. Aunque estos accidentes parecen *fortuitos*, se ha podido constatar que, en la gran mayoría de los casos, se podrían haber evitado o al menos se podrían haber minimizado sus consecuencias.

En las actuaciones de las patrullas de servicio en carretera para atender cualquier incidente,se hace necesario conjugar dos factores importantes. Por un lado, atender de forma rápiday eficaz dicho incidente, y por otro, garantizar la seguridad del personal de la Agrupación de Tráfico y de los usuarios de la vía durante la intervención, siendo esto último absolutamente necesario para poder llevar a cabo lo primero.

Por otro lado, se deben tener en cuenta las normas básicas de autoprotección en prevención de atentados o agresiones que se pudieran producir durante la intervención.

El presente protocolo tiene como finalidad evitarlos atropellos y accidentes que tienen lugar en las detenciones e intervenciones que se realizan en carretera para atender cualquierincidencia.

En la Carpeta de Normas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en el Título I "Normas generales para la realización del servicio", vienen recogidas en el punto 9 y 10 la "regulación del tráfico" y la "detención de vehículos" respectivamente. No obstante, para lograr un mayor grado de seguridad en nuestras actuaciones en carretera, este protocolo actualiza y amplía los procedimientos operativos en los primeros momentos de nuestra intervención, cuando se atienden accidentes, averías de vehículos o al detener un vehículo para identificación o notificación.

Destacar que el presente protocolo recoge unas orientaciones para el servicio que se plasman en una serie de recomendaciones genéricas basadas en la seguridad de la acción, tanto para el propio agente, como para el resto de usuarios de la vía, con la flexibilidad suficiente para que éste las pueda adaptar a cada caso, en función de las circunstancias concretas.

El cumplimiento del mismo no elimina totalmente la iniciativa y discrecionalidad aplicable, basadas en la experiencia del personal de la Agrupación para responder a las incidencias viarias que surgen en el transcurso del servicio, dado que las variables que se pueden dar son múltiples y, por tanto, las medidas deben ser adaptables.

## 1. .- CONSIDERACIONES OPERATIVAS GENERALES.

Al realizar una detención en carretera hay que tener muy presente que en ese momento

es de máxima importancia **preservar nuestra seguridad personal**, ya que si no tomamos conciencia de ello, podemos provocar un accidente más, en el que además estaremos implicados con consecuencias imprevisibles, consiguiendo así exactamente lo contrario que pretendemos.
Las detenciones se realizarán **siempre en lugares seguros** y con visibilidad, asegurándose de que al menos uno de los componentes de la patrulla observa permanentemente a los vehículos que se aproximan y se cerciora de que han sido vistos por ellos, al objeto de, si es necesario, alertar y poder realizar los movimientos de escape que sean precisos para evitar posibles atropellos.

En todos los casos, pero sobre todo en accidentes y auxilios (ya que no escogemos voluntariamente el lugar de la incidencia), se debe **definir una zona de seguridad**, en profundidad y anchura suficiente para garantizar la actuación en un entorno lo más seguro posible.

Los vehículos oficiales, ya sean de cuatro ruedas o motocicletas, se situarán con carácter general en una ubicación previa a la del incidente siguiendo el sentido de marcha, escogiendo preferentemente lugares situados fuera de la plataforma de la vía si la intervención se lleva a cabo fuera de la misma, o dentro de ella, cuando ofrezcan seguridad, advirtiendo a los conductores que se aproximan al lugar de la existencia de una incidencia en la vía, así como de la conveniencia y obligación de **ralentizar la marcha** a no más de 40/50km/h. según las circunstancias.

En cualquier detención que se realice, hay que considerar al **vehículo oficial como una protección** para los agentes una vez que se encuentran fuera del vehículo, y también para el usuario sobre el que se efectúa la intervención. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en caso de una colisión de un tercer vehículo con el oficial, este último se puede desplazar ya que no está anclado a la vía. Por lo tanto, se estacionará a una distancia adecuada y suficiente de seguridad previa a la incidencia, no inferior a 20 metros, en función de la ocupación de la calzada, cubriendo la misma de forma semi-oblícua, con orientación hacia el interior o el exterior de la calzada según los casos, y las ruedas del eje directriz del vehículo orientadas hacia la trayectoria de escape en caso de impacto, manteniéndose tanto los usuarios como los agentes que atienden la incidencia fuera de ésta.

Independientemente de las condiciones meteorológicas o de la visibilidad de la vía, se **activarán siempre las luces** azules destellantes y crucero, así como las luces ámbar de la parte posterior del puente, hacia el lado que se necesite en los casos de los vehículos de 4 ruedas, de forma que se logre una mayor visibilidad. No obstante, en algunas ocasiones, el "efecto sorpresa o mirón" pueden ser contraproducentes, sobre todo si la circulación es muy intensa, por lo que el uso de la señal v-1 azul (en modo prioritario destellante) se restringiría, lo que puede ser evaluado por la fuerza actuante en cada momento. También se valorará el empleo de las pantallas alfanuméricas, con los mensajes de "accidente", "avería", "corte", etc., en caso de llevarlas instaladas.

Con carácter general, cuando se preste servicio en vehículos de cuatro ruedas, **se balizará la referida zona de seguridad**, canalizando la circulación colocando los tetrápodos de dotación oficial o conos de mantenimiento, y en su caso, de noche, o en circunstancias meteorológicas adversas, las luces estroboscópicas portátiles, aumentando las medidas de seguridad, adaptándolas a las circunstancias concurrentes.

**Uno de los componentes de la patrulla auxiliará y el otro protegerá**, situándose a la distancia suficiente y más conveniente del lugar de la incidencia para cumplir con su doble función de **proteger** la intervención y **advertir** a los demás usuarios que se aproximan al lugar de la incidencia del riesgo de forma visible desde al menos 100metros, y **ralentizar** su velocidad.
Puesto que los primeros instantes son los de mayor riesgo, el vehículo oficial, al aproximarse al lugar dela incidencia ralentizará la velocidad de la circulación, y al llegar a una distancia no inferior a 50 metros, parará a un lado de la calzada para que el auxiliar descienda del vehículo y pueda proteger el lugar, continuando el conductor del vehículo oficial hasta estacionarse debidamente a no menos de 20 metros de la incidencia y procederal auxilio.

Cuando finalice la intervención con un vehículo y éste vaya a incorporarse a la circulación, se le facilitará la maniobra dándole las instrucciones pertinentes que permitan hacerlo de lamanera más segura posible.

Las **distancias y velocidades indicadas** en este Protocolo de Actuación deben entenderse como una **referencia genérica** a tener en cuenta en las actuaciones, ya que, se tendrán que valorar el trazado de la vía, la intensidad de la circulación, la situación de los vehículos y laclimatología, entre otros factores.

## 2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARTICULARES.

### 2.1. DETENCIÓN DE VEHÍCULO CIRCULANDO PARA NOTIFICAR UNA INFRACCIÓN.

En los supuestos en el que los agentes procedan a la detención de un vehículo, ya sea para notificar una infracción, como para advertir a los usuarios de algún comportamiento incorrecto o anomalía detectada en el vehículo, el vehículo oficial se situará detrás del vehículo a detener y circulará manteniendo la distancia de seguridad necesaria en cada caso.

No se procederá a activar ninguna señal luminosa ni acústica hasta tener claro la zona segura donde se procederá a detener el vehículo. De este modo se disminuirá el tiempo de intervención previo a la detención en el que se haga uso de la señalización luminosa y acústica, ya que si nos encontramos lejos de la zona donde detener el vehículo habrá que obligarle a que continúe circulando durante demasiado tiempo, lo cual puede provocar nerviosismo en el conductor y que acabe deteniéndose en un sitio inapropiado o que realice alguna maniobra peligrosa por la impaciencia que puede generar el circular con un vehículo oficial detrás suyo durante mucho tiempo.

El vehículo a detener deberá estar situado, salvo algunas excepciones que se verán después, delante del vehículo oficial y a la vista de los agentes, los cuales, conocedores de la demarcación en la que prestan sus servicios tendrán siempre en cuenta las circunstancias de la vía en la que transitan, aprovechando las explanadas adyacentes a la vía, refugios, zonas de descanso habilitadas y cualquier otra zona de la vía que se pueda utilizar para salir de la misma y detener los vehículos (particular y oficial) con total seguridad, tanto para el vehículo detenido, como para los demás usuarios de la vía y por supuesto para los propios agentes, pudiendo operar en dichas zonas de forma más efectiva y segura.

En cualquier caso, se procurará que la detención del vehículo se realice preferentemente fuera de la vía, en explanadas adyacentes, zonas de descanso, servicio, etc., evitando hacerlo, salvo fuerza mayor, en los arcenes, carriles de aceleración o deceleración o refugios sobre la calzada, por la peligrosidad que ello entraña.
Según el Reglamento General de Circulación, en el artículo 143.3 apartado e), en relación a las señales y órdenes de los agentes de circulación, establece que la luz roja o amarilla intermitente o destellante hacia delante, significa que el agente desde un vehículo indica al conductor del que le precede que debe detener el vehículo en el lado derecho, delante del vehículo policial, en un lugar donde no genere mayores riesgos o molestias para el resto de los usuarios, y siguiendo las instrucciones que imparta el agente mediante la megafonía.

Por tanto, al aproximarse al lugar seguro donde se va a llevar a cabo la detención del vehículo, se procederá a **encender las luces azules de crucero y destellante, así como las rojas y ámbar** (los vehículos que dispongan de ellas) y el intermitente de cambio de dirección derecho, de manera que quede clara la intención de detener al vehículo que nos precede saliendo de la vía, y alertar a los que estén por detrás de que se está llevando a cabo una intervención policial que exige precaución por parte de todos los usuarios de la vía que se encuentren en ese momento alrededor del vehículo oficial. En este caso, al igual que en todos los supuestos recogidos en el presente protocolo, también es recomendable encender las luces de emergencia.

Así mismo, se hará uso de la **señalización acústica necesaria** para llamar la atención del vehículo a detener y avisar de manera sonora, y no sólo visual, de dicha intención. En los vehículos de 4 ruedas, también se darán las instrucciones oportunas mediante el **uso de megafonía**, si fuera necesario, para que el conductor sepa que tiene que detenerse y dónde y cómo debe hacerlo.

El Agente identificador, adoptando las oportunas medidas de seguridad procederá a la identificación y formulación de la denuncia, en su caso. Respecto al otro agente, **debe actuar protegiendo al compañero respecto a posibles acciones de agresión de los ocupantes del vehículo detenido** en el momento de la identificación del conductor, puesto que se trata del momento en el que más riesgo se genera, al desconocer totalmente el tipo de personas con las que se está interactuando.

Además, este segundo agente tiene que ofrecer **protección respecto del tráfico**, sobre todo cuando, excepcionalmente, la detención del vehículo se haya tenido que realizar sobre la plataforma de circulación (calzada, arcenes, carriles de aceleración o deceleración, refugios, etc.). Por lo tanto, respecto a la ubicación del agente de protección, éste conjugará la misión de dar protección en cuanto al tráfico y respecto de la seguridad de su compañero ante posibles riesgos derivados de la conducta de los ocupantes del vehículo detenido, debiendo acrecentarse uno u otro según las circunstancias concurrentes. Además, se deberá situar a una distancia tal que le permita avisar del peligro y/o desviar la circulación al carril o carriles más alejados del arcén.

Una vez resuelta la incidencia, se informará al usuario que cuando se le **facilite la incorporación a la vía** acelere tomando velocidad por el arcén, atendiendo a los vehículos que se aproximen por detrás y, en coordinación con el agente que señaliza, le dará salida al vehículo detenido cuando la vía esté expedita.
La actuación deberá ser siempre lo más breve posible, evitando dilaciones innecesarias, y solo se notificará la infracción cuando no exista riesgo asociado a la detención y no se

cause perjuicio a la circulación. En el caso de que por cualquier circunstancia no se pueda demorar la notificación y exista riesgo o se perjudique a la circulación, se identificará al conductor y se notificará verbalmente la infracción y el motivo de la detención, siendo notificada oficialmente con posterioridad, por la Jefatura Provincial de Tráfico, salvo para los no residentes.

### 2.1.1. AUTOVÍAS / AUTOPISTAS

Especialmente en autopistas y autovías, dada la mayor velocidad a la que circulan los vehículos, en caso que se proceda a detener a un vehículo para realizar una notificación, esta detención se realizará en una zona segura, como puede ser un área de descanso, alguna explanada adyacente, etc.

#### 2.1.1.1. Vehículo 4 ruedas (Colores Oficiales)

En los supuestos en que los agentes circulen por autopistas o autovías en vehículos de 4 ruedas se seguirá el procedimiento común descrito anteriormente. Circulando tras el mencionado vehículo, se realizará las señales luminosas y acústicas para que el conductor del vehículo perciba con claridad que realmente las señales mencionadas se dirigen hacia él.
La señalización luminosa se hará utilizando el puente superior de señales, mediante destellos azules y hacia adelante de color rojo que indican, como exponeel Reglamento General de Circulación, que el vehículo que nos precede debe detenerse. A su vez, se acompañará de varios toques de sirena cortos y frecuentes, en el caso que no sea suficiente con la señalización luminosa. Asimismo, el agenteacompañante podrá realizar con el brazo derecho, y a través de la ventanilla delantera derecha, la señalización para disipar cualquier duda al usuario de que las señales se dirigen a él expresamente, utilizando la megafonía para dar instrucciones al conductor del vehículo a detener. A este respecto, si se opta por utilizar el brazo derecho para indicar la detención, habrá que tener en cuenta que no haya ningún vehículo detrás del vehículo oficial y cercano al mismo, puestoque se podría interpretar que al vehículo que pretendemos detener es el que nos sigue.

Puede ocurrir que **el conductor no se detenga**, bien porque no entienda el significado de las señales o no sepa qué hacer ni dónde detenerse, o bien porque elconductor no quiere detenerse por alguna otra circunstancia. En este caso, y **tanto en autovías / autopistas como en carreteras convencionales**, se actuará como sigue**:**

1- **Conducción agresiva y peligrosa y/0 sospecha desde punto vista delincuencia** (extremar medidas de autoprotección, apoyo otra patrulla y continuar desde atrás)
2- **Conducción NO agresiva pero peligrosa** (intentar detención desde adelante, salvo circunstancias aconsejen no hacerlo)
3- **Ninguna de las dos anteriores** (Continuar intentando la detención solo desde la posición trasera)

**A efectos de este protocolo se establecen las siguientes definiciones:**
**CONDUCCIÓN AGRESIVA:** aquella en la que el conductor intenta huir de la patrulla o atropellar a los miembros de la misma.
**CONDUCCIÓN PELIGROSA:** aquella en la que, durante la circulación, el conductor pone en riesgo al resto de usuarios de la vía y/o a él mismo.

La patrulla comprobará si el usuario realiza, o no, conducción peligrosa o agresiva durante el tiempo que se ha permanecido detrás del vehículo. Una vez comprobado esto, se consultarán los datos del vehículo y de su titular a efectos de verificar si es un vehículo requisitoriado o que exija una especial actuación por señalamiento u otro motivo, además de asegurarse que su titular no tenga un perfilpolicial previo que obligue a extremar la precaución en la intervención.

Si la información inicial que proporcione el COTA no infunde sospechas, pero la conducción es peligrosa, se procederá a iniciar la maniobra de adelantamiento. De lo contrario, se extremarán las medidas de autoprotección y se participará al COTA solicitando los apoyos necesarios, repitiendo elprocedimiento de detención desde atrás, volviendo a hacer uso de la megafonía, para conminar al conductor a que se detenga.

En caso de que se inicie el adelantamiento, durante la aproximación lateral desde atrás, de manera progresiva, se prestará especial atención a la actitud y circunstancias de los ocupantes del vehículo a detener. A la más mínima sospecha de peligro, se abortará la maniobra de adelantamiento y se volverá a colocar detrás del vehículo a detener, participándolo al COTA, solicitando los apoyos necesarios y repitiendo el procedimiento de detención desde atrás, haciendo uso de la megafonía, para advertir al conductor que se detenga.

En caso de no infundir sospechas, se continuará con la maniobra de adelantamiento y una vez adelantado, se le ordenará la detención con las debidas precauciones, habiendo verificado previamente el número de ocupantes durante la circulación en seguimiento o en paralelo, continuando observando, a través de los espejos retrovisores, cualquier movimiento anómalo de sus ocupantes y realizandoentonces la detención siempre fuera de la plataforma de circulación, para poder asíadoptar una posición del vehículo oficial que permita garantizar la seguridad de los agentes.
Si aún situándonos de forma excepcional delante del vehículo a detener no hace caso de las señales, el vehículo oficial intentará volver a situarse detrás delvehículo a detener, siempre y cuando se den las condiciones de seguridad para realizar esta maniobra. Una vez detrás, se extremarán las medidas de autoprotección y se participará al COTA solicitando los apoyos necesarios, repitiendo el procedimiento de detención desde atrás, volviendo hacer uso de la megafonía, para conminar al conductor a que se detenga.

En ningún caso estará permitida la maniobra de circular en paralelo, salvo el tiempo estrictamente necesario para adelantar. Hay que tener muy presente que circular en paralelo al vehículo a detener entraña gran peligro puesto que, por un lado puede generar confusión al conductor que se intenta detener, en función de muchas circunstancias (edad, falta de pericia o habilidad en la conducción, no comprensión de las instrucciones, etc.), e incluso dar lugar a situaciones de distracción o desatención en la conducción, y por otro, teniendo en cuenta la propia dinámica del tráfico rodado que podría prolongar excesivamente la duración de la circulación en paralelo o la realización por el conductor del vehículo a detener, de maniobras peligrosas tales como brusca reducción de la velocidad, apertura de la ventanilla para escuchar mejor o solicitar aclaraciones, etc., con el consiguiente riesgo que conlleva.

Tanto si se ha tenido que adelantar al vehículo a detener, como si no, se procederáde la siguiente manera:

Detendrán al vehículo en una zona segura y con buena visibilidad para los demás

usuarios de la vía. El vehículo oficial mantendrá su señalización luminosa activada permaneciendo conectadas durante todo el tiempo que dure la intervención, siendo visibles a larga distancia, con el objeto de advertir la presencia de la patrulla, salvaguardando así la integridad física de los actuantes.

En algunas ocasiones el "efecto mirón" puede ocasionar algunos problemas de circulación en sentido contrario en las autovías y autopistas, sobre todo si la circulación es muy intensa. Es por ello que, en lugar del uso de la señal v-1 azul (prioritario), se ha de valorar emplear únicamente la azul fija y la V-1 ámbar (ámbar atrás).

Como se ha dicho anteriormente, se procurará que la detención del vehículo se realice preferentemente fuera de la vía, en explanadas adyacentes, zonas de descanso, servicio, etc., evitando hacerlo, salvo fuerza mayor, en los arcenes, carriles de aceleración o deceleración o refugios sobre la calzada.

En la detención en estos lugares seguros, al no existir tanto riesgo por la circulación de vehículos cercanos al vehículo detenido y al vehículo oficial, los dos agentes dispondrán de total libertad para intervinieren la identificación y notificación de denuncia al conductor, de manera que un agente realiza estas acciones y el otro le presta total protección en la intervención.

Sin embargo, puede ocurrir que se tenga que realizar la detención de un vehículo, por motivo ajeno a la notificación de una infracción, en lugares no seguros (arcenes, carriles de aceleración o deceleración o refugios sobre la calzada). Estos supuestos deberían ser siempre **por cuestiones de fuerza mayor.** Así, por ejemplo, cabría incluir casos como tener que detener a un vehículo en el arcén de una autovía por el peligro inminente que supondría la continuación de la circulación del mismo. Esta detención solamente debe durar el tiempo mínimo imprescindible para proporcionar al conductor la información oportuna y darle las instrucciones necesarias, extremando todas las medidas de seguridad a su alcance.

En caso de tener que recurrir a la detención en estos casos excepcionales, el vehículo oficial se situará a una **distancia mínima de 20 metros** del vehículo particular, situándose en el arcén lo más alejado posible de la calzada, de manera que el agente conductor al abrir la puerta y bajar del vehículo, intente invadir lo menos posible el carril de circulación con la puerta del vehículo oficial, y evite, al apearse del vehículo, situarse en el mismo.

A este respecto, hay que tener en cuenta que el conductor es el más expuesto a peligro de atropello, puesto que se tiene bajar por el lado del flujo de tráfico. Descenderá del vehículo observando previamente los espejos retrovisores, con auxilio de su compañero que habrá descendido previamente por el lado más seguro, asegurándose de que puede hacerlo sin riesgo alguno y de modo rápido, situándose lo antes posible "parapetado" por el vehículo oficial y, en la medida de lo posible, dejando un espacio en el lateral derecho del vehículo para que puedan abrirse las puertas y acceder al material necesario (etilómetros, señalización, etc.), evitando de esta forma tener que invadir la calzada para estos fines.

Al aproximarse al vehículo detenido, uno de los agentes se dirigirá hacía su conductor por la ventanilla delantera derecha, manteniendo bajo observación a los demás usuarios del vehículo en todo momento. El otro permanecerá a una distancia donde pueda

observar la actuación del agente, de los ocupantes del vehículo, así como a los vehículos que circulen por la vía, salvaguardando de esta forma la seguridad de la actuación.
Este segundo componente de la patrulla, una vez que se haya realizado un primer contacto a los usuarios del vehículo particular y si estos no suponen una amenaza para el agente actuante, retrocederá por el arcén del carril afectado hasta una distancia mínima de 50 metros del vehículo policial, prolongando dicha distancia si fuera necesario por razones de visibilidad y circunstancias adversas. Su misión será la de advertir a los demás vehículos de la situación de peligro, indicando mediante señales con el brazo que los vehículos disminuyan la velocidad y se desplacen al carril izquierdo de circulación, aportando de esta manera protecciónу minimizando riesgos tanto para los actuantes como para el resto de usuarios dela vía. En situaciones de baja visibilidad hará uso de la linterna oficial.

Una vez finalizada la actuación con el usuario, se le facilitará la incorporación a la circulación, realizando esta maniobra los dos Agentes de la Agrupación.

En autopistas y autovías, sobre todo con tráfico fluido, se hace necesaria la intervención de dos agentes, uno que desvía el tráfico que se aproxima al carril izquierdo y otro que le indica al vehículo detenido que se incorpore a la circulación, explicándole previamente que el modo más seguro de actuar es ganar velocidad por el arcén e incorporarse al carril derecho cuando pueda hacerlo con seguridad.

Una vez incorporado dicho vehículo con toda seguridad, se continuará la marcha con el vehículo oficial extremando la seguridad a la hora de reincorporarnos a la circulación.

#### 2.1.1.2. Vehículo 4 ruedas (Vehículo con colores comerciales).

Siempre que sea posible, este servicio tendrá el apoyo de otra patrulla uniformada que procederá a la detención del vehículo infractor. En aquellos casos en que no se disponga de este apoyo, y la detención tenga que efectuarse por el vehículo de colores comerciales, únicamente se detendrá el vehículo infractor en los supuestosen los que no se ponga en riesgo la seguridad propia o ajena, en los lugares seguros mencionados anteriormente, salvo casos excepcionales, por motivos de fuerza mayor.

En la detención con este tipo de vehículo policial hay que tener en cuenta la desconfianza que genera al usuario que un vehículo con colores comerciales se sitúe detrás del suyo e intente detenerlo, a pesar de llevar luces destellantes y paneles de mensaje variable. En ningún caso se realizarán maniobras de riesgo para intentar detener un vehículo o adelantamientos indebidos, pudiendo sin embargo en este caso indicar la detención por delante mostrando la advertencia enel panel de mensaje posterior de dotación.

Si no se cuenta con vehículo uniformado adicional, dado el incremento de riesgo que supone en este caso particular la detención de vehículos en el arcén, la detención debe ser lo más reducida en el tiempo posible, limitándose a requerir al conductor infractor de que continúe ruta delante del vehículo oficial hasta un lugar idóneo, previamente conocido por la patrulla en su demarcación, donde se realizaran todas las actuaciones con el menor riesgo posible.

#### 2.1.1.3. Vehículo 2 ruedas.

Observada la necesidad de detener un vehículo, se le comunicará por radio al otro

componente para que sea consciente de la maniobra que se va a realizar, dando datos concretos de marca, modelo, color y matrícula del vehículo sobre el que se pretende actuar.

Si la infracción es observada por el agente que circula por detrás del Jefe de Pareja, le comunicará por transmisiones a éste último la comisión de la infracción y la identificación del vehículo infractor. El Jefe de pareja aprovechará alguna salida o lugar seguro para que el vehículo a detener le sobrepase. Una vez situadosambos componentes detrás del vehículo se procederá de la siguiente forma para detenerlo.
Se mantendrán siempre detrás del vehículo a detener haciendo uso de las señales luminosas (destellos azules y delanteros de color rojo), combinadas con ráfagas deluces y señalización acústica, pudiendo como mucho colocarse momentáneamenteen la parte posterior izquierda del vehículo a detener, sin llegar a circular paralelamente, para que el conductor pueda detectarle a través del espejo retrovisor izquierdo y/o del central.

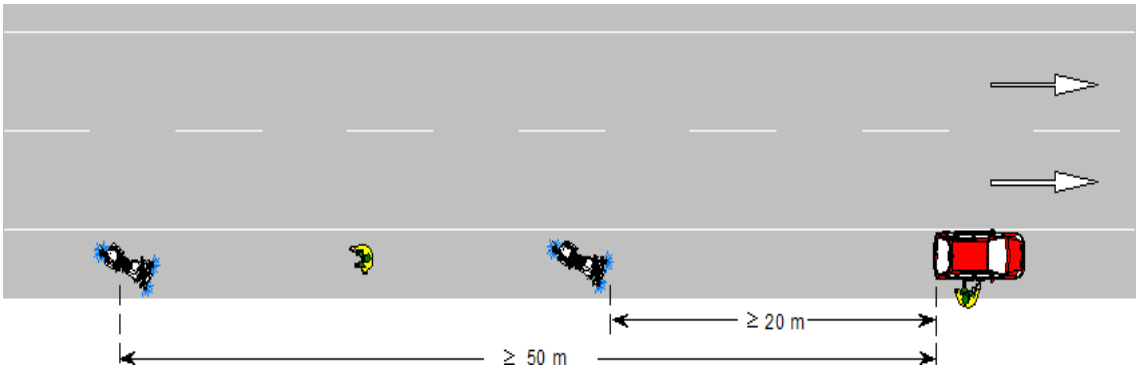
Se podrá utilizar la megafonía con precaución durante la conducción, teniendo en cuenta el riesgo y las dificultades que supone el no tener pleno control del manillar de dirección de la motocicleta mientras se interviene. Al igual que en el punto A.1), y con más motivo, tampoco se llevará a cabo ninguna maniobra de circular en paralelo con el vehículo a detener, pues en el caso de la motocicleta éste es un riesgo demasiado grande que hay que evitar a toda costa. Ello se debe a que el conductor, en caso de ser malintencionado o por cualquier otro motivo (como puede ser falta de atención en la conducción al fijarse en la motocicleta o simplemente nerviosismo) puede llevar a cabo una embestida lateral a la motocicleta de forma intencionada o involuntaria.

Detendrán al vehículo sobre el que se actúa en una zona segura y ambas motocicletas se situarán siempre detrás del vehículo detenido. La primera se situará a una distancia más cercana que permita llevar a cabo adecuadamente la intervención policial, mientras que la otra se colocará más retirada para poder servir, de alguna forma, de parapeto y advertir de la situación donde se está llevando a cabo la intervención a los demás usuarios de la vía. Al igual que el casoanterior, si la detención se efectúa fuera de la calzada de la autopista o autovía, al existir menor riesgo procedente de la circulación, el compañero puede ejercer las funciones de protección en la intervención sin tener que estar tan pendiente de la peligrosidad del tráfico.

Así mismo, puede ocurrir que se tenga que realizar la detención de un vehículo por un motivo ajeno a la notificación de una infracción en lugares no seguros (arcenes, carriles de aceleración o deceleración o refugios sobre la calzada), **por cuestiones de fuerza mayor**. En estos casos, una vez detenido el vehículo, la primera motocicleta oficial, con la señalización luminosa activada, se situará a unadistancia mínima de 20 metros. La segunda motocicleta oficial se situará, con la señalización luminosa activada, a una distancia mínima del primer vehículo oficialde 50 metros, y el agente advertirá al resto de usuarios de la vía de la incidencia, para que aminoren la velocidad, aportando seguridad y protección. Esta distancia
podrá reducirse o aumentarse en función de las circunstancias, valorando la protección en la intervención propiamente dicha y la seguridad vial.

El tráfico que se aproxime a la zona de intervención se encontrará primero a la motocicleta más retrasada y posteriormente al agente encargado de apoyar la intervención del otro compañero de Patrulla, el cual podrá llevar a cabo medidas de regulación del tráfico y/o de seguridad policial al compañero, según las circunstancias existentes. El agente que apoya al que va a actuar directamente sobre el vehículo detenido inicialmente debe darle protección directa, para evitar agresiones, sin perder de vista el tráfico que se aproxima y una vez que haya comprobado que no existe peligro, irá a señalizar. El agente notificador tiene que esperar al compañero antes de acercarse al vehículo detenido.

En el caso de no poder detener el vehículo, se actuará según lo establecido enel Anexo I.




### 2.1.2. CARRETERAS CONVENCIONALES

#### 2.1.2.1. Vehículo 4 ruedas (Colores Oficiales)

La vigilancia de carreteras con un carril por cada sentido es más compleja. Si se observa una infracción en el sentido contrario al que se circula por parte de miembros de Agrupación, se solicitará el apoyo de otros equipos de la especialidad que circulen por el tramo de vía al que presumiblemente se dirija el vehículo a denunciar, indicando sus características y la infracción cometida, para proceder, si es posible, a su notificación.

Si no existen equipos, y se trata de una infracción muy grave, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias, se realizará cambio de sentido y se tomará elsentido de marcha de vehículo infractor para intentar darle alcance, de manerasegura, sin poner en riesgo la seguridad ni de los agentes ni de los usuarios de lavía, absteniéndose en todo momento de realizar seguimientos a altas velocidades. Si la infracción es observada en el sentido de la marcha de los agentes, seprocederá de la siguiente manera: En los casos en los que no se encuentrenpróximos a algún punto seguro de detención de los especificadosanteriormente(explanadas adyacentes a la vía, refugios, zonas de descansohabilitadas y cualquier otra zona de la vía que se pueda utilizar para salirse de lamisma y detener los vehículos tanto el particular como el oficial, con total seguridad), continuarán circulando hasta que se aproximen a alguno de ellos. Posteriormente, procederán a dar el alto al vehículo mediante las preceptivas señales

luminosas (luces rojas) y si fuera necesario se utilizaran también las señales acústicas y el megáfono.

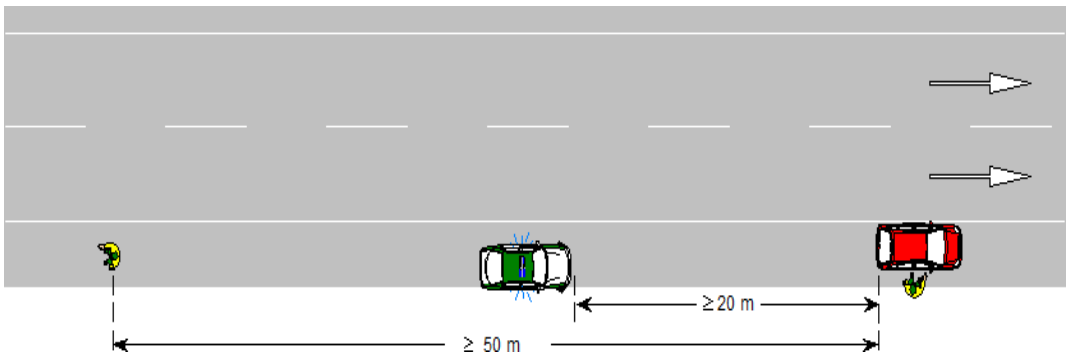
Se situarán siempre detrás del vehículo a detener. En caso de tener que detenerlo en el arcén u otro lugar no seguro por motivos de fuerza mayor y de forma excepcional, se hará lo más alejado posible de la calzada, en un lugar de amplia visibilidad en ambos sentidos para los vehículos que circulan por la vía. Activarán las luces azules y destellantes ámbar y crucero para lograr una mayor visibilidad y se situarán a una distancia del vehículo mínima de 20 metros, de manera que si el vehículo oficial sufre un alcance por parte de algún usuario de la vía, actúe a modo de protección de los ocupantes del vehículo detenido y de los agentes. El vehículo oficial se detendrá de forma ligeramente oblicua hacia el margen derecho, siempre que haya espacio disponible en el arcén, de manera que el agenteconductor al abrir la puerta y bajar del vehículo intente no invadir el carril de circulación en ningún momento.

En caso que se discurra por una vía que no disponga de arcén o éste se encuentra impracticable, la detención debe practicarse siempre fuera de la calzada aprovechando la configuración de la vía (explanada, caminos adyacentes, estaciones de servicio, etc.), prohibiéndose hacerlo sobre la calzada por los peligros que entraña.

Una vez que se hayan identificado las personas del vehículo detenido y si éstas no suponen amenaza para los agentes, el auxiliar retrocederá por el arcén del carril afectado a una distancia mínima de 50 metros del vehículo policial, prolongando dicha distancia si fuera necesario por razones de visibilidad y circunstancias adversas para aportar la protección necesaria, teniendo siempre en cuenta que en las vías de doble sentido circulan vehículos en sentido contrario, indicando a los vehículos mediante señales con el brazo que disminuyan la velocidad y ordenándoles su detención si fuese necesario. Su misión será la de advertir a los demás vehículos de la situación producida. En situaciones de baja visibilidad hará uso de la linterna oficial.

Mientras que un agente se encarga de aportar seguridad y protección, el otro agente proseguirá con la actuación, accediendo siempre al vehículo detenido porel lateral derecho, interactuando con el usuario a través de la ventanilla del ocupante. Se actuará con la mayor diligencia, evitando retrasos innecesarios,procurando la mayor brevedad en la intervención. Una vez finalizada la actuación se facilitará el reintegro del usuario a la calzada.

En el caso de no poder detener el vehículo, se actuará según lo establecido en el Anexo I.



#### 2.1.2.2. Vehículo 4 ruedas (Colores Comerciales)

A este respecto, se tendrá en cuenta lo establecido en el punto A.2 del apartado anterior (3.1.A.2)

#### 2.1.2.3. Vehículo 2 ruedas

Cuando el servicio se presta en motocicleta, la maniobra de detención puede ser también más compleja, dado que se suele llevar algo más de distancia entre los agentes componentes de la Agrupación, a lo que hay que añadir que algún vehículo que circule en el sentido de su marcha puede introducirse entre ambos, llegando a dificultar la visión entre los motoristas. En este sentido, resulta primordial el enlace mediante transmisiones para identificar al vehículo infractor, y una vez que haya sido identificado por ambos, se procederá a la detención en un lugar seguro.

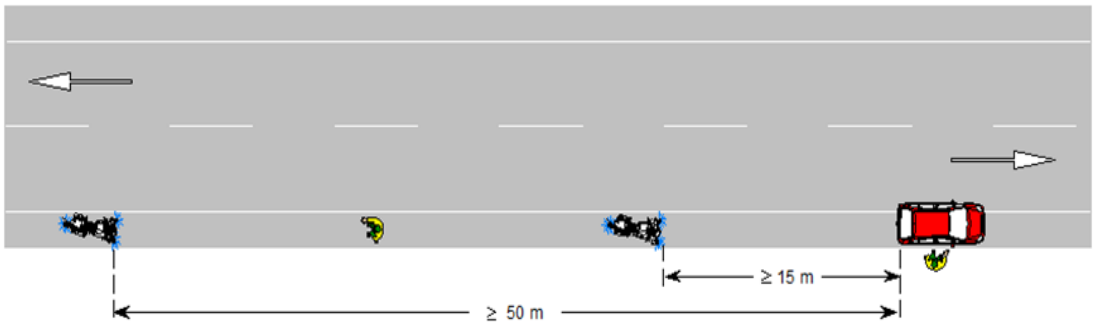
Si la infracción la observa el Jefe de Pareja, detendrá al vehículo utilizando la señalización luminosa reglamentaria (roja), mientras que su auxiliar retendrá a cierta distancia al resto de usuarios que circulan en el mismo sentido para evitar alcances ante una incorrecta parada del vehículo que se pretende denunciar.

Si la infracción es observada por el agente que circula por detrás del Jefe de Pareja, le comunicará por transmisiones a éste último la comisión de la infracción y la identificación del vehículo infractor. El Jefe de pareja, si lo puede hacer con seguridad, se adelantará lo suficiente hasta un lugar seguro para, pie a tierra ordenar la detención del vehículo, mientras el auxiliar de pareja va reteniendo la circulación que lleva detrás para facilitar la detención del vehículo. Si no es posible adelantarse lo suficiente, el Jefe de Pareja aprovechará alguna salida o lugar seguro para que el vehículo a detener le sobrepase. Una vez situados ambos componentes detrás del vehículo, se procederá de la forma descrita anteriormente para detenerlo.

En los casos en los que no se encuentren próximos a algún punto seguro de los especificados anteriormente, ( explanadas adyacentes a la vía, refugios, zonas de descanso habilitadas y cualquier otra zona de la vía que se pueda utilizar para salirse de la misma y detener los vehículos con total seguridad), continuarán hasta que se aproximen a alguno de estos puntos. En caso de tener que detenerlo en el arcén u otro lugar no seguro por motivos de fuerza mayor y de forma excepcional, se actuará de la siguiente manera:

Detendrán el vehículo en una zona de amplia visibilidad y situarán una motocicleta a 15 metros del vehículo detenido, la otra motocicleta se situará de
forma previa a la situación de los vehículos, en el arcén del carril afectado, a una distancia de 50 metros. Procurarán ser lo más visibles posibles, activando las lucesazules de los vehículos oficiales.

El agente auxiliar prestará apoyo al compañero en su actuación con los ocupantes del vehículo, estando al mismo tiempo atento a la circulación. Una vez comprobada que la actuación es segura, regresará a una posición intermedia entre las dos motocicletas y ofrecerá protección a todos los implicados en la actuación, avisando al resto de los usuarios de la vía, teniendo en cuenta siempre la circunstancia de los dos carriles de circulación, uno para cada sentido.




En caso de avería, una vez realizada la detención descrita en el presente protocolo, se tendrá en cuenta el protocolo de la DGT sobre actuación de auxilio en carretera. Asimismo, dependiendo de la entidad de los trastornos para la circulación que ocasione el vehículo averiado, se valorará la solicitud de apoyo de los servicios de mantenimiento/conservación del titular de la vía para la señalización oportuna.

### 2.2.1. AUTOVÍAS / AUTOPISTAS

#### 2.2.1.1. Vehículo 4 ruedas

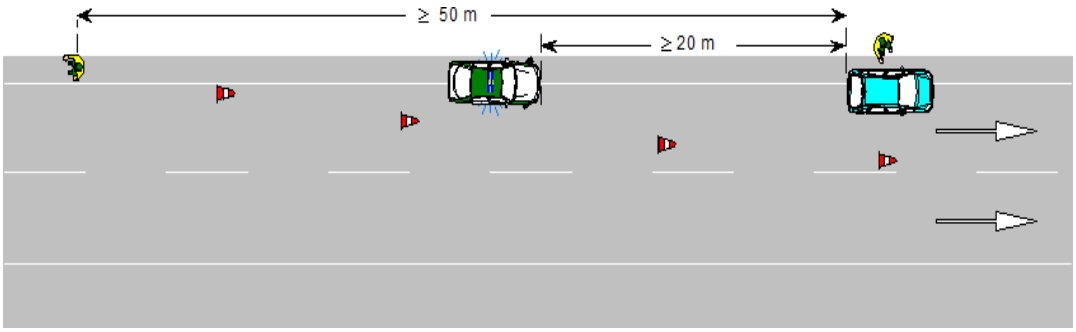
Si el aviso viene por parte de la central COTA, y conocemos que el vehículo se encuentra ocupando parte de la calzada, se llevará la circulación retenida a una velocidad anormalmente reducida, sobre unos 50 km/h, con previo aviso a Centro de Gestión, para que, mediante los paneles de mensaje variable de señalización e información de eventualidades en calzada, se avise a los demás usuarios de la vía de circulación congestionada, para evitar alcances.

Una vez llegado al punto del vehículo averiado, si está en un carril central o carril / arcén izquierdo, se parará la circulación de forma eventual con previo aviso a la central COTA, para su retirada. El vehículo oficial se quedará inmovilizado con elpuente de señalización activado, situado de forma oblicua, ocupando la calzada, para que sirva de protección a los usuarios en calzada y miembros de la Agrupación. La oblicuidad hacia derecha o izquierda debe ser la opuesta a la situación que sobre la zona de intervención vayan a ocupar tanto los agentes comolos conductores y ocupantes del vehículo averiado.

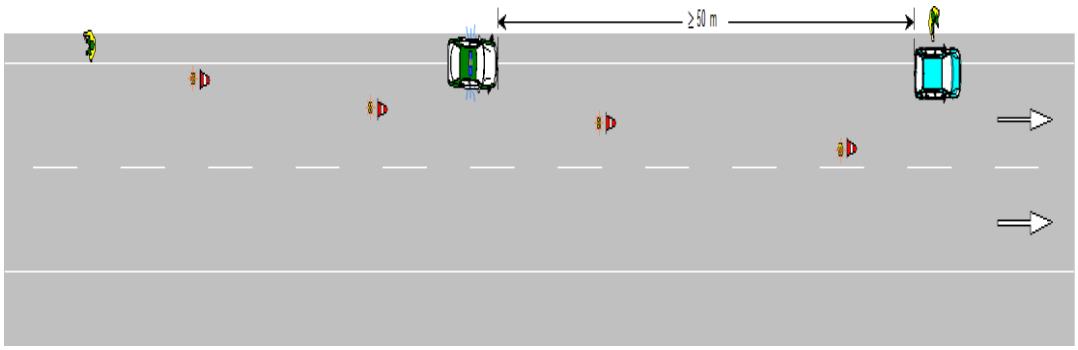
Se solicitará el apoyo de una segunda patrulla de la Agrupación de Tráfico o la más próxima de Seguridad Ciudadana, sólo en casos excepcionales y siempre que no pudiera ser atendido por la ATGC. En cuanto sea posible reanudar la circulación, el conductor del vehículo oficial se situará entre el vehículo averiadoy la circulación detenida y desde el arcén dará paso y desviará la circulación haciael carril o carriles no ocupados por el vehículo averiado, regulando el flujo de tráfico de tal manera que se genere una retención controlada y visible de vehículoscon anterioridad al punto de incidencia, haciéndolos circular a una velocidad máxima de 50 km/h dotando de mayor seguridad a la zona de

intervención.

Normalmente, el vehículo averiado suele encontrarse en el arcén, puesto que el conductor ha tenido cierto tiempo de apartarse de la circulación. En este caso, el vehículo de la Agrupación, se situará también en el arcén, al menos a 20 metros dedistancia con relación al vehículo a auxiliar. En ningún caso ambos componentes atenderán simultáneamente la incidencia. Uno dará protección y seguridad a la circulación retrocediendo 50 metros desde el vehículo auxiliado, y el otro prestará el auxilio. El segundo componente se dirigirá a pie por el arcén hacia el vehículo auxiliar y procederá a prestar el auxilio oportuno. Cubrirá el espacio de seguridad creado con el vehículo a auxiliar mediante la colocación de tetrápodos.




**De noche**, colocará además de los tetrápodos, luces estroboscópicas. De noche, también resulta más **conveniente aumentar el espacio de seguridad, en lugar de20 metros, incrementarlo en torno a los50 metros.** Téngase en cuenta que a 120Km/h un vehículo recorre 33,33 m/s y ha de disponer de tiempo y espacio suficiente tanto para reducir velocidad como para realizar cambio de carril a la derecha por el que circulan otros vehículos a menor velocidad. Si un vehículo circula a 120 Km/h, entre el tiempo invertido en darse cuenta del peligro, la reacción y la frenada pasan al menos 113 metros. Además, ha de tenerse en cuentala presencia de autobuses y camiones cuyas distancias de detención se incrementan con relación a la de los turismos.




Si por el contrario el vehículo averiado se encontrara en el carril derecho, también se llevará la **circulación retenida hasta el punto, a un máximo de 50 km/h**, y se estacionará el vehículo oficial a las distancias anteriormente establecidas, para quefuera divisado sin problemas por los demás usuarios de la vía. También se colocará el vehículo oficial de forma oblicua, teniendo en cuenta la orientación de la dirección del volante, sirviendo de parapeto y protección para usuarios y vehículo averiado, se usarán los conos de dotación oficial del vehículo de la Agrupación para la canalización que fuera necesaria **y balizar una zona de seguridad**. Ambos agentes de la Agrupación esperaran a los servicios de asistencia si fuera necesario, a la

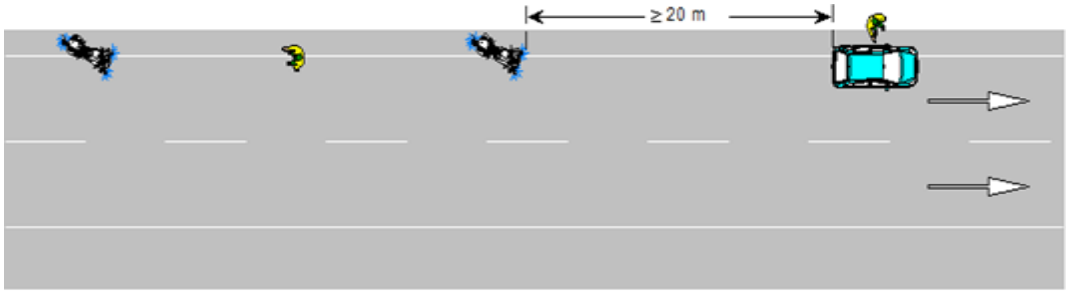
vez que se regula la circulación, haciéndole mantener la velocidad reducida citada.

Toda esta información deberá ser comunicada de forma previa a la central COTAy Centro de Gestión para informar mediante los paneles de mensaje variable a los demás usuarios de la vía de la eventualidad en la calzada. Si existe climatología adversa, se reducirá la velocidad en el punto de zona afectada por el vehículo averiado, pasando la novedad a Centro de Gestión e indicándole la velocidad máxima a la que deben pasar los vehículos cuando rebasen la zona afectada, también se indicará a través de los paneles de mensaje variable de información de DGT.

**En caso de lluvia o calzada deslizante por hallarse mojada** se podrá incrementar el intervalo de seguridad al menos en un 50%, esto es, de día al menos unos 100 metros y de noche300 metros. **Si el trazado fuese curvo o sinuoso**, en ese caso el vehículo oficial debería situarse al inicio del trazado curvo más inmediato al lugar, para no sorprender a los conductores que se aproximen al lugar donde se preste el auxilio. En todos los casos hay que evitar el factor sorpresa para los conductores que se aproximen y para los propios componentes que prestan el auxilio. Las señales deberán ser enérgicas y en caso de preverse la formación de cola de retención, ir retrocediendo el vehículo oficial para evitar colisiones por alcance.

#### 2.2.1.2. Vehículo 2 ruedas

Se actuará igual que el caso anterior, teniendo en cuenta que las distancias de referencia pueden ser las mismas para unos casos u otros, pero con la salvedad de que al no disponer de tetrápodos ni luces estroboscópicas ni señalización de otro tipo, los vehículos han de posicionarse de forma escalonada y mientras un componente de la patrulla auxilia, el otro regula. En todo caso, se mantendrá encendida la señalización luminosa de emergencia de los vehículos (prioritarios y señalización de avería)

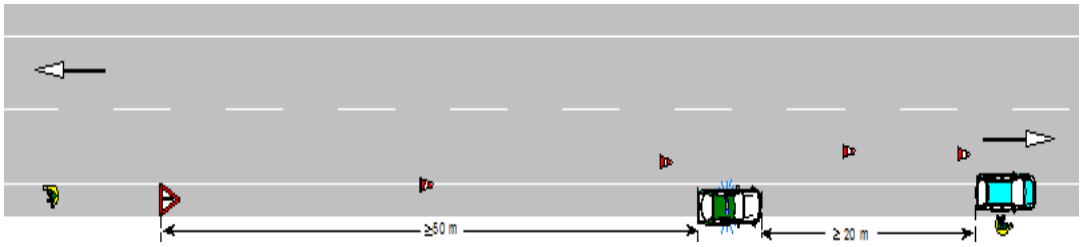



### 2.2.2. CARRETERAS CONVENCIONALES

#### 2.2.2.1. Vehículo 4 ruedas

En caso de tener que auxiliar a un vehículo averiado y que éste se encuentre en el arcén o parte del carril, el vehículo oficial permanecerá obligatoriamente en la parte trasera, al objeto de advertir del obstáculo y dar protección a todos los participantes.
De día se mantendrá un intervalo de seguridad con el vehículo a auxiliar. Se estima que dicho espacio puede ser de al menos de 20 metros, desplegando conoso tetrápodos en zona de seguridad. El conductor del vehículo oficial regulará la circulación, indicando a los conductores que circulen con precaución o minorandola velocidad, en función al espacio de calzada que ocupe el vehículo averiado.
El componente que se dirija a prestar el auxilio transitará por el arcén e irá desplegando

conos o tetrápodos (o luces estroboscópicas, si fuese de noche).El componente que queda junto al vehículo oficial desplegará señal tipo P-50 (otros peligros), la cual colocará al menos a 50 metros por detrás del vehículo oficial y será visible a 100 metros de distancia, para que sea eficaz su colocación.




**De noche se incrementará el intervalo de seguridad a 50 metros. Además, en caso de lluvia o calzada deslizante por hallarse mojada, también** se incrementará el intervalo de seguridad aproximadamente un 50%, esto es de día, **en torno a los50 metros, y de noche 100 metros.**

**Si el trazado fuese curvo o sinuoso**, el vehículo oficial debería situarse al inicio del trazado curvo más inmediato al lugar, para no sorprender a los conductoresque se aproximen al lugar donde se presta el auxilio. En todos los casos hay que evitar el factor sorpresa para los conductores que se aproximen y para los propios componentes que prestan el auxilio. Las señales deberán ser enérgicas y en casode preverse la formación de cola de retención, ir retrocediendo el vehículo oficial para evitar colisiones por alcance.

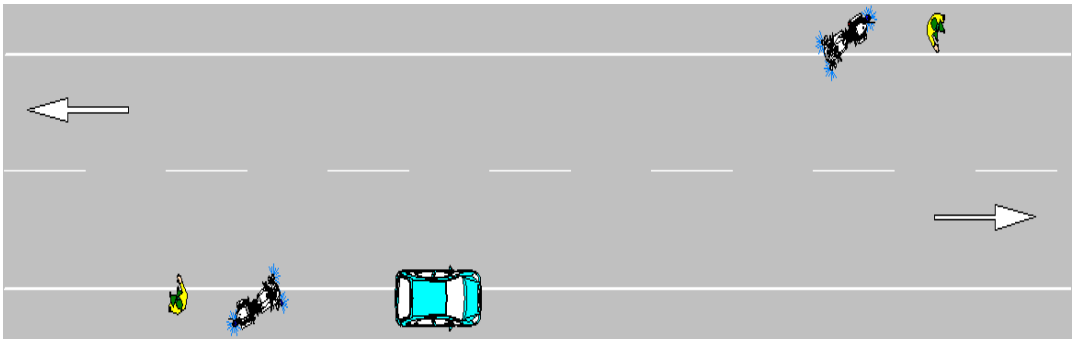
Se solicitará, caso necesario, a través de la central COTA apoyo de otras patrullas,equipo de mantenimiento de la vía y la activación de los paneles de mensajes variable que avisen al resto de los usuarios del obstáculo existente.

En este supuesto, si el vehículo averiado ocupara el arcén o parte de un carril de manera que obligara a los vehículos que circulan en el mismo sentido a invadir el carril de sentido contrario, sería necesario el apoyo de otra patrulla que colaboreen la regulación del tráfico. En el caso de no sea posible la presencia de otra patrulla, una vez prestado el auxilio inmediato necesario, si el vehículo averiado quedase inmovilizado, el componente de la patrulla próximo a éste, procederá a
realizar cortes alternativos de circulación del sentido contrario cuando el agente que está señalizando en el mismo sentido de paso alternativo al sentido interrumpido, utilizando para ello las transmisiones, en términos similares a lo dispuesto en el apartado B.2 (vehículos de 2 ruedas) del punto 3.3 (Detención paraauxilio en accidente)

#### 2.2.2.2. Vehículo 2 ruedas

Si la detención se realiza en vehículos de dos ruedas, la forma de proceder sería la siguiente. A la llegada al punto de avería de vehículo auxiliado, se estacionará unade las motocicletas con prioritarios delanteros y traseros conectados y telescopio trasero levantado, para marcar la zona afectada por el vehículo averiado. Uno de los agentes de la Agrupación permanecerá junto a vehículo averiado regulando la circulación que se dirige en su sentido. El otro componente de la Agrupación, en función de las circunstancias concretas de cada situación, se podrá dirigir con la motocicleta oficial,

rebasando al vehículo averiado a una distancia tal para que pudiera ser divisado con seguridad por los usuarios que circulasen en sentido contrario hacia el vehículo averiado. El objetivo será que aminoren la velocidad a la llegada del punto afectado por el mencionado vehículo. Se estacionará la motocicleta en el arcén practicable del sentido contrario y con prioritarios conectados y telescopio elevado trasero para ser divisado con toda seguridad.



No obstante, se podrá valorar si resulta más conveniente que ambos motoristas permanezcan en el sentido afectado, uno en las proximidades del vehículo averiado cortando el sentido contrario cuando su compañero más retirado, con las distancias aproximadas que se marcan en caso de vehículos de cuatro ruedas, proceda a dar paso alternativo, utilizando para ello las transmisiones. Asimismo, el agente próximo al vehículo averiado, para evitar el efecto "mirón", activará la circulación de los vehículos que, alternativamente circulen en uno y otro sentido, evitando posibles distracciones y alcances.

Una vez retirado el vehículo averiado se pasará la novedad a COTA y se continuará en vigilancia de carreteras.

## 2.3 DETENCIÓN PARA AUXILIO EN ACCIDENTE.

En caso de accidente, se solicitará apoyo de los servicios de mantenimiento / conservación del titular de la vía para la señalización oportuna. La señalización que puedan realizar los agentes de la ATGC y que se indica a continuación, es orientativa y está sujeta a flexibilidad en cuanto a distancias y medios disponibles de balizamiento y/o señalización.

En el auxilio de accidentes, en todos los casos que se exponen a continuación, se extremarán las precauciones en la intervención, aplicando las medidas PAS (Proteger, Avisar y Socorrer). Una vez en el lugar, se atenderá a los heridos del accidente y se avisará a los servicios médicos y mecánicos para retirada de vehículos afectados. Previamente se habrá pasado la novedad a central COTA para que ésta, a su vez, avise a mantenimiento de carreteras para que presten apoyo mediante señalización. Atendiendo a la necesidad o duración que se prevea, se avisará a COTA de la situación por si es necesario activar otros servicios de asistencia y emergencia, o requerir el apoyo de otros vehículos patrullas.

### 2.3.1 AUTOPISTAS /AUTOVÍAS

#### 2.3.1.1 Vehículo 4 ruedas

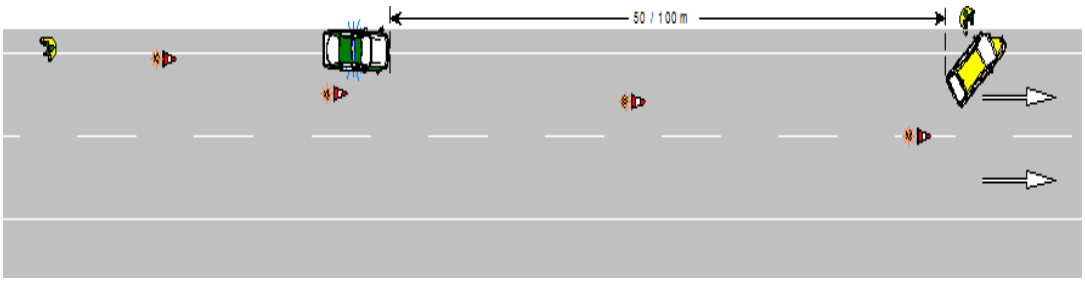
Cuando la vigilancia de carreteras se realiza en vehículo de cuatro ruedas, el protocolo de detención será muy parecido al realizado cuando nos dirigimos a un vehículo averiado. En primer lugar, si se tiene información previa de la ubicación del accidente, al acercarse al mismo se retendrá la circulación progresivamente hasta alcanzar unos 40 km/h, pasando aviso a COTA, para que desde el Centro de Gestión se avise al resto de usuarios.

Una vez llegado al lugar del accidente se deberá asegurar éste para evitar que se produzcan más accidentes en el mismo punto, utilizando el vehículo oficial estacionándolo de forma oblicua y accionando el alumbrado de puente de señalización en destellos.

Un componente auxiliará a los heridos, mientras que el otro componente seencargará a una distancia segura, de señalizar la zona de seguridad y dar protección a su compañero y resto de personas intervinientes en el accidente.

**a.1.1) En el supuesto de que el vehículo accidentado ocupe parte de la vía yconlleve el CORTE DE UN CARRIL DE CIRCULACIÓN.**

Mientras un agente se ocupa de las gestiones del siniestro, el otro, previa la señalización provisional estrictamente necesaria, a una distancia de entre 50 / 100 metros de lugar del accidente, protegiendo con el vehículo oficial y con la señalización óptica especial activada, procederá a regular adecuadamente el tráfico para darle fluidez y evitar alcances. Todo ello sin perjuicio de que, posteriormente, se pueda ir colocando la señalización a larga distancia correspondiente con la colaboración de otros efectivos policiales e incluso los servicios de mantenimiento y conservación de carreteras.




Se intentará, en la medida de lo posible, el despliegue de balizamiento mediante conos desde el arcén hasta la línea de separación del 1º con el 2º carril de circulación. Seguidamente, situaremos el vehículo oficial con luces prioritarias encendidas, quedando una zona de seguridad o distancia con respecto al vehículo accidentado.

Si la incidencia tuvo lugar sobre el carril izquierdo y éste tuviese que ser cortado se procederá de forma similar, pero situando las señales sobre el arcén más próximo a la mediana y el coneado desde dicha mediana hasta la línea de separación del 2º al 1º carril, cortando así el carril izquierdo. El vehículo oficial lo situaríamos, por dentro de los conos, sobre el 2º carril a cierta distancia del punto del accidente, creando así una zona de seguridad.

Posteriormente, tanto en caso de corte del carril derecho como del izquierdo, una segunda patrulla apoyará a la primera y, en caso que fuera necesario, ampliará la señalización y se situará en cola de retención para evitar alcances. En caso de no existir retención por escaso flujo circulatorio, esta segunda patrulla, se situará a más distancia para advertir a los conductores que aminoren la velocidad ante la situación que se van a encontrar más adelante.

**a.1.2) En el supuesto de que el accidente provoque el CORTE TOTAL de todos los carriles de circulación DEL SENTIDO DE LA MARCHA.**

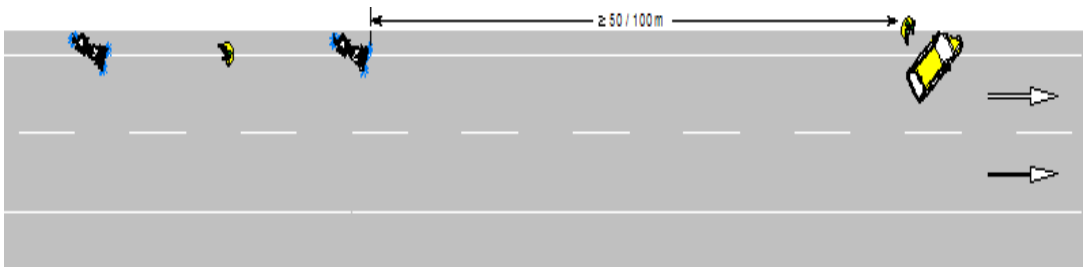
Además de todas las consideraciones del apartado a) anterior, en este caso, si está totalmente cortada la circulación, normalmente esta zona estará saturada de vehículos a la llegada de la patrulla. En este supuesto, una vez auxiliados a los heridos y señalizada la zona, la patrulla de apoyo que se situará en cola de retención señalizando para evitar alcances, cobra mayor relevancia si cabe, pues lasaturación de vehículos puede llegar a ser considerable.

### 2.3.1.2 Vehículos de 2 ruedas.

Cuando la vigilancia de carreteras se realice en vehículos de dos ruedas en las vías descritas, la forma de actuación en la detención motivada por un accidente será también muy parecida a la realizada con vehículo de cuatro ruedas. Se llevará eventualmente la circulación a velocidad anormalmente reducida, unos 40 km/h, por ambos agentes de la Agrupación. Cuando quede una distancia prudencial para llegar al lugar afectado, el jefe de servicio se adelantará para informar mediante transmisiones a su auxiliar de equipo, si realmente existe o no ese accidente. Comprobado éste, estacionará la motocicleta oficial también de forma oblicua para asegurar la zona y el otro componente estacionará también su motocicleta oficial en la misma forma escalonadamente para proteger y así evitar más accidentes en el sentido al ocurrido.

Tanto para el caso del accidente con corte de un carril, como para el caso del accidente con corte total del sentido de la marcha, al no disponer, normalmente,de tetrápodos ni luces estroboscópicas ni señalización de otro tipo, **los vehículos oficiales han de posicionarse de forma escalonada** y mientras un componente de la patrulla auxilia, el otro regula. En todo caso, se mantendrá encendida la señalización luminosa de emergencia de los vehículos (prioritarios y señalización de avería).Será una segunda patrulla desplazada al lugar del accidente o Unidad deConservación de Carreteras la que señalice la zona.

Asegurada la zona se avisará de forma urgente a central COTA para que en los paneles de mensaje variable indiquen la novedad en calzada y también a equipo de mantenimiento de la vía para poder asegurar la zona mediante conos, etc.



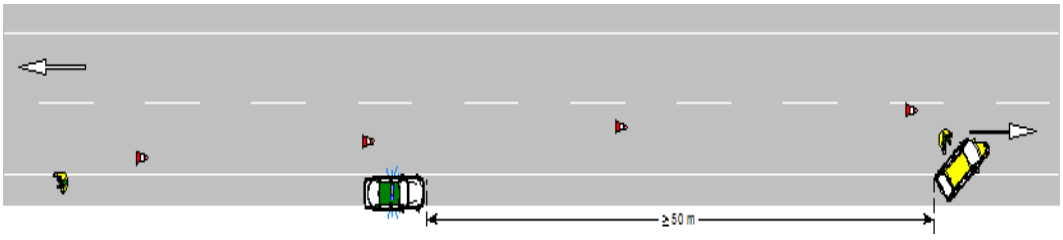

## 2.3.2 CARRETERAS CONVENCIONALES

### 2.3.2.1 Vehículo 4 ruedas

Se actuará prácticamente igual que en la intervención en autovías/autopistas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. En el caso de que el vehículo accidentado ocupe arcén o parte de un carril o carriles, el vehículo oficial permanecerá obligatoriamente en el carril donde se encuentre el vehículo accidentado o en el situado más cercano al arcén, retrasado respecto a aquel, al objeto de advertir del obstáculo y dar protección a todos los implicados. Se hará uso de la señalización luminosa azul destellante y luces de color ámbar atrás.
Atendiendo a la necesidad o duración que se prevea, se utilizará la señalización de balizamiento y portátil de que se disponga en el vehículo y se informará a COTA de la situación si es necesario activar otros servicios de asistencia y emergencia.

**b.1.1) En el supuesto de que el vehículo accidentado ocupe un carril y quede inhabilitado un sentido de marcha (CORTE DE UN SENTIDO DE CIRCULACIÓN).**

Se tendrá en cuenta lo estipulado en el punto anterior sobre detenciones para atender vehículos averiados. Situaremos el vehículo oficial con luces prioritarias encendidas, quedando una zona de seguridad o distancia con respecto al vehículo accidentado de alrededor de 50 metros. Posteriormente, una segunda patrulla situaría la señalización vertical, en caso necesario, en el sentido contrario.
Si fuera posible y si no existe peligro, una vez auxiliados a los heridos, se dará paso alternativo por la zona coordinando entre ambos agentes la forma y el tiempo de realizarlo.



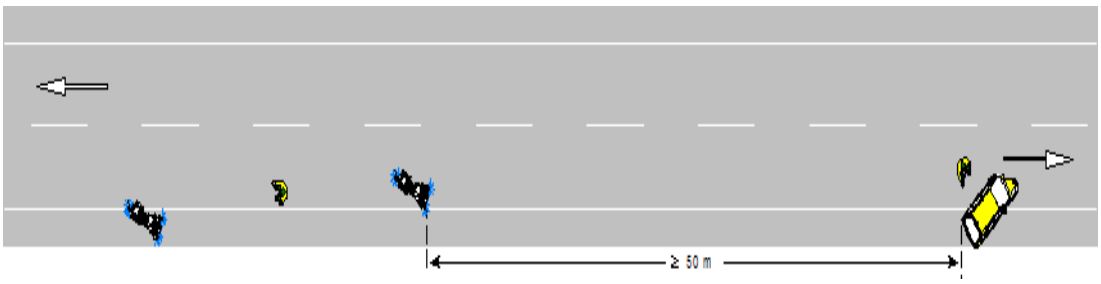
**b.1.2) En el supuesto de que el accidente provoque el CORTE TOTAL deambos sentidos de circulación.**

En un sentido dejaremos 50 metros entre los conos y el vehículo accidentado, yen los otros, 100 metros entre los conos y el vehículo accidentado, situando el vehículo oficial en esta zona, concretamente en la mitad de dicha distancia y enel medio de la calzada con la señalización óptica de emergencia en funcionamiento.

### 2.3.2.2 Vehículos de 2 ruedas

Cuando la vigilancia se realice en vehículos de dos ruedas en las calzadas mencionadas, la forma de proceder una vez llegados al lugar del accidente será la de, si éste ocupa la calzada, un componente señalizará con su motocicleta y prioritarios accionados y telescopio elevado la zona afectada para evitar otro accidente en el mismo lugar, estacionando la misma a la distancia establecida, para que sirva de protección en el lugar de accidente.

En el supuesto de que el vehículo accidentado ocupe un carril y quede inhabilitadoun sentido de marcha, se valorará, en atención a las circunstancias concretas del accidente, que el otro componente se sitúe en el sentido contrario a la zona afectada llegando a rebasar la misma, estacionando también la motocicleta a una distancia tal, que sirva de protección hacía el lugar del accidente. Respecto a la señalización, habrá que tener en cuenta que, normalmente, no se dispondrá de tetrápodos, luces estroboscópicas ni señalización de otro tipo. Una vez asegurada la zona, mientras un componente de la patrulla auxilia, el otro regula.




## 3.-ACTUACIÓN ANTE EL ACOMPAÑAMIENTO A UN VEHÍCULO QUE CIRCULA CON VELOCIDAD ANORMALMENTE REDUCIDA.

NORMAS DE GENERAL APLICACIÓN.

El vehículo oficial siempre circulará durante el acompañamiento, haciendo uso de la señalización de emergencia, **tanto acústica como luminosa** (por la Jefatura de Material deesta Agrupación se va a estudiar la posibilidad de dotar a las motocicletas de altavoces orientables).

Los acompañamientos a transportes especiales no están sujetos a estas normas, al tener éstos su propio protocolo.

PROCEDER DE LA FUERZA DE SERVICIO.

Cuando por la apreciación directa de la Fuerza de servicio, o a través de las centrales COTA o COC,s, se vaya a realizar el acompañamiento a un punto seguro fuera de la vía, a un vehículo que, por circunstancias imprevistas, circule a una velocidad anormalmente reducida para ese tipo de vía, y pueda constituir un peligro añadido a la circulación hasta ser retirado, se deberán adoptar las medidas que a continuación se especifican:

## 3.1. ACTUACIÓN DE LA PATRULLA DE SERVICIO EN VEHÍCULO DE CUATRORUEDAS.

Una vez tengan conocimiento u observen la circulación de un vehículo que circule a una velocidad anormalmente reducida y necesite del auxilio de la Fuerza para ser retirado a un punto seguro de la vía, el vehículo oficial se colocará a unos 20 ó 25 metros detrás del vehículo, circulando por el carril derecho de la vía y lo más cerca posible al borde del arcén, haciendo uso de la señalización de emergencia luminosa y la acústica orientada hacia atrás cuando sea posible, con el fin de advertir a los conductores de los vehículos que se aproximan por detrás del vehículo oficial, de la incidencia de la lentitud del vehículo.

## 3.2. ACTUACIÓN DE LA PATRULLA DE SERVICIO EN MOTOCICLETAS

Si la patrulla está formada por dos motocicletas, una vez que sus componentes tengan conocimiento u observen la circulación del vehículo, se seguirán las siguientes misiones para cada uno de los componentes de la patrulla:

### 3.2.1 Intervención del Jefe de pareja

El Jefe de Pareja será el encargado de colocarse a unos 50 metros por detrás del vehículo y circular por el arcén siempre que se pueda, o circular lo más próximo al borde derecho del carril, haciendo uso de la señalización de emergencia, tanto acústica como luminosa, **orientando los altavoces hacia los usuarios** y efectuará la señal de reducción de velocidad para conseguir advertir a los demás conductores de la vía de la lentitud del vehículo.

### 3.2.2 Intervención del auxiliar de pareja

El auxiliar de pareja se colocará a unos 100 metros detrás de su Jefe de pareja, y circulará siempre por el arcén, haciendo uso de la señalización de emergencia, tanto acústica como luminosa, **orientando los altavoces hacia los usuarios**, efectuando la señal de reducción de velocidad con la finalidad de advertir a los conductores del peligro existente y avisar al Jefe de pareja en caso de que algún conductor de los vehículos que se aproxima, no se hayan percatado de sus señales.

Alternativamente a este procedimiento de acompañamiento y señalización de un vehículo que circule a velocidad anormalmente reducida, en el supuesto que se realice en motocicleta, ésta señalización se puede realizar mediante “rodillo” para minimizar el peligro. Este procedimiento consiste en que un motorista señaliza de forma estática fuera

de la calzada o en el arcén lo más pegado a la derecha posible mientras el otro guardia civil acompaña a 50 metros detrás del vehículo averiado, conprioritarios acústicos y luminosos. Una vez que la distancia entre ambos motoristases aproximadamente de 1 kilómetro, el motorista que acompaña el vehículo sedetiene y señaliza de forma estática y el primer motorista inicia la marcha hasta alcanzar al vehículo averiado y realizar acompañamiento. Ambos motoristas se alternarán de esta manera hasta conseguir sacar al vehículo averiado a una zona segura fuera de la vía.

## 4.-DETENCIÓN DE VEHÍCULOS QUE CIRCULEN EN SENTIDO CONTRARIOAL ESTIPULADO EN VÍAS DESDOBLADAS.

NORMAS DE GENERAL APLICACIÓN.

- Caso de disponerse de tiempo suficiente y estar en posesión de conos y luces estroboscópicas, se colocarán de manera que obliguen al vehículo infractor a circular por el carril izquierdo a fin de que, caso de no detenerse con las señales del Agente, pase necesariamente por el Equipo de Bloqueo para lograr su detención.
- El vehículo oficial se mantendrá siempre en el sentido correcto de la marcha. Nunca se cruzará ni invadirá el carril izquierdo de la vía.
- No se hará uso del arma reglamentaria para conseguir la detención del vehículo infractor.

PROCEDER DE LA FUERZA DE SERVICIO.

Tan pronto se tenga conocimiento de la existencia de un vehículo que circula en sentido contrario al estipulado en cualquiera de las vías mencionadas, bien sea a través de las centrales COTA o COC,s, por el aviso de cualquier usuario de la carretera o por la apreciación directa de la Fuerza de servicio, se deberán adoptar los cometidos que a continuación se especifican por parte de cada uno de los intervinientes que igualmente se indican:

### 4.1.- ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE COTA.

Una vez que el personal del COTA tenga conocimiento de la situación, se desempeñarán por los integrantes que presten servicio en el mismo los siguientes cometidos:

- Permanecer alerta y comunicado con la patrulla actuante para cualquier solicitud de ayuda que pudiera resultar necesaria.
- Comunicar esta vicisitud a las patrullas de servicio que estén próximas para que presten el auxilio necesario y en la medida de lo posible se cubra la cola de retención motivada por la parada de vehículos (si ésta se produjera).
- Si la calzada cuenta con Paneles Alfanuméricos Informativos de incidencias en la red viaria y existe tiempo para ello, hacer llegar a la máxima urgencia la novedad al Centro de Control de dichos paneles, para que se informe en los mismos de tal situación, con la finalidad de advertir, alertar y prevenir a los usuarios de las vías afectadas, y que adecuen su circulación a dichas circunstancias.
- Pasar aviso, caso de existir indicios racionales de delito, al equipo de atestados o a los integrantes del GIAT, para que se desplacen al lugar de los hechos una vez detenido el supuesto infractor a fin de proceder a confeccionar las oportunas

diligencias.

- Poner la novedad en conocimiento de los COC,s de las Unidades Territoriales al objeto de que por su personal se preste el apoyo necesario a las de la Agrupación de Tráfico.
- Alertar a los Centros de Coordinación de Emergencias al objeto de disponer de asistencia médica inmediata en previsión del resultado del suceso. Si la incidencia se produjera de día, proceder a la activación del protocolo de actuación del helicóptero de emergencia sanitaria a idénticos efectos.
- Alertar a los helicópteros de la DGT y el propio del Cuerpo si se encontraran operativos desplazándolos al lugar del suceso para colaborar en la disuasión del conductor implicado en la circulación en sentido contrario, procediendo a la grabación de los hechos con los medios de que pudieran disponer.
- Comunicar la incidencia a los Equipos de Conservación y Mantenimiento para que tuvieran prevista la señalización inmediata del lugar donde pudiera producirse el accidente.

## 4.2.- ACTUACIÓN DE LA PATRULLA DE SERVICIO EN VEHÍCULO DE CUATRO RUEDAS

Una vez tengan conocimiento de la supuesta infracción por cualquier medio de los expuestos y tenga también conocimiento del hecho el COTA (a quien deberá comunicarlo si recibe directamente la noticia), se seguirán las siguientes instrucciones en función de las situaciones que igualmente se señalan:

### 4.2.1.- VEHÍCULO OFICIAL CIRCULANDO EN EL MISMO SENTIDO DEL INFRACTOR, PERO POR LOS CARRILES HABILITADOS AL EFECTO.

Si el vehículo oficial circula en el mismo sentido del infractor pero por los carriles habilitados al efecto, NUNCA tratará de seguirle por los carriles del sentido contrario, cometiendo la misma infracción. Se circulará correctamente intentando hacerlo a su altura, y a través de la mediana, en la medida de lo posible, se le advertirá que circula de forma antirreglamentaria haciendo uso de la señalización de emergencia, tanto acústica como luminosa.

En caso de que el vehículo infractor circule a velocidad inferior a la normal, o cuando resulte imposible advertir al conductor del vehículo que circula de forma antirreglamentaria como consecuencia de la elevada separación de las calzadas o difícil visión del sentido contrario debido a la vegetación existente en la mediana, el vehículo oficial se adelantará a la siguiente salida, procediendo como se detalla en el apartado 2.2.

### 4.2.2.- VEHÍCULO OFICIAL CIRCULANDO FRENTE AL VEHÍCULO QUE SE ACERCA EN SENTIDO CONTRARIO.

Si la Fuerza se encuentra circulando frente al vehículo que viene en sentido contrario, se deberá detener la circulación que marcha detrás y se indicará a los conductores y ocupantes de los vehículos detenidos en las primeras líneas que abandonen los mismos dejándolos con las luces de cruce y emergencia encendidas y se coloquen fuera de la calzada o detrás de las filas siguientes, con el fin de que no invadan el sentido contrario y puedan causar algún accidente, o ser atropellados porel vehículo infractor, para lo cual actuarán de la siguiente forma:

### 4.2.2.1.- Intervención del ocupante del vehículo oficial

El ocupante se apeará del vehículo, que se encontrará con toda su señalización tanto acústica como luminosa en funcionamiento, detendrá la circulación conforme se expone anteriormente y una vez conseguido, pasará a cola de retención en el caso de no existir otra patrulla que lo realice, con el fin de prevenira los demás conductores y evitar alcances.

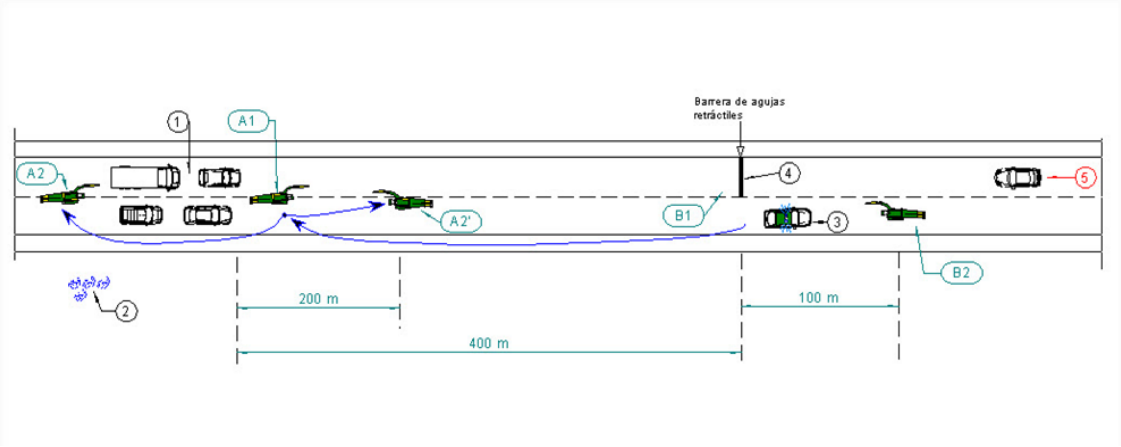
Si la cola de retención estuviera cubierta por otra patrulla, se situará unos 200 metros delante de los vehículos detenidos para, en caso de que el infractor consiga pasar haciendo caso omiso de las señales del otro componente, realizar nuevamente las señales de ALTO con el objetivo de conseguir la detención del mismo antes de que colisione con la primera fila de los vehículos detenidos.

### 4.2.2.2.- Intervención del conductor del vehículo oficial

El conductor avanzará con el vehículo oficial hasta situarse unos 400 metros delante de la línea donde ha sido detenida la circulación, colocando el mismo en elcarril central si la vía consta de tres carriles y en el derecho si la vía cuenta solamente con dos carriles, a fin de que constituya un obstáculo para el vehículo infractor.

Si la patrulla contara con equipo de bloqueo no letal y existiera tiempo para ello, este mismo componente de la patrulla lo extenderá en el carril izquierdo en un lugar posterior al ocupado por el vehículo oficial, desplazándose nuevamente a pieunos 100 metros delante de este equipo de bloqueo, desde donde efectuará las señales de ALTO con energía y siempre atento para no ser atropellado.

En caso de no conseguir su detención con las señales, el equipo de bloqueo conseguiría inmovilizar al vehículo infractor antes de que el mismo colisione contra la primera fila de los detenidos.




### 4.2.3.- ACTUACIÓN DE LA PATRULLA DE SERVICIO EN VEHÍCULO DE DOS RUEDAS.

Si la patrulla está formada por dos vehículos de dos ruedas, una vez que sus componentes tengan conocimiento de la supuesta infracción por cualquier medio de los expuestos y

tenga también conocimiento del hecho el COTA (a quien deberán comunicarlo si recibe directamente la noticia), se seguirán las siguientes instrucciones en función de las situaciones que igualmente se señalan:

**4.2.3.1.-Motocicletas oficiales circulando en el mismo sentido del infractor, pero por los carriles habilitados al efecto.**

Si la patrulla de motoristas en vehículo de dos ruedas circulara en el mismo sentido del infractor, pero por los carriles habilitados al efecto, seguirá las mismas normas que se establecían para los vehículos de cuatro ruedas en este mismo supuesto (punto 2.1).

**4.2.3.2.-.-Motocicletas oficiales circulando frente al vehículo que se acerca en sentido contrario.**

La intervención en este caso será idéntica a la expuesta para el punto 2.2, con la salvedad de que no se dejarán las motocicletas en el centro de la calzada, sino como seguidamente se específica y con las siguientes misiones para cada uno de los componentes de la patrulla:

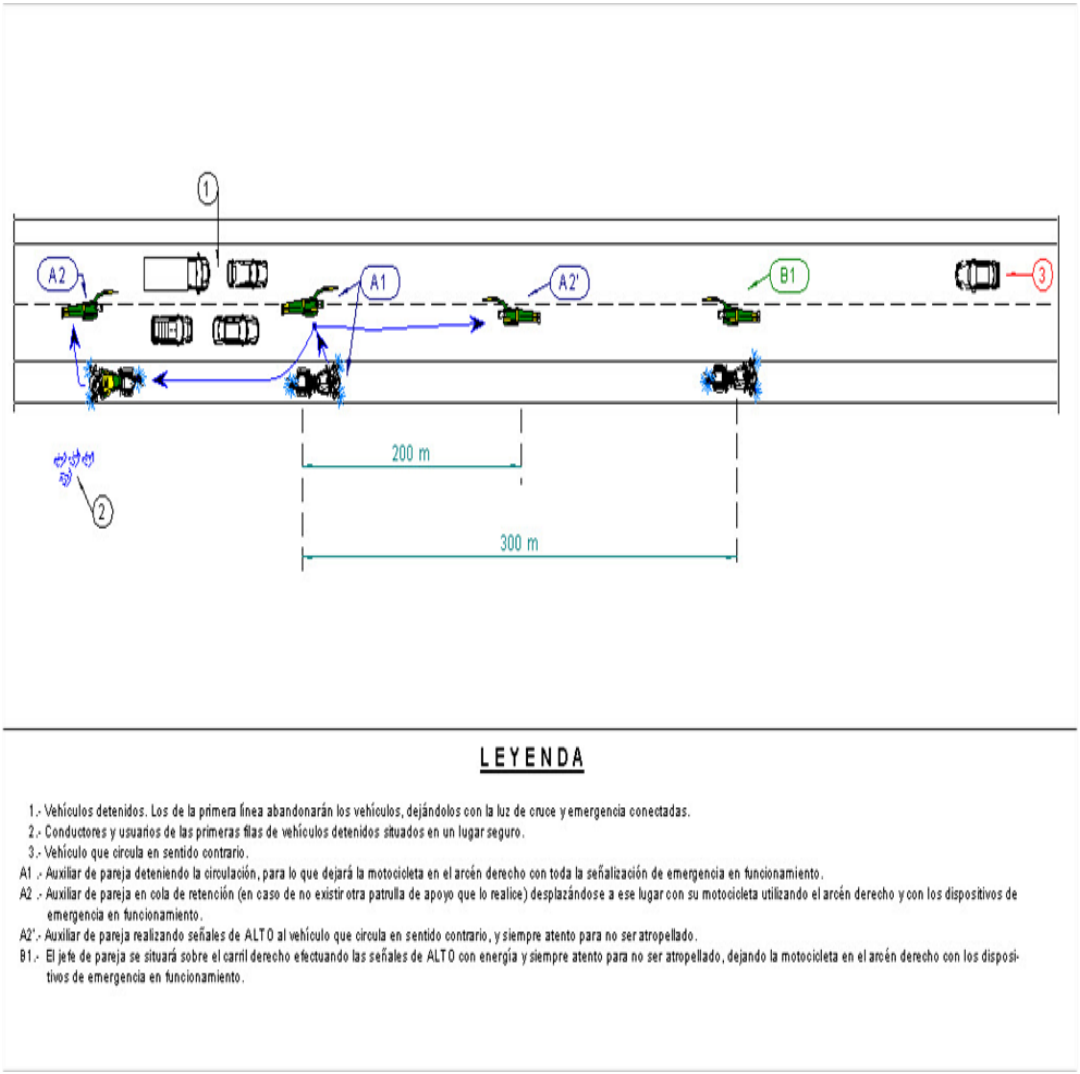
**4.2.3.2.1.- Intervención del auxiliar de pareja.**

El auxiliar de pareja será el encargado de detener la circulación, debiendo una vez conseguido y en las mismas condiciones establecidas anteriormente, trasladarse por el arcén junto con la motocicleta, a cola de retención, en caso deno existir otra patrulla que realice este cometido, con la finalidad de advertir al resto de conductores del peligro existente.

Si hubiera otra patrulla realizando este cometido en cola de retención, se situará unos 200 metros delante de los vehículos detenidos, en el carril central
o derecho dependiendo de la anchura de la vía, con la motocicleta estacionada en el arcén del sentido de la marcha y todas las señalizaciones funcionando, procurando en caso de no detenerse el vehículo infractor ante las señales del Jefe de Pareja, realizar nuevamente las señales de ALTO para conseguir la detención del infractor.

**4.2.3.2.2.- Intervención del Jefe de pareja.**

El Jefe de Pareja será el encargado de desplazarse junto con la motocicleta unos 300 metros delante de los vehículos detenidos, donde dejará la misma en el arcén del sentido de la marcha con toda la señalización en funcionamiento, y al no contar esta patrulla con equipo de bloqueo, se colocará en el carril derecho o central dependiendo de los que conste la vía y efectuará las señales de alto al vehículo infractor para conseguir su detención.




**LEYENDA**

1.- Vehículos detenidos. Los de la primera línea abandonarán los vehículos, dejándolos con la luz de cruce y emergencia conectadas.
2.- Conductores y usuarios de las primeras filas de vehículos detenidos situados en un lugar seguro.
3.- Vehículo que circula en sentido contrario.
A1 .- Auxiliar de pareja deteniendo la circulación, para lo que dejará la motocicleta en el arcén derecho con toda la señalización de emergencia en funcionamiento.
A2 .- Auxiliar de pareja en cola de retención (en caso de no existir otra patrulla de apoyo que lo realice) desplazándose a ese lugar con su motocicleta utilizando el arcén derecho y con los dispositivos de emergencia en funcionamiento.
A2'.- Auxiliar de pareja realizando señales de ALTO al vehículo que circula en sentido contrario, y siempre atento para no ser atropellado.
B1.- El jefe de pareja se situará sobre el carril derecho efectuando las señales de ALTO con energía y siempre atento para no ser atropellado, dejando la motocicleta en el arcén derecho con los dispositivos de emergencia en funcionamiento.

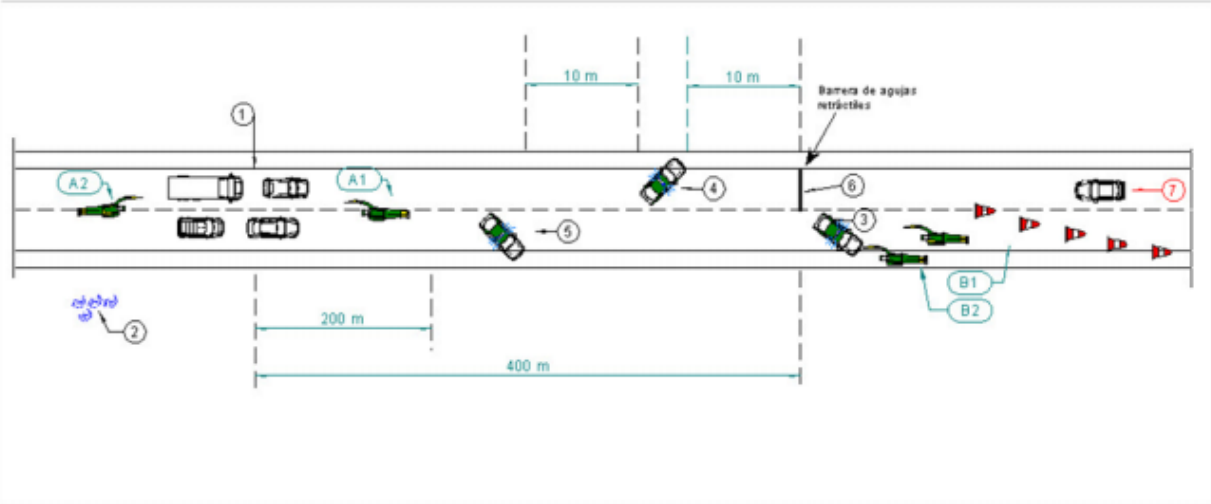
## 4.2.4.- ACTUACIÓN CON APOYO DE VARIAS PATRULAS.

### 4.2.4.1 Vehículo con apoyo de otros vehículos patrulla.

La intervención en el caso de que haya otra u otras patrullas de apoyo será lo establecido en el punto 2.2, con respecto a la colocación de la Fuerza de la primera patrulla interviniente.

El resto de vehículo oficiales se colocarán en oblicuo a la vía, ocupando el primer vehículo oficial el carril derecho y parte del arcén, el siguiente vehículo se colocará a 10 m. aproximadamente del primer vehículo en el carril izquierdo y también en oblicuo al sentido de la marcha, obligando a que el vehículo infractor cambie de carriles para sortear los vehículos oficiales y de ésta forma que aminorela marcha.

En caso de haber tres vehículos oficiales, se dispondrán según lo establecido, se adjunta video ilustrativo




**LEYENDA**

1.- Vehículos detenidos. Los de la primera línea abandonarán los vehículos, dejándolos con la luz de cruce y emergencia conectadas.
2.- Conductores y usuarios de las primeras filas de vehículos detenidos situados en un lugar seguro.
3.- Vehículo patrulla con señalización acústica y luminosa en funcionamiento.
4.- Segundo vehículo patrulla de apoyo con señalización acústica y luminosa en funcionamiento.
5.- Tercer vehículo patrulla de apoyo con señalización acústica y luminosa en funcionamiento.
6.- Barrera de agujas retráctiles desplegadas.
7.- Vehículo que circula en sentido contrario.

A1 .- Ocupante del vehículo patrulla deteniendo la circulación.
A2 .- Ocupante del vehículo patrulla de apoyo en cola de retención.
B1 .- Conductor del vehículo patrulla extenderá sobre el carril izquierdo el equipo de bloqueo no letal (si dispone del mismo y de tiempo para ello) en un lugar anterior al ocupado por el vehículo oficial.
B2 .- Conductor del vehículo patrulla de apoyo se colocará al inicio del dispositivo indicando el alto al vehículo que circula en sentido contrario en apoyo del otro componente.

NOTA: Se procederá de la forma descrita en el supuesto de disponer de tiempo suficiente para ello, en caso contrario deberá actuar como mejor considere dentro de la celeridad que requiere el caso.

# PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN SINIESTROS VIALES CON IMPLICACIÓN DE ANIMALES

**ÍNDICE**


- **INTRODUCCIÓN.**
- **PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.**
- **ENTRADA EN VIGOR Y OTROS**


## • INTRODUCCIÓN.

Con el fin de adaptar el "Procedimiento de actuación en siniestros viales con implicaciónde animales", remitido por esta Área de Operaciones con fecha 30 de junio de 2005, a ladisposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, porel que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos aMotor y Seguridad Vial, se modifica el reseñado procedimiento, quedando tal y como seexpone a continuación.

## • PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.

Los componentes de esta Agrupación, cuando intervengan en un siniestro vial con implicación de animales, se ajustarán al siguiente procedimiento:

**1º**. Comprobar la situación física del animal afectado.

**2º**. Efectuar con rapidez las tomas fotográficas necesarias y señalizar la posición delanimal.

**3º**. Proceder a la identificación del mismo por el medio más rápido posible,normalmente a través del microchip o crotal.

**4º.** Gestionar la evacuación del animal herido a un centro veterinario, siguiendo elorden de prelación siguiente:

- Por el titular o responsable del mismo.
- Por el Ayuntamiento correspondiente.
- Por alguna sociedad protectora.

En los casos concretos de especies protegidas, se comunicará tal circunstancia a la Sección SEPRONA de la Comandancia correspondiente, al objeto de que por la mismase valore el procedimiento a seguir según el caso concreto.

**5º.**Si el animal está muerto, se procurará su retirada por los servicios correspondientes de mantenimiento de la vía afectada, o por quienes tengan encomendada esta función.

En relación con los dos apartados anteriores, debe quedar claro que no es función de laGuardia Civil la retirada de los animales muertos o heridos en las carreteras, si bien deberá apartarlo cuando sea posible para dejar la calzada libre de obstáculos, hasta quesea recogido por quienes tengan encomendada esta misión.

**6º**.En relación con los animales salvajes, y con el fin de poder determinar la responsabilidad civil y/o penal en los siniestros viales en los que se encuentren implicados estos conforme a la disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el proceso de investigación/toma de datos del siniestro se debe dar respuesta a las siguientes cuestiones:

- Si el **vallado perimetral** de la vía, en la zona de conflicto o en sus inmediaciones, presenta roturas y/o desperfectos que hayan permitido al animal introducirse en la zona destinada al tráfico rodado. (Patrulla actuante).

- Si el tramo en estudio ha sido calificado como de "**alta accidentabilidad por colisión de vehículos con animales sueltos",** y en caso afirmativo, si existeseñalización específica que lo indique. (Equipo de atestados u oficina del destacamento, a definir en el Plan Anual de Atestados).

- Si el siniestro vial tiene lugar como **consecuencia directa de una acción decaza** colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquel (Equipo de atestados u oficinadel destacamento, a definir en el Plan Anual de Atestados).

Para determinar este último extremo, se han coordinado los siguientes criterios

generales de actuación con la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza:

Siempre que se produzca un siniestro vial en el que se encuentre implicado un animal de una especie de caza mayor, mediante correo electrónico se solicitará la mencionada información a la Sección del SEPRONA de cada Comandancia. Dicha unidad, mediantelos procedimientos que les son propios, tiene acceso a los registros de acciones de cazaque los usuarios están obligados a comunicar a la administración.

En el caso de siniestros viales con heridos graves y/o fallecidos, y cuando se hubiera obtenido una respuesta negativa a la consulta anterior, se solicitará a dicha Sección del SEPRONA la ampliación de las gestiones de cara a determinar si en ese lugar se hubieran podido llevar a cabo otro tipo de acciones de caza como "la espera[1]" o "el gancho[2]" las cuales, con carácter general[3], no exigen de comunicación previa de los usuarios a la administración.

7º.Si del estudio de las circunstancias del caso, los componentes de la ATGC se encontraran ante un supuesto de los recogidos en el artículo 337 y 337bis de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal[4], donde se trata la figura delictiva del maltrato a animales domésticos y el abandono de los mismos en situaciones que pudieran hacer peligrar su vida o integridad, por parte del Suboficial Encargado de los Equipos de Atestados, se informará al Jefe de la Sección del SEPRONA, a fin de que dicha Unidad se haga cargo de las diligencias, remitiéndoseles todo lo actuado hasta ese momento.

- **ENTRADA EN VIGOR Y OTROS.**

La presente Instrucción de Servicio sustituye al "Procedimiento de Actuación de Accidentes con Implicación de Animales" de 30 de junio de 2005, y entrará en vigor el mismo día 01 abril de 2021.

Una vez recibido el presente, por parte de los jefes de subsector o persona en quien estos deleguen, se llevará a cabo una reunión previa de coordinación con los responsables del SEPRONA de la Comandancia a fin de establecer

[11] Modalidad de caza mayor (jabalíes, venados, etc), practicada por un solo cazador, quien espera en un puesto fijo a que las piezas de caza se pongan a su alcance.
[2] Modalidad de caza mayor (jabalíes, venados, etc), auxiliados de pocos perros o con ausencia de ellos, normalmente (dependiendo de cada Comunidad Autónoma) participan menos de 25 cazadores.
[3] La normativa de caza tiene carácter autonómico por lo que cada comunidad Autónoma puede tener sus particularidades en este sentido.
[4] Revisión vigente desde 18 de diciembre de 2020.

unos cauces de comunicación para dar cumplimiento a la presente, los cuales quedaran reflejados en elcorrespondiente Plan Anual de Atestados

# PLAN DE ACTUACIÓN ANTE NEVADAS (ORDEN DE SERVICIO 16/2025)

## 1.-REFERENCIAS

· Orden General número 30/2021 de 9 de septiembre, por la que se regula la especialidad de Tráfico y la estructura, organización y funciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

· Protocolo de coordinación de la Administración General del Estado ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado (RCE), de fecha 13/11/2020.

· Escrito Directriz MOV 2025/10, de 11/11/2025, sobre «*Campaña de vialidad invernal 2025-2026*».

· Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Plan Meteoalerta) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), de fecha 10/01/2025, versión 9.

· Protocolos elaborados por Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno para sus ámbitos territoriales respectivos.

· Planes Territoriales de Protección Civil de las Comunidades Autónomas respectivas.

· Instrucción 16/TV-90, sobre «*Expedición de las Autorizaciones Complementarias de Circulación y demás trámites relativos a las mismas*»; Anexo IV, «*Protocolo de acompañamiento por fuerzas de la Agrupación de Tráfico a conjuntos en orden de marcha que precisan autorización complementaria para circular en condiciones climatológicas adversas*», de fecha 17/03/2016.

- Resolución de anual de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico.
- Resolución de 22 octubre de 2025, del Director General de Tráfico, por la que se establece la red de itinerarios aptos para la circulación de los conjuntos euromodulares.

· Orden de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico, denominada «*Operación Refugio*», de fecha 19/01/1998.

· Procedimiento SIGO 237993, de fecha 06/11/2020, sobre «*Grabación en SIGO de los datos relacionados con la actuación de Unidades de Guardia Civil en grandes catástrofes*»

## 2.-CONSIDERACIONES PREVIAS

Con la llegada de la época invernal, la red de carreteras se ve afectada durante determinados periodos, por fenómenos meteorológicos adversos, en particular por nevadas, que pueden comprometer sus condiciones de vialidad.

Estos fenómenos, definidos en el Plan Meteoalerta, son capaces de derivar en catástrofes gravemente perturbadoras de la normalidad pública y, más concretamente, de la seguridad vial. Para mitigar las posibles consecuencias derivadas de los mismos, el *Protocolo de coordinación de la Administración General del Estado ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado*, en adelante el Protocolo, establece determinadas medidas de coordinación entre diferentes sectores de las distintas Administraciones con competencias en regulación, ordenación y gestión del tráfico y actuación en materia de protección civil. Salvo supuestos de declaración de una emergencia de protección civil de interés nacional, son las Comunidades Autónomas las competentes para adoptar las medidas de protección civil mediante la aplicación de sus correspondientes Planes Territoriales de Protección Civil. En este sentido, es destacable que el ámbito de aplicación del Protocolo se encuentra limitado a la red de carretera del estado (RCE), cuyo Catálogo oficial de Carreteras se encuentra actualizado a fecha 31/12/20231. En Anexo I se adjunta listado de carreteras, extracto del Catálogo por tipo de vía *Autopista Libre / Autovía*, *Autopista peaje* y *Multicarril*, correspondientes a la Hoja *Catálogo. Tramos*.

Estos fenómenos, en mayor o menor medida, son predecibles. Una temprana ejecución de las medidas planificadas resulta esencial para garantizar la correcta gestión de este tipo de situaciones. En consecuencia, los Mandos de las unidades de la organización periférica de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) son responsables de establecer las condiciones necesarias que permitan proporcionar una respuesta adecuada, ejecutando con oportunidad los cometidos que contempla la presente Orden de Servicio.

Para ello, los Centros Operativos de Tráfico (COTA) disponen, desde la campaña de vialidad invernal 2020/2021, de un acceso a la aplicación restringida *Vialidad Invernal para UVR* (Unidad de Valoración de Riesgos) de AEMET, donde se puede consultar la previsión de acumulación de nieve, en centímetros, sobre los puntos kilométricos de las principales carreteras. Asimismo, es posible acceder a información pública que proporciona la AEMET a través de *Meteoruta*, seleccionando la variable *nieve*.

Además de lo anterior, la Dirección General de Tráfico dispone de un *Mapa de Movilidad* donde se puede consultar información relativa a vialidad invernal. Concretamente se puede observar gráficamente la RCE, permitiendo consultar información detallada sobre las distintas carreteras (titularidad, denominación y puntos de inicio y fin), áreas de embolsamiento (localización, capacidad y determinada información adicional) y representación gráfica de cotas, para identificar los lugares que se encuentran a una determinada altitud y que pueden ser afectados en caso de nevadas.
Por último, existe una aplicación gratuita oficial de la AEMET mediante Widget y para dispositivos móviles «*El tiempo de AEMET*», disponible para Android, iOS y APPGallery de Huawei ofrecen información precisa, detallada y permanentemente actualizada sobre cualquier municipio de España. Además, dispone de notificaciones para avisos de fenómenos meteorológicos adversos correspondientes los municipios que se incluyan en «*Mis ubicaciones*».

El listado de fenómenos susceptibles de ser notificados incluye el fenómeno atmosférico «*nevadas*». Es posible recibir avisos con una antelación que oscila entre 30 minutos y 24 horas, pudiendo ser definida según el interés de cada usuario.

Durante la pasada campaña 2024/2025, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intervino en 204 cortes de carretera o restricciones a la circulación, en los que se llegaron a embolsar

9486 camiones, habiendo sido rescatadas 183 personas y 422 vehículos que resultaron atrapados. Asimismo, se produjeron 66 siniestros viales a causa o por efecto de la nieve.

En dicha campaña 2024/2025, en 5683 kilómetros de carretera se estableció en algún momento nivel amarillo en la circulación, en 1152 kilómetros ese nivel pasó a nivel rojo, y en 636 kilómetros la vía llegó a nivel de circulación negro. Comparando estos datos con los inherentes a la campaña 2022/2023, se observa un aumento de 701 kilómetros de nivel de circulación amarillo en las carreteras, una disminución de 1045 kilómetros de nivel rojo y en 50 kilómetros de nivel negro.

# 3.-SISTEMA DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

### 3.1. Niveles de aviso

La AEMET, de acuerdo con el Plan Meteoalerta, proporciona información meteorológica, en forma de avisos, clasificada en función de unos umbrales preestablecidos, algunos de ellos específicamente definidos por zonas geográficas de cada Comunidad Autónoma.

Se contemplan tres niveles de aviso según el siguiente código de colores:




### 3.2. Emisión y difusión de avisos por parte de AEMET

Los periodos preferentes de emisión de avisos son (hora oficial peninsular):
- 07:30 a 09:00 h: avisos para el día de hoy (D)
- 10:30 a 11:30 h: avisos para mañana (D+1) y pasado mañana (D+2)
- 17:00 a 19:00 h: revisión de todos los avisos
- 23:50 h: avance para D+3

No obstante, estos son sólo periodos preferentes de emisión, pues, si se producen cambios significativos en la predicción meteorológica que aconsejen su emisión, actualización o cancelación, éstos podrán emitirse a cualquier otra hora

Los boletines de información meteorológica relativos a nevadas serán remitidos por AEMET a la Dirección General de Tráfico que, a su vez, los remite a los organismos y entidades de su Departamento Ministerial, y a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que, a su vez, los difunden a las correspondientes Unidades de la ATGC, Jefaturas Provinciales de Tráfico y Unidades Territoriales de la Guardia Civil.

Sin perjuicio de la distribución a diversos organismos e instituciones del Estado, la información inherente a avisos también se difunde al público en general a través de la página web de AEMET.

La APP institucional de AEMET permite la notificación de avisos de manera personalizada. Esta información también está disponible en el sistema AEMET OpenData de cara a su reutilización, así como, junto con el resto de avisos de los SMHN europeos.

# *4.-SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL*

Según establece el Escrito Directriz MOV 2025/10, durante los periodos de alerta en las zonas afectadas por avisos de nivel naranja o rojo, y en situaciones que se indique por las autoridades de protección civil, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomendará, a través de los Paneles de Mensaje Variable, evitar desplazamientos utilizando el mensaje «*Aviso. Riesgo importante. Evite desplazarse carretera*» y *rojo «Aviso. Riesgo extremo. Solo desplazamientos esenciales.*

Asimismo, la DGT envía avisos a través de Radio Tráfico y a través de las redes sociales a través de la que se intensificarán los mensajes de recomendación y se divulgará la previsión en zonas afectadas. Del mismo modo emitirá notas de prensa e indicaciones a las asociaciones de empresas de transporte por carretera de ámbito nacional. Igualmente recomienda que se proceda de la misma forma en al ámbito autonómico sobre las zonas afectadas por los avisos.

# *5.-ORGANOS DE COORDINACIÓN A NIVEL ESTATAL*

De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de coordinación de la Administración General del Estado, se constituirán órganos de coordinación tanto a nivel central como a nivel territorial.

**5.1. Centro de Coordinación de Dirección (CECOD)**

El Comité Estatal de Coordinación, bajo la presidencia de la persona titular de la Subsecretaría del Interior, estará integrado, entre otras, por la persona titular de la ATGC. Este comité se reunirá a requerimiento de la presidencia, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de sus miembros.

**5.2. Centro de Coordinación DGT/ATGC.**

Cuando el ámbito de las nevadas y sus consecuencias alcance a varias comunidades autónomas, y el nivel de riesgo en la movilidad sea relevante, por parte de la DGT se constituirá una **Célula permanente de coordinación y seguimiento** del episodio, valorando en todo momento los impactos que se produzcan o puedan producirse en las carreteras principales y su afección al tráfico.

Formarán parte de esta Célula representantes de la Agrupación de Tráfico y de la propia DGT. Se podrán incorporar, si es preciso, representantes de la Dirección General de Carreteras, representantes de protección civil, si hay afección a las personas y sin menos cabo de las actuaciones propias de las autoridades, en cada caso competentes, en protección civil, así como la comunicación permanente con la AEMT, al fin de seguir la valoración y desarrollo del

episodio desde el punto de vista meteorológico. Esta Célula, se reunirá en la Sala de Crisis de la DGT y estará apoyado por el Centro Nacional de Gestión de Tráfico.

# 6.-ORGANOS DE COORDINACIÓN A NIVEL TERRITORIAL

### 6.1. Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo, bajo la presidencia de la persona titular de la Delegación o, en su caso, Subdelegación del Gobierno, estará integrado, entre otras, por las personas titulares de la Comandancia de la Guardia Civil y del Sector o Subsector de Tráfico correspondientes.

Igualmente, estará integrado por la Jefatura Provincial de Tráfico, qué dispondrá el establecimiento de controles para restringir el tráfico de vehículos pesados o de todo vehículo, exigir el uso de cadenas, o desviar el tráfico.

Este comité habrá de convocarse, o al menos mantener el contacto permanente entre sus miembros por los medios técnicos que se consideren adecuados, desde que se haga efectiva la declaración de la fase de preemergencia y las condiciones meteorológicas hagan prever posibles dificultades en la circulación de vehículos (*ver punto 8.2*).

### 6.2. Centro de Coordinación Operativa (CECOP)

Los CECOP, bajo la dirección de la persona titular de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente donde se constituya, mantendrá las comunicaciones, durante el tiempo que dure la situación de emergencia, con los Puestos de Mando Avanzado que se establezcan y, en su caso, con las diferentes unidades de intervención, así como con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

La Unidad de Protección Civil asistirá a la persona titular de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la dirección del CECOP.

### 6.3. Puestos de Mando Avanzado

Los Puestos de Mando Avanzados estarán integrados por personal con capacidad de decisión de todos los organismos implicados y asociados a los tramos de la Red de Carreteras del Estado que por su situación lo requieran. El personal de ATGC que se integre en ellos ostentará la categoría de Oficial o Suboficial.

Su ubicación, asociada a tramos de carretera potencialmente conflictivos en caso de nevada, estará contemplada en los Protocolos elaborados por Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.

Para cada uno de estos Puestos, se establecerá en el Protocolo las personas que en razón de sus cargos habrán de formar parte de los mismos y la dotación de recursos con la que habrán de contar, fundamentalmente en cuanto se refiere a equipo material y humano para asegurar las comunicaciones con los servicios de intervención y con el CECOP de la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

### 6.4. Estructura de coordinación




**6.5. Coordinación entre provincias limítrofes.**
Por esta Agrupación se establece en los Sectores donde se registran las vías de alta capacidad la designación de Oficiales coordinadores y un segundo Oficial entre la ATGC y los CGT, con la finalidad de coordinación, mejora de la gestión y la agilidad de decisión, especialmente en el levantamiento de las restricciones. Los datos de los coordinadores deberán ser comunicados a los CGT correspondientes.

# *7.-MISIÓN*

**7.1. Finalidad**
Garantizar la circulación durante la campaña invernal 2025/2026, en la totalidad de las vías en las que presta sus servicios la ATGC, debiendo prestar especial atención a las vías con mayor probabilidad de sufrir cortes o restricciones por inclemencias meteorológicas, así como las relacionadas en el ANEXO I, en situaciones de nevadas o heladas, planificando, proponiendo y ejecutando coordinada y oportunamente las restricciones del tráfico pertinentes, a fin de facilitar la labor de limpieza por las máquinas quitanieves y evitar que queden vehículos inmovilizados ocupando la calzada, además de prestar atención a las personas ocupantes cuando las circunstancias lo hagan necesario.

**7.2. Cometidos**
a) Determinar, dentro del ámbito de cada Subsector, aquellos tramos de carretera que puedan resultar más conflictivos en caso de nevadas, teniendo en cuenta los Protocolos que se elaboren por Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en sus respectivos ámbitos territoriales.

b) Intensificar la presencia de la Fuerza en aquellos tramos conflictivos o puntos de carretera que puedan resultar afectados por las nevadas.

c) Fijar prioridades de actuación en tramos críticos de vías principales (en razón de la intensidad de tráfico, nudos de comunicaciones, altitud, rampas, pendientes, etc.).

d) Asegurar las comunicaciones con los servicios de intervención y con el CECOP de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, designando al personal que debe

formar parte de los Puestos de Mando Avanzado que establezcan los Protocolos elaborados por las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno.

e) Establecer zonas de estacionamiento de vehículos para casos de cierre o restricción del tráfico.

f) Prever los posibles desvíos del tráfico cuando las condiciones de la vía lo aconsejen, teniendo en cuenta los desvíos automatizados de tráfico instalados por DGT y que actualmente se encuentran operativos, según ANEXO VI.

g) Prever la ubicación y posible actuación de grúas pesadas y ligeras, o de máquinas con palas empujadoras para apartar vehículos que obstaculicen la vía.

h) Mantener contacto permanente con los Servicios o Centros de Conservación y Explotación en orden a la mejor disposición y utilización de las máquinas quitanieves.

# *8.-CONDICIONES DE EJECUCIÓN*

El Protocolo de coordinación AGE establece tres fases, en función de la evolución de la situación.

- ✓ Fase de alerta
- ✓ Fase de preemergencia
- ✓ Fase de emergencia

Estas fases son de exclusivo orden interno para la gestión por los órganos de la Administración General del Estado del Protocolo, sin que predeterminen la declaración que corresponda de acuerdo con los Planes de Protección Civil que puedan activar las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales.

Será competencia de las Delegaciones o, en su caso, Subdelegaciones del Gobierno, la declaración de las fases.

**8.1. Fase de alerta**

Esta fase se iniciará, para un ámbito territorial determinado, siempre que la AEMET emita un aviso por nevadas de nivel rojo o naranja, o un aviso de nivel amarillo por nevadas en áreas metropolitanas con grandes núcleos de población.

Esta fase finalizará cuando cesen las circunstancias que dieron lugar a la misma o sea necesario pasar a la fase de preemergencia.

En esta fase, el Protocolo de coordinación AGE contempla las actividades siguientes:

✓ Transmisión a todos los órganos implicados en el correspondiente nivel territorial, de los avisos sobre el pronóstico de nevadas.

✓ Alerta de cada uno de los órganos responsables a sus propios servicios, con la puesta en disposición de movilización de los que se consideren necesarios en cada caso.

✓ Despliegue y movilización de vehículos quitanieves y esparcidoras de sal, para actuar en las carreteras en los tramos preestablecidos o donde se estén produciendo nevadas.

Por las unidades de la ATGC afectadas se llevarán a cabo las siguientes acciones:

✓ Analizar con antelación suficiente la posible evolución del fenómeno meteorológico.

✓ Adoptar las previsiones necesarias para, en caso de activarse la fase de preemergencia, dar inmediato cumplimiento a cuantas actuaciones lleva aparejado el establecimiento de los Puestos de Mando Avanzado en los lugares establecidos en los Protocolos elaborados por Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, debiendo disponer de los recursos necesarios que garanticen las comunicaciones con los servicios de intervención y con el CECOP de la Delegación o Subdelegación del Gobierno. Igualmente, se

tendrán en cuenta las previsiones en relación a la constitución de los CECOP en Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno.

✓ Prever el despliegue de la Fuerza, así como los medios disponibles y los criterios para aplicar las restricciones previstas, teniendo presente los posibles lugares donde haya que adoptar medidas de restricción. Deberá tenerse en cuenta la accesibilidad de las zonas de estacionamiento a áreas de servicio o zonas y localidades donde dispongan de servicios públicos para uso de los viajeros que se vean afectados por dichas condiciones meteorológicas adversas. En el caso de zonas de estacionamiento o aparcamientos específicos de vialidad invernal que carezcan de servicios básicos, se deberá valorar el aviso a los servicios de Protección Civil al objeto de dar asistencia a los usuarios, en previsión de que la restricción se demore por largo periodo de tiempo.

✓ El Mando del Subsector contactará con la persona titular de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, la cual dispondrá el establecimiento de controles para restringir el tráfico de vehículos pesados o de todo vehículo, así como la exigencia de uso de cadenas o desvíos de tráfico.

✓ Contactar con los responsables de conservación de carreteras y de gestión del tráfico para planificar las restricciones al tráfico y coordinarlas con la limpieza de la vía y su señalización, obteniendo información sobre la capacidad de los equipos de conservación de carreteras para hacer frente a la nevada, e iniciar la apertura de los bypass.

✓ Valorar la posibilidad de solicitar apoyos de las Unidades Territoriales en los estacionamientos de vehículos y su despliegue en los tramos más críticos de las carreteras secundarias más importantes.

✓ Prever la aplicación de restricciones a la circulación de vehículos pesados cuando las condiciones de seguridad de la calzada se vean afectadas por nieve, hielo o similares, evitando una eventual obstaculización de la vía por deslizamiento incontrolado de los mismos, especialmente antes de los tramos en pendiente, cuando haya circulación densa, con múltiples accesos, o en las áreas metropolitanas con grandes núcleos de población.

✓ Realizar un seguimiento de la evolución de las previsiones, y en caso de pasar a la fase de preemergencia o emergencia, el Mando del Subsector estará plenamente operativo para la dirección y toma de decisiones.

En esta fase, se pueden dar los siguientes estados de circulación:
Se tendrá en cuenta las medidas de regulación en circunstancias excepcionales por fenómenos meteorológicos adversos que la DGT publicó en la resolución del 20 de enero de 2025, según la cual "*ante fenómenos meteorológicos adversos, se podrá restringir la circulación de*

*determinados tipos de vehículos, sin perjuicio de la obligación que incumbe a los conductores de camiones, con masa máxima autorizada (M.M.A.) superior a 3.500 Kg, autobuses, autobuses articulados y conjuntos de vehículos, de circular obligatoriamente por el carril derecho de la vía, así como la de no efectuar adelantamientos ni rebasamientos en los casos de nieve, hielo, baja visibilidad por niebla o viento fuerte*."

**Nivel Verde:** Es conveniente que los conductores extremen la PRUDENCIA, ya que puede pasarse rápidamente al estado de circulación AMARILLO.

Esta situación se da cuando comienza a nevar y la circulación no se ve afectada. Se recomienda que la velocidad sea de, como máximo, 100 km/h en autopistas y autovías y 80 km/h en el resto.

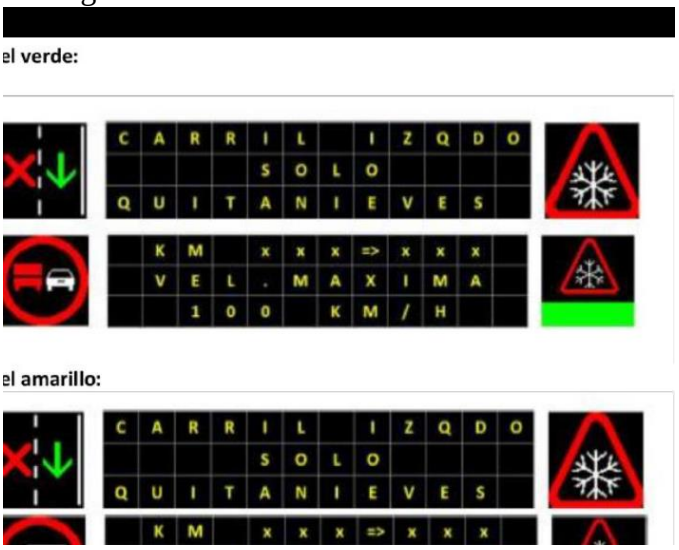
En este sentido se valorará la restricción de la circulación a los vehículos articulados, dada su mayor inestabilidad en circunstancias de baja adherencia.

**Nivel Amarillo:** En este nivel, las condiciones de la circulación hacen que se extreme la PRECAUCIÓN y que las velocidades sean moderadas, dado que el paso al estado de circulación ROJO puede producirse en cualquier momento.

Esta situación se produce cuando la calzada comienza a cubrirse de nieve, nieva débilmente, nieve polvo o húmeda, con una acumulación aproximada de entre 2 a 5 centímetros en la calzada, o menor si comienza a estar deslizante. En nivel amarillo, se establecerán las siguientes restricciones:

- Se prohíbe la circulación de camiones y vehículos articulados.
- Se prohíbe circular a una velocidad superior a 60 Km/h.
- Se establecerán desvíos o embolsamientos en zonas acondicionadas a los vehículos que tienen prohibida la circulación, o en su defecto, en arcenes o carril derecho en vías desdobladas.
- Circulación a intervalos en convoyes específicos en momentos de baja intensidad circulatoria tras quedar limpia la calzada o tras las máquinas quitanieves.

Según la Directriz referenciada, en autopistas y autovías, cuando la circulación se vea dificultada por las condiciones de la calzada a causa de la nieve, si se dispone de PMV, se señalizará prohibición de adelantar, indicando que se debe circular obligatoriamente por el carril derecho, pudiendo utilizar su contiguo en tramos con tres o más carriles por sentido, dejando libres el resto de carrieles de la izquierda para la circulación de vehículos de emergencia y quitanieves.
A tal efecto se utilizará la siguiente señalización:



**8.2. Fase de preemergencia**

Esta fase se producirá cuando la intensidad de la nevada haga prever dificultades para la circulación o la nieve caída en la calzada, el hielo o cualquier otra circunstancia, dificulte efectivamente la circulación en algún tramo de la Red de Carreteras de Estado.

Esta fase finalizará cuando desaparezcan las causas que dieron lugar a la misma o sea necesario pasar a la fase de emergencia.

En esta fase, además de las anteriores se deberán contemplar las acciones siguientes:

 Establecer los Puestos de Mando Avanzado asociados a los tramos que por la situación lo requieran, según las previsiones contempladas en los Protocolos elaborados por Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, promoviendo incluso su activación en caso necesario.

 Formar parte del CECOP de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, en caso necesario.

 Establecer, por las unidades de la ATGC, controles en puntos preestablecidos, para la puesta en práctica de las restricciones a la circulación que determine el Jefe Provincial de Tráfico, con previsión de apoyo por parte de las Fuerzas de la respectiva Comandancia.

 Planificar la ocupación progresiva y escalonada de los estacionamientos, de vehículos pesados comenzando por los más próximos al tramo restringido, coordinando este servicio con el Subsector limítrofe correspondiente.

 Disponer de información actualizada sobre el despliegue, y posible movilización en su caso, de las máquinas quitanieves y otros medios disponibles complementarios en la zona o en otras próximas menos afectadas según la evolución de la nevada, para actuar en las carreteras que lo necesiten.

 En autovías, restringir la circulación por el carril situado más a la izquierda (prohibición de adelantar) a todo tipo de vehículos, para facilitar el paso y la limpieza de la vía por máquinas quitanieves, así como la circulación de los vehículos de policía y asistencia, o incluso prohibir circular a todo tipo de vehículos temporalmente hasta que la calzada se limpie.

 Tener prevista la ubicación y posible actuación de grúas pesadas y ligeras, o de máquinas con palas empujadoras para apartar vehículos cruzados, accidentados o inmovilizados en la vía.

 Valorar la posibilidad de solicitar el apoyo de unidades de la Agrupación de Reserva y Seguridad, en previsión de agravamiento de la situación que requiera la atención y auxilio a personas que hayan quedado bloqueadas.

 Prever la organización de convoyes de vehículos precedidos por máquinas quitanieves, en caso de prolongarse la inclemencia meteorológica y la dificultad para circular, a fin de desembolsar los estacionamientos o dar salida a los vehículos parados sobre la propia calzada.

 Prever atención a los usuarios de los vehículos detenidos cuando la situación se prolongue.

 Proceder al levantamiento de las restricciones, conforme a las directrices del Centro de Gestión de Tráfico correspondiente, priorizando la salida escalonada de los vehículos que lleven más tiempo estacionados.

En esta fase, se puede dar el siguiente estado de circulación:

**Nivel Rojo:** La situación hace que la circulación sea DIFÍCIL, continúa nevando, alcanzándose un espesor de 5 centímetros o más en calzada, o menor si lo hace con intensidad, o bien la nevada afecta a largos tramos de carretera.

En nivel rojo se establecerán las siguientes restricciones:

 Obligatorio el uso de cadenas o neumáticos especiales para nieve o hielo, para todo tipo de vehículos, salvo que la intensidad de circulación aconseje directamente la prohibición de circular.

 Se prohíbe la circulación de camiones, vehículos articulados y autobuses.

 Se prohíbe circular a una velocidad superior a 30 Km/h.

 Habilitación de un carril libre de emergencia.

 Posibilitar desvíos alternativos.

 Circulación de vehículos ligeros en convoyes tras quedar limpia la calzada o tras las máquinas quitanieves.

 Circulación de vehículos pesados en convoyes específicos en momentos de baja intensidad circulatoria cuando la calzada esté en condiciones.

**8.3. Fase de emergencia**

Se alcanza esta fase cuando resulte necesario prestar atención a personas que han quedado bloqueadas o retenidas y no pueden continuar viaje por sus propios medios.

Esta fase finalizará cuando desaparezcan las causas que la motivaron.

En tales circunstancias, además de las actuaciones descritas para las fases anteriores, se deberá de tener en cuenta:

 Los medios de la Administración General del Estado que puedan contribuir a una adecuada atención a los ocupantes de vehículos que hayan quedado bloqueados en la calzada habrán de ponerse a disposición del órgano competente en materia de protección civil de la Comunidad Autónoma de que
se trate, sin perjuicio de que se disponga lo necesario para poder atender los casos urgentes, mientras se procede a la activación del correspondiente Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.

 Las medidas de atención comprenderán, en la generalidad de los casos, el suministro de bebidas, alimentos y ropas de abrigo, o el traslado a lugares de alojamiento, mientras la situación se prolongue, o a hospitales en caso de enfermedad.

 Aquellas ocasiones donde vehículos de la categoría M,N,O que se encuentren retenidos, encapsulados, etc, sin que exista accesos próximos a establecimientos.

 Posibilidad de utilización de RPAS por los equipos EVAT, conforme a la instrucción 107/TV-19, para el apoyo situaciones de emergencia, entendidas como aquellas incidencias sobrevenidas

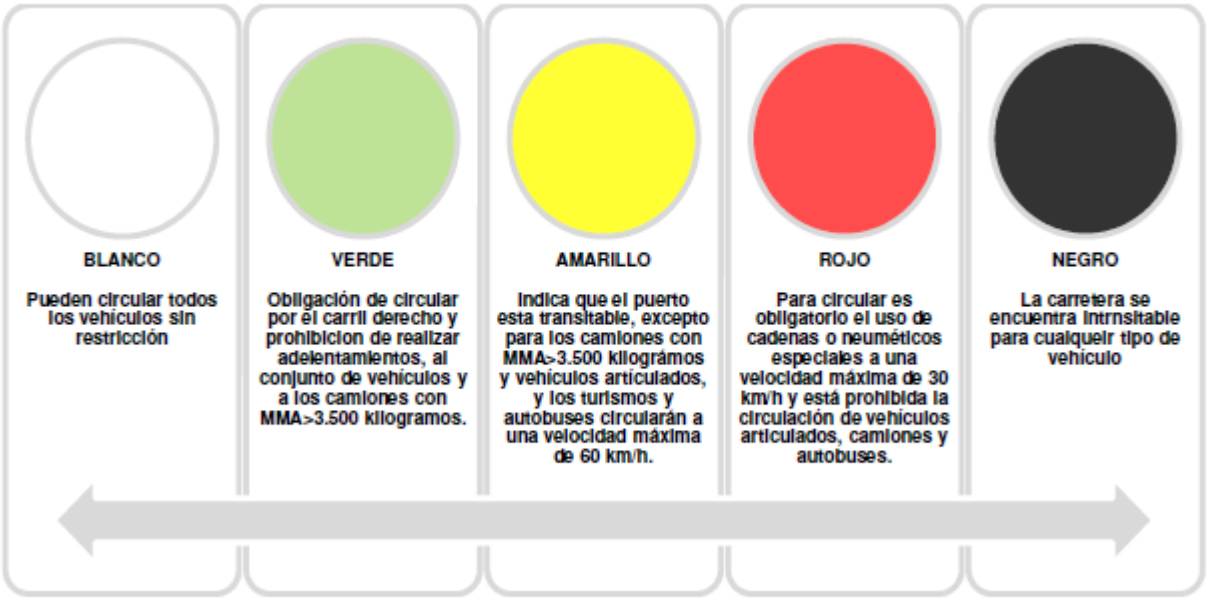
que por su gravedad afecten de manera notable a la circulación y seguridad de los usuarios de las vías y teniendo en cuenta la meteorología y procedimientos operacionales.

Esta fase se corresponde con el siguiente estado de circulación:

**Nivel Negro:** La carretera está intransitable para cualquier tipo de vehículo y existe un claro riesgo de quedar inmovilizado por períodos prolongados de tiempo o ya se ha producido este hecho.

### 8.4. Transitabilidad en carretera. Código de colores.

El Protocolo recoge la siguiente escala de colores, según establece el Reglamento General de Circulación.




### 8.5. Cuadro-resumen fases-niveles de circulación



# 9. PREVISIONES ESPECIALES PARA LOS ACCESOS A LAS GRANDES CIUDADES

Los accesos a las grandes ciudades presentan particularidades que es preciso tener en cuenta a la hora de planificar la respuesta ante situaciones de nevadas.

Con gran densidad de tráfico en determinadas franjas horarias, coincidentes con las entradas y salidas a los centros de trabajo o áreas comerciales, son vías que a menudo conducen también y por tanto facilitan o dificultan el acceso a otros medios de transporte, aeropuertos, etc.

En definitiva, la vialidad de los accesos a las grandes ciudades en caso de nevadas requiere de una planificación específica, en la que la coordinación entre las Administraciones públicas implicadas se hace muy necesaria.

### 9.1. Criterios operativos

La particular vulnerabilidad que presentan los accesos a las grandes ciudades hace aconsejable que junto a los avisos (niveles rojo y naranja) por nevadas, se preste también especial atención a las predicciones meteorológicas clasificadas de nivel amarillo, las cuales, habrán de considerarse como avisos de importancia similar a los de nivel naranja.

Los procedimientos específicos contemplarán las vías objeto del mismo como un conjunto único, aunque las actuaciones sean atribuidas, en cada caso, al órgano que sea competente y se establecerán las vías críticas y puntos potencialmente conflictivos, en los que sea prioritaria la actuación en caso de nevadas, teniendo en cuenta las actividades siguientes:

a) Definir las vías para la actuación:
 Determinar las vías y franjas horarias de mayor intensidad media de circulación de vehículos.

 Determinar los tramos críticos de la red viaria por franjas horarias.

 Establecer un programa de prioridades de intervención sobre la red viaria de accesos.

b) Priorizar las actuaciones para los corredores limpios:
 Puntos de corte a vehículos pesados y zonas de aparcamiento.

 Puntos de ubicación de la policía de tráfico.

 Puntos e itinerarios de desviación del tráfico.

## 10. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO SOBRE RESTRICCIONES AL TRÁFICO

Ante la previsión de nevadas, la prevención se considera la base fundamental de las actuaciones. A estos efectos, es esencial la prohibición de la circulación de vehículos pesados antes de que haya riesgo de obstaculización de la calzada, dificultando la circulación o el trabajo de las máquinas quitanieves.

Se procurará que todas las decisiones se tomen de común acuerdo entre el personal de ATGC, responsables de carreteras y Centro de Gestión de Tráfico. No obstante, si esto no fuera posible

por ausencia de alguna de las partes o por discrepancia, prevalecerá el criterio del que se encuentre más próximo al terreno, sin perjuicio de se informe de inmediato a sus superiores de las decisiones adoptadas.
Las comunicaciones necesarias en relación con las restricciones a las condiciones normales de circulación se llevarán a cabo mediante los canales de comunicación acordados entre la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Carreteras.

El corte se llevará a cabo por personal de la ATGC, que tomará las decisiones y realizará las actuaciones que correspondan para que sea efectivo inmediatamente una vez tomada la decisión y para que se mantenga hasta que se levante la restricción. Esta inmediatez requiere la redistribución de efectivos desde el momento en que el parte meteorológico prevea nevadas.

La ejecución del corte también puede realizarse por los Centros de Gestión de Tráfico, mediante señalización variable o medidas de balizamiento gestionadas por éstos, o por el personal encargado de la vigilancia de las Sociedades Concesionarias de Autopistas en régimen de peaje directo, cuando la criticidad de la situación lo requiera.

Complementariamente, la decisión de establecer restricciones a la circulación en zonas no afectadas directamente por las condiciones climatológicas adversas para apoyar otras restricciones ya adoptadas, se adoptarán por los Centros de Gestión de Tráfico en coordinación con el personal de ATGC, comunicándoselo al responsable de carreteras del sector de conservación donde se vayan a establecer.

Para garantizar una adecuada gestión de los trabajos de mantenimiento de la vialidad invernal, los responsables de carreteras del Estado y sus servicios dependientes de conservación y explotación han de conocer, en todo momento, las restricciones a las condiciones normales de circulación efectivamente aplicadas por el personal de ATGC, independientemente del responsable o responsables que las hayan decidido.

Los Protocolos elaborados por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno incluirán los puntos de corte de la circulación y las zonas concretas de estacionamiento de vehículos, junto a sus croquis.

La propuesta de decisión de levantar la restricción o el corte de la circulación se llevará a efecto con la mayor premura posible, cuando desaparezca el riesgo, de forma escalonada. Sin embargo, para llevarla a efecto, habrá de considerarse la situación en otros tramos del itinerario que pudieran condicionar esta acción, debiendo elevar al responsable del Centro de Gestión de Tráfico una propuesta, previamente consensuada entre el personal ATGC y los responsables de carreteras.
Se promoverá, a través de diversos medios de difusión, la recomendación del uso del neumático de invierno, especialmente en aquellas zonas donde las condiciones meteorológicas adversas, como nieve, granizo, lluvia intensa son habituales. La identificación de tramos en vías de alta capacidad de los sólo se permite la circulación de vehículos equipados con neumáticos de invierno y se prohíbe el uso de cadenas en situación de nivel rojo deberá comunicarse a la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología para su correspondiente estudio y aprobación.

Durante todo el episodio, es de vital importancia tener actualizada al instante la información en el sistema LINCE. Los COTA deben preocuparse de ello dando prioridad a esta tarea

## *11.-NORMAS DE COORDINACIÓN*

**11.1. Generales**

 Establecer niveles de coordinación para las carreteras principales de titularidad autonómica similares a los establecidos para las carreteras principales de titularidad estatal.

 Planificar con el correspondiente Centro de Gestión las medidas de coordinación necesarias ante el establecimiento de restricciones que afecten a vías de alta capacidad, que discurran por comunidades autónomas donde se hayan transferido competencias sobre gestión del tráfico, y que sean limítrofes con demarcación responsabilidad de ATGC.

 Prever un refuerzo del potencial de servicio en los COTA para hacer frente a la gestión de las comunicaciones durante la fase de alerta, nivel de circulación amarillo, o aquellas otras situaciones que lo requieran.

 El Mando de la Agrupación podrá establecer relaciones operativas de mando temporales entre Mandos de Sector a fin de mejorar específicamente la coordinación de las actuaciones necesarias ante fenómenos meteorológicos adversos.

**11.2. Sectores**

El Mando de Sector realizará las siguientes acciones:

 Participar a los Sectores limítrofes todas las incidencias que se produzcan en el ámbito territorial de su Unidad y puedan afectar a la circulación por su demarcación, especialmente lo relacionado con la parada y estacionamiento de vehículos.

 Asegurar la coordinación con el resto de Sectores, cuando una incidencia abarque tramos de carreteras principales que afecten a demarcación de Sectores limítrofes.

 Asegurar la coordinación entre los diferentes Subsectores bajo su Mando.

 Mantener contacto permanente con todas las Unidades de su demarcación afectadas.

**11.3. Sectores uniprovinciales y Subsectores**

El Mando de Subsector realizará las siguientes acciones:

 Formar parte, en caso necesario, del CECOP que se constituya en la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, asistiendo al mismo o delegando en la persona de su Unidad que considere idónea.

 Prever y establecer, en su caso, la organización de convoyes ordenados de salida guiados por vehículos de la ATGC para regular la velocidad, precedidos, si fuera necesario, de una máquina quitanieves.

Participar a los Subsectores limítrofes que puedan quedar afectados, todas las novedades que se produzcan y las medidas adoptadas en su Unidad, por si fuera necesario solicitar apoyo de dichas Unidades, especialmente en lo relacionado con la parada y estacionamiento de vehículos pesados que no puedan acceder a la provincia donde se produzca la incidencia.

 Designar un coordinador con el responsable de vialidad invernal de aquellos tramos que se determinen conjuntamente por los Jefes de Subsector en una y otra provincia, en puertos de montaña o tramos nevados de carreteras principales compartidos, comprendidos entre dos puntos de control, y los estacionamientos sucesivos.

 Coordinar la incidencia sobre el terreno, designando un Oficial de su Unidad para este cometido, en caso necesario. Si la incidencia se extiende a otros Subsectores, la responsabilidad de la coordinación recaerá en el Jefe de Subsector donde tengan lugar mayores problemas de tráfico de vehículos pesados o ligeros.

# *12.-LINCE, NOVEDADES Y SIGO, E INFORMES.*

**12.1. Localizador de Incidencias en las Carreteras de España (LINCE)**
En caso de producirse un fenómeno meteorológico adverso, en forma de nevada, que afecte a vías cuya vigilancia sea competencia de la ATGC, el COTA correspondiente efectuará la grabación inmediata del suceso en el aplicativo LINCE en coordinación con el Centro de Gestión de Tráfico al que se encuentre asociado. En este sentido, los Mandos de Sector impartirán las órdenes pertinentes a fin de garantizar que la información se incorpora a LINCE de forma oportuna.

En relación a los embolsamientos, el COTA correspondiente incorporará a LINCE la información relativa a localización, número de vehículos embolsados por tipología y número de personas, consignando en el apartado «*observaciones*» el número de pesados, ligeros y personas, según lo establecido en el Escrito Directriz MOV 2025/10.

En relación a situaciones de bloqueo de vehículos en calzada se incorporará a LINCE la información relativa a localización, número de vehículos bloqueados por tipología y número de personas.

Resulta fundamental la necesidad e importancia del traslado inmediato a la DGT en su sistema de información de incidencias LINCE de las decisiones operativas de corte, restricciones aplicadas. En este aspecto se incluirá la información sobre el estado de la red vial que puedan aportar las unidades de Guardia Civil no encuadradas en la ATGC.

**12.2. Novedades SIGO**
Desde el momento en que se produzca cualquier tipo de restricción de circulación con motivo de nevadas cuya duración se prevea superior a 30 minutos, en cualquiera de las carreteras que figuran en el ANEXO I, el COTA correspondiente remitirá la novedad directamente al COTA Central, vía SIGO, a la cuenta de Centro Operativo Tráfico Central (105367), así como a su respectiva Comandancia. Si la carretera discurre por diferentes Subsectores, los COTA afectados se coordinarán para el envío de una única novedad.

Salvo que expresamente el Mando de la Agrupación disponga lo contrario, y hasta que la situación se normalice, el COTA afectado remitirá al COTA Central, vía SIGO, antes de las 07:00, 15:00 y 23:00 horas cada día, el documento Word que se acompaña como ANEXO II. COTA Central remitirá a posteriori a la Sala de Operaciones y Servicios, vía SIGO, las novedades de interés, y siempre antes de las 07:15, 15:15 y 23:15 horas de cada día, el siguiente documento:

 Archivo (.pdf) generado de la página web de la DGT, «*Carreteras afectadas (solo red de alta capacidad –autopistas y autovías-*», junto con el link/enlace https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/informacion-e-incidencias-detrafico/.

Todo ello sin perjuicio de comunicar a las Autoridades correspondiente todas aquellas novedades ya establecidas para el caso de nevadas.

Los hechos que se creen con motivo de la presente Orden de Servicio serán vinculados al Evento creado por el Sector correspondiente y, dado el caso, al Evento creado por la Comandancia respectiva, conforme al Procedimiento SIGO 237993 (actuación de la Guardia Civil en grandes catástrofes o grandes incendios). Si la Comandancia crease un Evento con motivo de nevadas, los hechos grabados por unidades ATGC incluirán la información que ha de figurar en los campos correspondientes a *Datos comunes / Circunstancias del hecho*.

Los COTA mantendrán permanentemente actualizada la información siguiente, a disposición de la Jefatura de la Agrupación y de los Sectores, así como de las Autoridades competentes o Mandos del Cuerpo que los interesen, para ser facilitados con carácter inmediato:

 Efectivos materiales y humanos desde su puesta en marcha.

 Auxilios prestados a la población civil en todos los aspectos.

 Número de llamadas recibidas.

 Accidentes ocurridos en demarcación atribuibles a la situación de emergencia.

 Secuencia de medidas especiales adoptadas en relación con la circulación.

 Ubicación de los puntos de conflicto y evolución de la situación de la incidencia.

Esta Orden de Servicios ha sido cargada en SIGO (Procedimiento de la Agrupación de Tráfico: Plan de Actuación en Nevadas 2025 / 2026), número 281373.

Por el Área de Operaciones de esta Agrupación ha sido creado el Evento número 14693104 con la catalogación E110700 “Otro evento de servicios”.

Cada uno de los Sectores deberá crear un evento, antes del día 19 de noviembre de 2025, con la misma catalogación, y vincularlo al evento anterior con el vínculo *Jerarquía Superior*. Esta funcionalidad permitirá consultar desde el evento de jerarquía superior el detalle del evento dependiente. Para garantizar una adecuada explotación estadística de los datos asociados a la campaña invernal 2025/2026, es necesario que los hechos, novedades y servicios relacionados con la presente Orden de Servicio se vinculen a ese Evento de nivel Sector.

El evento que deben crear los Sectores tendrá las siguientes características:

 Su catalogación será E110700 “Otro evento de servicios”.

 Estado: Activo.

 Asunto: Plan De Actuación de Nevadas 2025/2026.

 Ámbito: Autonómico.

 Visibilidad: General.

 En la descripción se incluirá el siguiente texto: “Se grabarán y vincularán a este evento los hechos, servicios, novedades, procedimientos y otros eventos relacionados con el Plan De Actuación de Nevadas 2025/2026”.

 Unidad Responsable: la Jefatura de cada Sector.

 Como fechas de ocurrencia desde y hasta se harán constar el 01/11/2025 (00:00 horas) y el 31/05/2026 (23:59 horas), respectivamente.

 En la pestaña Lugares se consignará como lugar principal la sede la Unidad responsable del evento.

 En la pestaña Anexos, vincularán al Evento los documentos que consideren oportunos.

A través de la pestaña Otras entidades, el usuario deberá vincular al Evento cuantos hechos, servicios, novedades, procedimientos y otros eventos tuvieran relación con el mismo.

**12.3. Informes**

Los Sectores remitirán el día 5 de cada mes los datos correspondientes al mes anterior, conforme al formato que se adjunta en el ANEXO III.

Una vez finalizada la campaña invernal, se confeccionará el informe reflejado en el ANEXO IV, donde se incluirán las incidencias relevantes, causas, posibles soluciones, así como un juicio crítico, atendiendo especialmente a las cuestiones de interés reflejadas en el punto primero de dicho documento. Igualmente, se adjuntará el ANEXO III con los datos acumulados de todo el periodo invernal. Dicho informe será enviado al Área de Operaciones de la Jefatura de la ATGC, vía correo electrónico (cuenta 130-271M) antes del día 10 de junio de 2026.

# *13.-ENTRADA EN VIGOR*

La presente Orden de Servicio será de aplicación desde su aprobación hasta el próximo 31 de mayo de 2026 respectivamente, dejando sin efecto la OS número 18/2023, de fecha 06 de noviembre, bajo la cual se desarrolló operativamente la pasada campaña invernal 2024 / 2025.

# *14.-ANEXOS*

## *ANEXO V.-Principios de Actuación Básicos en episodios de Nevadas.*

### PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN BÁSICOS EN EPISODIOS DE NEVADAS

Los principios básicos de actuación en nevadas por parte de la ATGC serán los siguientes:

1. Anticipación en las restricciones comenzando por los vehículos pesados, especialmente cuando la alerta meteorológica sea de nivel naranja o rojo, afecte a áreas extensas, baja cota o áreas urbanas, o cuando la intensidad o la evolución prevista de la nevada así lo aconsejen.

- Idealmente deben establecerse en nudos donde existan alternativas de enrutamiento de largo recorrido y/o en los parkings de vialidad invernal o áreas de servicio con capacidad para embolsado de vehículos.

- Especialmente en la franja horaria de tarde y noche, ante previsiones de nevada importantes, se deberá valorar la conveniencia de la realización de cortes preventivos totales o parciales con suficiente antelación.

- Dentro del seno de los Centros de coordinación o gestión de mando avanzados se recabará la colaboración para materializar los cierres preventivos del personal de conservación y explotación de los titulares de las vías como, en su caso las unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, si se estimara necesario.

- Se desaconseja como norma general, el establecimiento de niveles rojos (uso de cadenas) por lo complejo de su gestión y control.

2. Apertura a intervalos de la circulación sin demora tras la limpieza de la calzada a **vehículos ligeros en convoyes**, precedidos de quitanieves si continúa nevando con intensidad o el tramo es largo.

3. Apertura a intervalos de la circulación sin demora tras la limpieza de la calzada, a **vehículos pesados en convoyes específicos** en momentos de baja circulación, precedidos de quitanieves si continúa nevando con intensidad o el tramo es largo.

4. Se permitirá excepcionalmente circular a los vehículos ligeros en nivel rojo con cadenas u otros dispositivos autorizados, salvo que la intensidad de circulación aconseje directamente la prohibición de circular.

5. **Coordinación y enlace sobre el terreno con conservación de carreteras y máquinas quitanieves**, para articular la puesta en marcha de las medidas de restricción y limpieza, incluyendo la activación de niveles, la prohibición de circulación a lo largo del tramo afectado, los desvíos previstos, la previsión de cierre de accesos a vías principales, incluso con barreras físicas, la señalización sobre la vía, o la activación de la circulación de forma completa o parcial, mediante la formación de convoyes, según aconseje la evolución de la situación.

Y además será preceptivo:

a. Una estrecha coordinación entre Subsectores y Sectores limítrofes.

b. **Reuniones previas** con actores implicados cuando la alerta meteorología sea de nivel rojo o naranja desde dos días antes, para facilitar una **planificación coordinada y detallada** de las acciones de restricción a la circulación a ejecutar por los agentes en los diferentes PK,s. de vías principales con alta intensidad de circulación, y de limpieza de la vía según evolución probable de la situación, teniendo en cuenta la cota de nevada, su evolución temporal a lo largo de los diferentes tramos de vías afectadas, y los cm,s. de nieve acumulada sobre la calzada previstos.

# *ANEXO VII.-Escrito Directriz MOV 2025/10 "Campaña Vialidad Invernal 2025/2026"*

Los fenómenos meteorológicos adversos frecuentes en invierno, fundamentalmente nieve y hielo, afectan a las carreteras comprometiendo en numerosas ocasiones las condiciones de vialidad y suponiendo, en muchos casos, un riesgo para la seguridad de los ciudadanos que circulan por ellas.

En estas situaciones, la Dirección General de Tráfico desempeña un papel relevante en coordinación con el resto de órganos de la Administración General del Estado implicados; regulando y gestionando el tráfico con el apoyo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y manteniendo informados a los usuarios sobre las incidencias en las vías que pueden condicionar su circulación.

El objeto de este escrito es concretar las actuaciones del organismo en aras de garantizar la adecuada adopción de medidas de carácter preventivo, reforzar la agilidad y oportunidad de la adopción de medidas operativas, establecer mecanismos eficaces de comunicación entre los interlocutores y difundir la información a los ciudadanos.

En relación con la campaña de vialidad invernal 2025-2026, y tras la celebración el pasado 22 de octubre del Comité Estatal de Coordinación sobre Vialidad Invernal, se trasladan las siguientes directrices generales de actuación, dentro del marco de los distintos protocolos a nivel estatal, autonómico o provincial:

1. **PROTOCOLOS.** Por las Jefaturas Provinciales se remitirá a la Subdirección General de la Gestión de Movilidad y Tecnología (por email: sgmovilidad@dgt.es) copia de la última versión actualizada de los protocolos provinciales o regionales que se hayan establecido en su ámbito territorial.

2. **AVISOS METEOROLÓGICOS.** Sin perjuicio de los avisos que a través de distintas vías se puedan recibir, se consultará periódicamente por parte de los Jefes Provinciales y los Directores de los Centros de Gestión de Tráfico la previsión (a 3 días) de avisos meteorológicos por nieve de la AEMET del ámbito territorial de influencia correspondiente, accesible a través de la página web www.aemet.es, al margen de los oportunos contactos con los responsable periféricos de AEMET.

A los efectos de valorar la incidencia de la previsión de nevadas, la aplicación de mapa de movilidad permite obtener la relación de tramos de carretera con cota superior a una determinada a través del acceso http://mapamovilidad.dgt.es

Asimismo, se dará acceso a los Centros de Gestión de Tráfico, a las aplicaciones que la AEMET ponga a nuestra disposición para anticipar eventos climatológicos adversos relacionados con la vialidad invernal, y para el seguimiento de los distintos episodios.

3. **PREPARACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS:** A la recepción del boletín de aviso de la previsión de nevadas en cotas bajas que puedan afectar a la red viaria, se adoptarán entre otras las siguientes medidas de información al ciudadano y asociaciones de transportistas:

- Paneles de Mensaje Variable: se señalizará en los Paneles de Mensaje Variable disponibles en las áreas de las provincias afectadas por avisos por nieve y, en las provincias limítrofes en vías que conecten con aquellas (sólo en el sentido de la circulación hacia la provincia afectada), utilizando mensajes como el siguiente:







Se realizará seguimiento de la evolución de los pronósticos en cuanto a su nivel de aviso y zonas afectadas varíen actualizando las zonas donde se deben mostrar los mensajes.

A tal efecto se consultará en http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos y las aplicaciones que AEMET ponga a disposición de los Centros de Gestión de Tráfico).

Durante los periodos y en las zonas afectadas **por avisos nivel naranja o rojo** y en las situaciones que se indique por las autoridades de protección civil, se recomendará **evitar desplazamientos** utilizando con carácter general los siguientes mensajes:

**NIVEL NARANJA AEMET**







**NIVEL ROJO AEMET**







**Se comunicará** la activación de esta señalización a la Subdirección General de Gestión de Movilidad y Tecnología, a los jefes provinciales de las zonas afectadas y jefes coordinadores. Del mismo modo se comunicará su desactivación cuando se dé por finalizado el periodo de aviso.

- Radio tráfico. A la recepción del aviso, las conexiones del servicio de Radio-Tráfico destacarán la información relativa a la previsión, recomendando la planificación del viaje, elección del modo de transporte o itinerario alternativo, y el uso de neumáticos de invierno o llevar cadenas en el vehículo. **Durante los periodos y en las zonas afectadas por avisos nivel naranja o rojo** y en las situaciones que se indique por las autoridades de protección civil, se recomendará **evitar desplazamientos.**

- Activación del carrusel en página Web de la DGT. Desde el Centro Nacional Gestión del Tráfico, se solicitará al administrador de contenidos de la página web la activación del carrusel con el boletín de **"Carreteras afectadas por hielo y nieve. Última actualización"**

- Redes sociales: A la recepción del aviso, se intensificarán los mensajes de recomendación y se divulgará la previsión sobre zonas afectadas.

- Comunicación a asociaciones de transporte de carretera: Desde Subdirección General de la Gestión de la Movilidad y Tecnología se dará traslado de las notas de prensa e indicaciones a las Asociaciones de empresas de transporte por carretera de ámbito nacional, siendo recomendable que se proceda de la misma forma en el ámbito autonómico de las zonas afectadas por los avisos.

4. **REFUERZO DE PERSONAL Y OTROS MEDIOS.** Los responsables de los CGT a la recepción del aviso revisarán los turnos de personal del CGT planificados, dimensionando los refuerzos que en su caso fueran necesarios para la mejor gestión de los episodios. Estos refuerzos serán comunicados a la Subdirección General de la Gestión de la Movilidad y Tecnología.

   Se contará igualmente con los medios personales y materiales de los contratos del ámbito del Centro de Gestión, en particular se valorará la utilización de paneles y cámaras móviles.

5. **COMUNICACIÓN INTERNA**. Ante avisos de nevadas en un área importante, por la severidad o por la especial incidencia en vías de alta capacidad la Subdirección General de la Gestión de la Movilidad y Tecnología convocará reuniones o videoconferencias de valoración y seguimiento con las Jefaturas Provinciales de Tráfico afectadas y Centros de Gestión de Tráfico para reforzar la coordinación y actualización de las medidas operativas previstas.

   Se utilizará un canal de chat entre Jefes Provinciales Coordinadores, Directores de Centros de Gestión de Tráfico y Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología, para la comunicación de aquellas **incidencias de hielo y nieve con nivel amarillo, rojo y negro**, exclusivamente en redes de alta capacidad o incidencia especialmente relevantes.

6. **COMUNICACIÓN DE FASES.** Los Centros de Gestión de Tráfico deberán comunicar a la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología, a través del Centro Nacional de Gestión del Tráfico -por correo electrónico a la dirección cgtmad@dgt.es- las distintas fases: alerta, preemergencia y emergencia. Además, los CGT afectados difundirán esta información conforme sus respectivos protocolos de comunicación.

7. **CELULA DE COORDINACION DGT/ATGC.** Cuando el ámbito de las nevadas y sus consecuencias alcance a varias comunidades autónomas, y el nivel de riesgo en la movilidad sea relevante, por parte de la DGT se constituirá una **Célula permanente de coordinación y seguimiento** del episodio, valorando en todo momento los impactos que se produzcan o puedan producirse en las carreteras principales y su afección al tráfico. Formarán parte de esta Célula representantes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la propia DGT. Se podrán incorporar, si es preciso, representantes de la Direccion General de Carreteras, representantes de protección civil, si hay afección a las personas y sin menos cabo de las actuaciones propias de las autoridades, en cada caso competentes, en protección civil, así como la comunicación permanente con la AEMET, al fin de seguir la valoración y desarrollo

del episodio desde el punto de vista meteorológico. Esta Célula, se reunirá en la Sala de Crisis de la DGT y estará apoyado por el Centro Nacional de Gestión de Tráfico.

8. **PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS EJECUTIVOS**. Se fomentará dentro de las distintas fases operativas de los protocolos, la convocatoria de los comités ejecutivos regionales contenidos en los diferentes planes, como el órgano de coordinación más adecuado para la toma de decisiones tanto preventivas como operativas, asegurando en todo caso la presencia del Jefe Provincial de Tráfico, o en quien el delegue, así como el apoyo técnico del Director del CGT en caso de ser requerido.

9. **DISPONIBILIDAD.** Desde el momento en el que se establezca la fase de alerta, el Jefe Provincial de Tráfico mantendrá contacto con el Jefe del Subsector o Sector de Tráfico de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con el Director del Centro de Gestión de Tráfico, con los Jefes Provinciales limítrofes (cuando sea necesario), y los titulares de las vías afectadas para, en base a la previsión y el análisis de las posibles vías que puedan verse afectadas, preparar y compartir las medidas a adoptar (puntos de control y almacenamiento de vehículos, cortes preventivos, desvíos alternativos de larga distancia, plan de señalización, dotación y ubicación de medios, pre-posicionamiento de agentes de la ATGC, etc...).

   En caso de ausencia del Jefe Provincial, este deberá dejar designada la persona que asumirá esta responsabilidad poniéndolo en conocimiento del Jefe Provincial Coordinador, del Director del Centro de Gestión de Tráfico y de la Subdirección General de la Gestión de la Movilidad y Tecnología (a través de sgmovilidad@dgt.es ).

   Además, el Jefe Provincial de Tráfico mantendrá contacto con el Jefe Provincial Coordinador y con Director del CGT. Este reportará cualquier incidencia reseñable a la Subdirección General de la Gestión de la Movilidad y Tecnología y solicitará, en su caso, las actuaciones precisas.

   En caso de pasar a la fase de preemergencia y emergencia, el Jefe Provincial afectado y el Director del CGT quedarán en situación de disponibilidad total y permanente. En caso de ausencia, deberán dejar designada la persona que asumirá sus funciones, comunicándoselo al Jefe Coordinador y Subdirección General de la Gestión de la Movilidad y Tecnología, respectivamente.

10. **PMV SEÑALIZACIÓN –CARRIL IZQUIERDO**

    En autopistas y autovías, cuando la circulación se vea dificultada por las condiciones de la calzada a causa de la nieve, si se dispone de PMV, se señalizará prohibición de adelantar, indicando que se debe circular obligatoriamente por el carril derecho, pudiendo utilizar su contiguo en tramos con tres o más carriles por sentido, dejando libres el resto de carriles de la izquierda para la circulación de vehículos de emergencia y quitanieves.

A tal efecto se utilizará la siguiente señalización:

**Nivel verde:**




**Nivel amarillo:**




11. **PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE RESTRICCIONES AL TRÁFICO**. En la toma de decisiones en el establecimiento de restricciones en toda la red y especialmente en la **red de alta capacidad o con elevado tráfico,** deberá **primar siempre la prevención** y se tendrán en cuenta las siguientes pautas:

    - Las restricciones a los vehículos pesados se tomarán con suficiente antelación.
    - Especialmente en la franja horaria de tarde y noche, ante previsiones de nevadas importantes, se deberá valorar la conveniencia de la realización de cortes preventivos totales o parciales con suficiente antelación.
    - Idealmente deberán establecerse en nudos donde existan alternativas de enrutamiento de largo recorrido y/o en los parkings de vialidad invernal o áreas de servicio con capacidad para el embolsado de vehículos.
    - En la medida de lo posible se planificará junto con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil los puntos de desvío y embolsamiento en áreas de servicio o zonas que

preferentemente cuenten con servicios básicos (cafetería, servicios públicos, etc.) para proporcionar avituallamiento y refugio.

- Se procurará que todas las decisiones sobre restricciones de tráfico se tomen de común acuerdo entre los responsables de carreteras, los agentes de tráfico y del Centro de Gestión de Tráfico coordinado con la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, pero si esto no fuera posible, por ausencia de algunos de ellos o por discrepancia, prevalecerá el criterio del que esté más próximo al lugar de la intervención.

- La propuesta de decisión de levantar la restricción o el corte de circulación en un tramo se llevará a cabo cuando desaparezca el riesgo. Esta propuesta será elevada, de manera consensuada, por los responsables de carreteras y los agentes de tráfico al responsable del Centro de Gestión de Tráfico coordinado con la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, que se limitará a comprobar si existe alguna circunstancia que pueda obligar al mantenimiento de la restricción.

  En función de la evolución prevista se podrá levantar la medida, o permitir la circulación de convoyes controlados de vehículos

- Los Centros de Gestión de Tráfico podrán mantener la aplicación de la restricción como medida de apoyo a restricciones adoptadas en otros tramos del itinerario.

- En el seno de los comités ejecutivos se recabará la colaboración para materializar los cierres preventivos por el personal de conservación y explotación de los titulares de las vías, así como, en su caso, de las unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, si se estimara necesario. Especialmente, se fomentará el uso de coneados en los carriles rápidos cercanos a la salida y accesos a los embolsamientos previstos, con el objetivo de facilitar el cierre total, caso de ser necesario.

- El establecimiento de las restricciones circulación podrá ser realizado mediante señalización variable o medidas de balizamiento gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico. A tal efecto, se procederá como establece **la *Instrucción 20/TV-109 "Señalización y control del establecimiento de desvíos y cierres automatizados con equipamiento ITS por condiciones de meteorología adversa*. Nivel amarillo/rojo nevadas."** Los desvíos automatizados operativos en esta campaña figuran en el anexo I.

- Se desaconseja, como norma general, el establecimiento de niveles rojos (uso de cadenas) por lo complejo de su gestión y control.

- En caso de ser necesario establecer un nivel negro (corte total) con la finalidad de realizar el tratamiento de la carretera, se consensuará entre el titular de la vía, el CGT y la ATGC. Se valorará la necesidad de actuación y el titular de la vía garantizará que los medios estén disponibles para limitar el tiempo de corte al estrictamente necesario.

- Se prestará especial atención a las necesidades de apoyo de restricciones ya adoptadas en otros tramos del itinerario de la red viaria mediante el establecimiento de restricciones a las condiciones normales de circulación en zonas no afectadas directamente por las condiciones meteorológicas adversas. Estas se tomarán por los responsables de los Centros de Gestión de Tráfico coordinado con la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, en coordinación con los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, comunicándoselo al responsable de carreteras del sector dónde se vayan a aplicar las restricciones a la circulación.

- A los efectos de este punto, se entiende por responsable del Centro de gestión de Tráfico, el Director del Centro de Gestión de Tráfico, y en el caso de no estar presente en el centro, el Jefe de sección, el Jefe de explotación u operador responsable en el correspondiente turno.

- Se promoverá, a través de diversos medios de difusión, la recomendación del uso de neumáticos de invierno, especialmente en aquellas zonas donde las condiciones meteorológicas adversas, como nieve, granizo, lluvia intensa, son habituales. La identificación de tramos en vías de alta capacidad en los que solo se permite la circulación de vehículos equipados con neumáticos de invierno y se prohíbe el uso de cadenas en situación de nivel rojo deberá comunicarse a la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología para su correspondiente estudio y aprobación.

12. **MEDIDAS DE REGULACIÓN TRASLADADAS POR EL ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL.** Los Jefes Provinciales de Tráfico y los responsables de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología, comunicarán aquellas medidas de regulación de la circulación necesarias que pueda trasladar el órgano de dirección de un plan territorial de protección civil que requieran del acuerdo del Director General de Tráfico para su eficacia.

Algunas de las medidas a adoptar comprenderían: la restricción a la circulación de vehículos en determinados tramos ante avisos de riesgo, la restricción total al paso de vehículos por el estado de la vía o por riesgo, etc.

La resolución del Director General que establezca determinadas restricciones a la circulación por riesgo fenómenos meteorológicos adversos como consecuencia de aquellas actuaciones

en el marco del órgano de dirección de un Plan Territorial de Protección Civil, se ajustará al formato establecido en el anexo II.

13. **COORDINACIÓN ENTRE PROVINCIAS LIMÍTROFES.** Se reforzará la coordinación operativa de las Jefaturas Provinciales de Tráfico limítrofes para las vías de la red de alta capacidad que discurran por ambas, en especial aquellas en las que el límite provincial sea una zona de montaña o afectada por nieve de manera recurrente (AP-66 León-Asturias, A-6 Madrid-Segovia-Ávila-Valladolid, A-6 León-Lugo, A-1 Madrid-Segovia , A-52 Zamora-Ourense, A-67 Palencia-Cantabria, A-23 Castellón-Teruel, A-92 Granada- Almería, etc.), poniendo en común, revisando y actualizando, cuando sea necesario, tramos críticos, puntos de corte y embolsamiento, planes de señalización, desvíos de larga distancia , disponibilidad y ubicación de medios, etc. manteniendo continua comunicación con CGT.

Los CGT que compartan tramo de una misma red viaria deberán estar en continua comunicación y coordinación. Para ello, para mejorar la gestión y agilidad de decisión, especialmente para levantar las restricciones, se materializará designando un CGT coordinador entre provincias limítrofes con zonas conflictivas. Concretamente, se determina:

| Vía de alta capacidad | Límite provincial | CGT coordinador |
|---|---|---|
| A-1 | Madrid-Segovia | Centro Nacional Gestión del Tráfico |
| A-2 | Madrid-Zaragoza | Centro Nacional Gestión de tráfico |
| A-23 | Castellón-Teruel | CGT Pirineos – Valle del Ebro |
| AP-6 | Madrid-Segovia | Centro Nacional Gestión del Tráfico |
| AP-51 | Segovia-Ávila | Centro Nacional Gestión del Tráfico |
| AP-61 | Segovia-Madrid | Centro Nacional Gestión del Tráfico |
| A-6 | León-Lugo | CGT Noroeste-Cantábrico |
| A-66/AP-66 | Asturias-León | CGT Norte |
| A-67 | Palencia-Cantabria | CGT Norte |

Del mismo modo, se deberá asignar por parte de la ATGC un coordinador entre zonas limítrofes conflictivas. La designación de este coordinador de ATGC deberá ser notificado a los CGT para su conocimiento.

**14. COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS DONDE SE HAYAN TRANSFERIDO COMPETENCIAS SOBRE GESTIÓN DEL TRÁFICO.** Se reforzará la coordinación operativa entre los Centros de Gestión de Tráfico para las vías de la red de alta capacidad que discurran por ambas comunidades autónomas, en especial aquellas en las que el límite provincial sea una zona de montaña o afectada por nieve de manera recurrente.

Esta coordinación comprenderá la recíproca información sobre la situación de carreteras, adopción de restricciones a la circulación y evolución prevista. Igualmente se prestará especial atención a las necesidades de apoyo con la señalización en PMV y en la adopción de restricciones.

Se planificarán e intercambiará previamente la información sobre los puntos para el embolsamiento que sirvan de apoyo mutuo en caso de establecimiento de restricciones.

**15. SISTEMA DE INCIDENCIAS LINCE**. Resulta fundamental vigilar y enfatizar, en todas las fases, a los distintos actores implicados, la necesidad e importancia del traslado inmediato a la DGT, en su sistema de información de incidencias LINCE, de las decisiones operativas de corte y/o restricciones aplicadas, de cara informar al ciudadano a través de los distintos canales de difusión: Radio tráfico, página web de la DGT, Twitter , teléfono 011 y servicios de proveedores privados de información de tráfico (ej. Google, Waze, Tomtom, etc) que toman información del ***Punto nacional de información de tráfico y movilidad (https://nap.dgt.es/).***

Las fuentes principales de información de LINCE serán de manera coordinada las siguientes:

- La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
- El personal de los Centros de Gestión de Tráfico.
- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que transmitirá directamente las incidencias relacionadas a LINCE desde su sistema de información.
- Los titulares de la vía, sociedades concesionarias y empresas de conservación y explotación (a través de la aplicación IGLÚ).

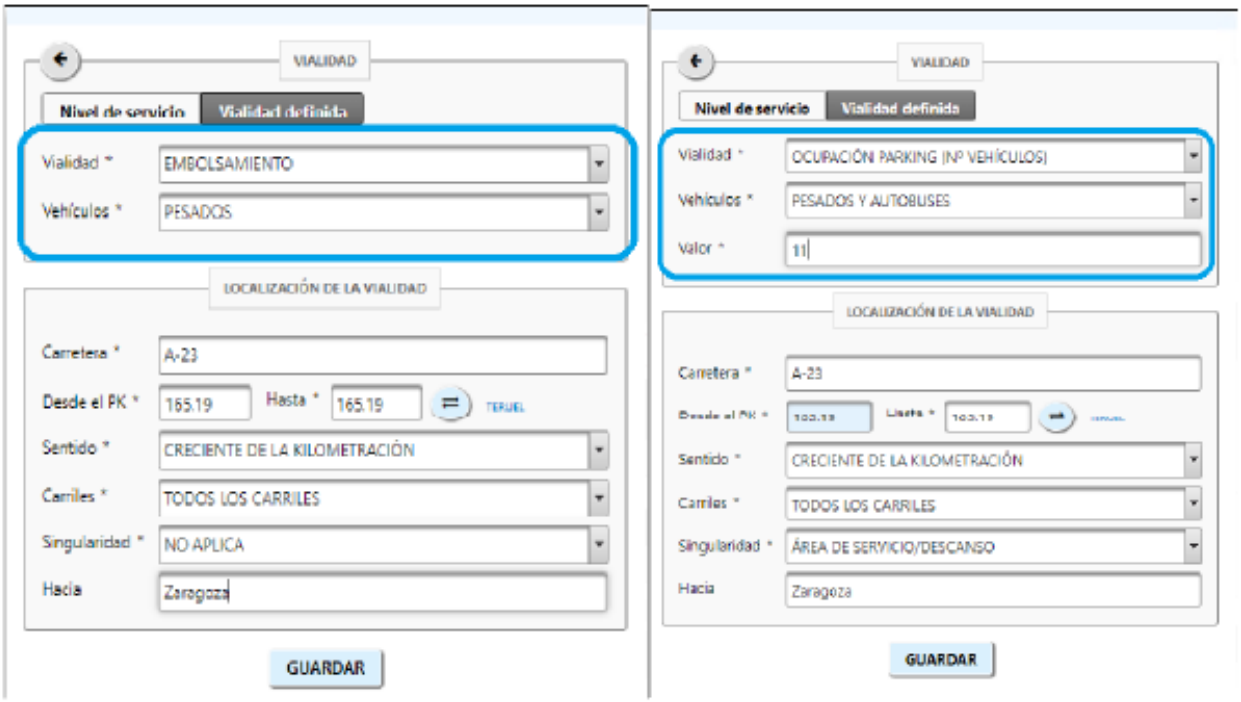
Asimismo, se considera fundamental garantizar la rapidez del flujo de información sobre el estado de la red vial que puedan aportar las unidades de Guardia Civil no encuadradas en la ATGC. En consecuencia, el Centro Operativo de Tráfico (COTA) debe recoger toda la información relativa a vialidad e incidencias y trasladarla inmediatamente vía LINCE.

De manera especial, en situación de temporal de nieve o hielo, se deberá introducir desde el momento que se produzca, cualquier tipo de restricción de circulación en todas las carreteras de la red nacional (excluidas Cataluña y País Vasco).

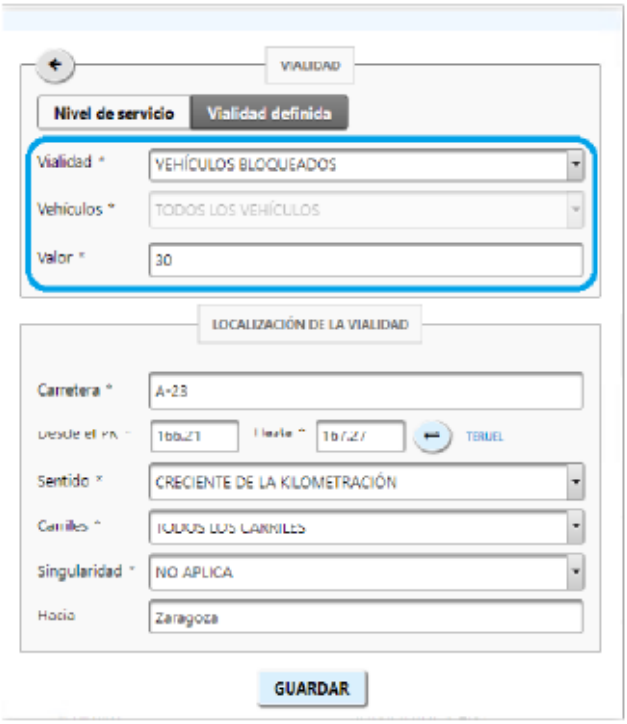
vialidad se introducirán en LINCE como un único tramo, alineados con la idea de que la gestión de la vialidad invernal debe ser global y traspasar los límites provinciales para ajustarse de un mejor modo a la realidad que pretende reflejar. Preferentemente serán introducidas en LINCE por los CGT previa coordinación entre los CGT´s implicados.

Los agentes de COTA y el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, con la información obtenida de ATGC y/o titular de la vía, registrarán y mantendrán actualizados en LINCE los embolsamientos que se establezcan y sus ubicaciones, con el grado de ocupación de estos y, en su caso, también los vehículos que, debido al estado de la calzada, hubieran quedados bloqueados en esta. Asimismo, se registrarán los desvíos de vehículos recomendados.

Para llevar a cabo lo anterior, se registrará, dentro de un suceso "*nevada*" que corresponda, la vialidad "EMBOLSAMIENTO" en el punto donde se haga el desvío de los vehículos indicando en su campo "*Vehículos*", el tipo o tipos de vehículos embolsados. A continuación se añadirá el lugar donde se lleva a cabo dicho embolsamiento, añadiendo al mismo suceso la vialidad "OCUPACIÓN PARKING (Nº DE VEHÍCULOS)" especificando, si ello fuera posible, en su campo "*Vehículos*" el tipo de plazas que ocupan y luego el número de vehículos embolsados en ese tipo de plazas en el campo "*valor*".




Cuando se hubieran quedado vehículos bloqueados en la calzada se añadirá al suceso "*nevada*" la vialidad "VEHÍCULOS BLOQUEADOS", indicando en su campo "*valor*" el número de vehículos afectados.




Asimismo, si la situación lo requiriera, se trasladarán al CGT por los medios habilitados, las necesidades de asistencia (mantas, víveres, etc). El Centro de Gestión de Tráfico canalizará esta información conforme establezcan los protocolos o indicaciones recibidas.

**El personal de los Centros de Gestión de Tráfico velará y comprobará la correspondencia con la realidad y la coherencia de la información introducida en LINCE por las distintas fuentes, corrigiendo si fuera preciso los errores, repeticiones o inexactitudes que se puedan producir.**

16. **CUADROS DE MANDO.** Al objeto de evitar inconsistencias, la comunicación externa sobre incidencias y estado de la circulación difundida por representantes de la DGT (Jefes Provinciales, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o Subdirección general de Gestión de la Movilidad) **debe basarse exclusivamente** en la información consolidada de los cuadros de mando de las aplicaciones corporativas:

    - **Estado de las vías y carreteras afectadas: accesible en la página web:**

    https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/informacion-e-incidencias-de-trafico/

- **Cuadro de mando de carreteras cortadas o de vialidad invernal (en la aplicación LINCE),** accesibles desde el menú principal ☰ situado en la parte superior izquierda.

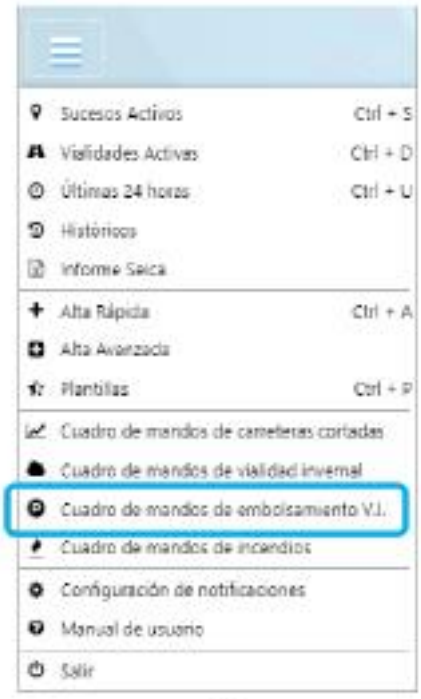



Como resultado se obtendrá una tabla con el siguiente formato en la que se podrán apreciar las incidencias a nivel de carretera.

**CARRETERAS AFECTADAS POR HIELO Y NIEVE**

| COMUNIDAD | PROVINCIA | CARRETERA | PK INI | PK FIN | SENTIDO | LOCALIZACIÓN | HACIA | EVENTO METEOROLÓGICO | NIVEL DE SERVICIO | VIALIDAD(ES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Almería | A-92 | 342.00 | 344.04 | AMBOS SENTIDOS | Oasiña | | NEVADA | AMARILLO | RESTRICCIÓN TEMPORAL DE VELOCIDAD 60 Km/h RESTRINGIDO PESADOS |
| Andalucía | Granada | A-395 | 7.7 | 4.28 | AMBOS SENTIDOS | Cenes de la Vega - Huétor Vega | | NEVADA | VERDE | PROHIBIDO ADELANTAR PESADOS |

- **Cuadro de mandos de embolsamiento V.I. (en la aplicación LINCE)**:



Como resultado se obtendrá una tabla con el siguiente formato en la que se podrán apreciar aquellos puntos donde se ha registrado un EMBOLSAMIENTO y/o una OCUPACIÓN PARKING (Nº VEHÍCULOS) causada por una nevada.

**CUADRO DE MANDOS DE ÁREAS DE EMBOLSAMIENTO**

| COMUNIDAD | PROVINCIA | CARRETERA | PK | SENTIDO | LOCALIZACIÓN | HACIA | NIVEL DE SERVICIO | VIALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid, Comunidad de | Madrid | AP-6 | 42.0 | CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | Los Negrales | Segovia | ROJO | OCUPACIÓN PARKING (Nº VEHÍCULOS) 10 |
| Madrid, Comunidad de | Madrid | AP-6 | 42.0 | CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | Los Negrales | Segovia | ROJO | EMBOLSAMIENTO PESADOS Y AUTOBUSES |

17. **INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS.** Se recuerda la vigencia de las siguientes instrucciones específicas en vialidad invernal:

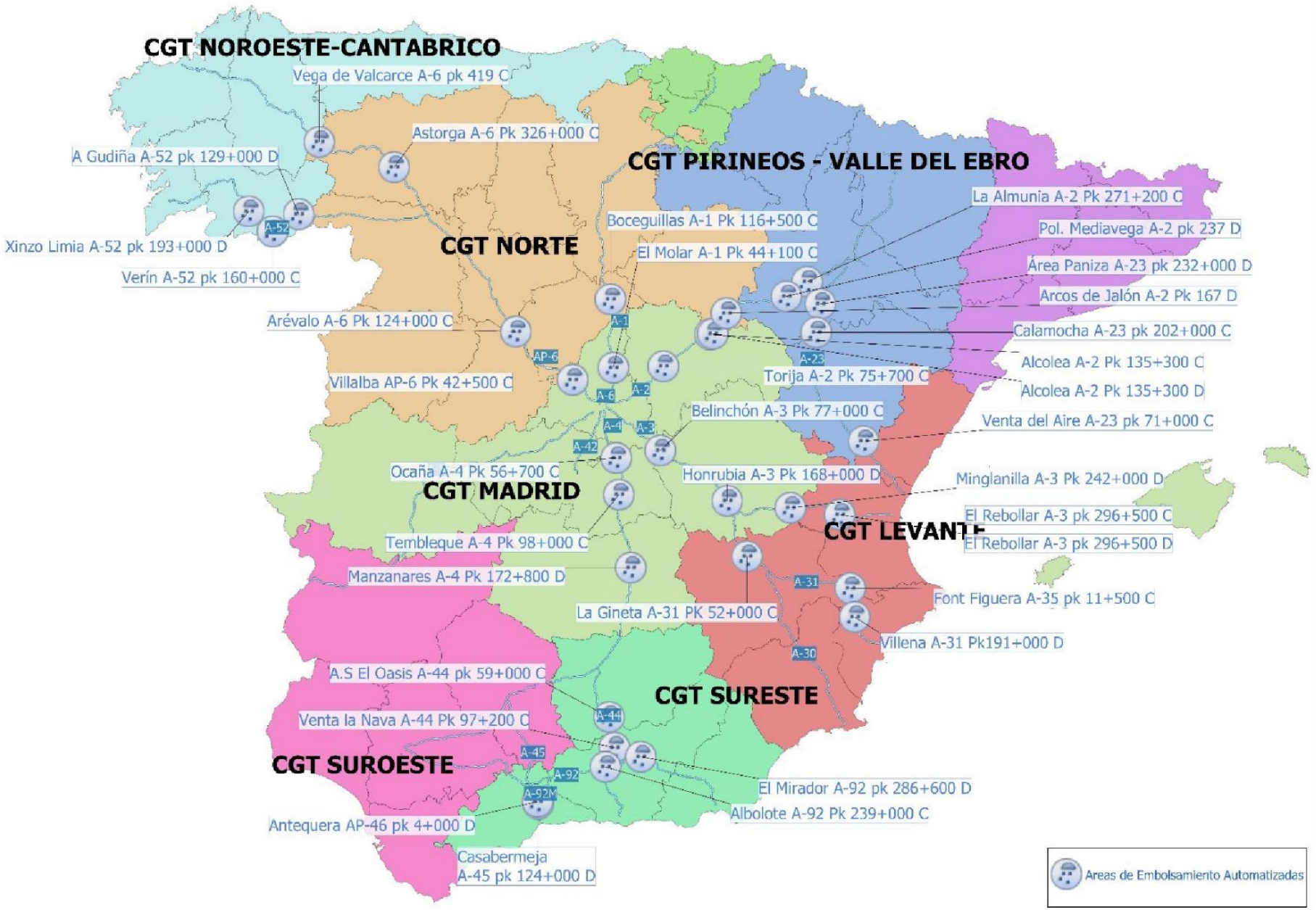
- Instrucción 15/TV-87 Circulación excepcional de autobuses y vehículos pesados en vías con nivel rojo o amarillo por vialidad invernal.

- Instrucción 15/TV-88 Nivel de circulación rojo por razones de vialidad invernal en tramos de vía que discurran parcialmente por túneles.

- Instrucción 20/TV-109 "Señalización y control del establecimiento de desvíos y cierres automatizados con equipamiento ITS por condiciones de meteorología adversa. Nivel amarillo/rojo nevadas

*EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO*
*(Firmado electrónicamente)*

PERE NAVARRO OLIVELLA


CGT NOROESTE-CANTABRICO
Vega de Valcarce A-6 pk 419 C
Astorga A-6 Pk 326+000 C
A Gudiña A-52 pk 129+000 D
A-52
Xinzo Limia A-52 pk 193+000 D
Verín A-52 pk 160+000 C
CGT NORTE
CGT PIRINEOS - VALLE DEL EBRO
Boceguillas A-1 Pk 116+500 C
El Molar A-1 Pk 44+100 C
La Almunia A-2 Pk 271+200 C
Pol. Mediavega A-2 pk 237 D
Área Paniza A-23 pk 232+000 D
Arcos de Jalón A-2 Pk 167 D
Calamocha A-23 pk 202+000 C
Alcolea A-2 Pk 135+300 C
Alcolea A-2 Pk 135+300 D
Arévalo A-6 Pk 124+000 C
A-1
AP-6
A-23
Torija A-2 Pk 75+700 C
Villalba AP-6 Pk 42+500 C
A-6
A-2
Belinchón A-3 Pk 77+000 C
Venta del Aire A-23 pk 71+000 C
A-4
A-3
A-42
Ocaña A-4 Pk 56+700 C
Honrubia A-3 Pk 168+000 D
Minglanilla A-3 Pk 242+000 D
CGT MADRID
El Rebollar A-3 pk 296+500 C
CGT LEVANTE
El Rebollar A-3 pk 296+500 D
Tembleque A-4 Pk 98+000 C
Manzanares A-4 Pk 172+800 D
A-31
Font Figuera A-35 pk 11+500 C
La Gineta A-31 PK 52+000 C
Villena A-31 Pk191+000 D
A-30
A.S El Oasis A-44 pk 59+000 C
CGT SURESTE
A-44
Venta la Nava A-44 Pk 97+200 C
A-45
CGT SUROESTE
A-92
El Mirador A-92 pk 286+600 D
A-92M
Albolote A-92 Pk 239+000 C
Antequera AP-46 pk 4+000 D
Casabermeja
A-45 pk 124+000 D
Areas de Embolsamiento Automatizadas